

CONVOCATORIA 1/23

PRIMER EJERCICIO - 1ª PARTE

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE **ADMINISTRACIÓN GENERAL** DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01, CUERPO GENERAL, CONVOCATORIA 1/23, TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL..

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUEST	Nº	RESPUEST	Nº	RESPUEST	Nº	RESPUEST	Nº	RESPUEST	Nº	RESPUEST
1	C	31	D	61	A	91	A	121	A	151	A
2	A	32	C	62	A	92	C	122	D	152	C
3	B	33	A	63	D	93	A	123	A	153	D
4	D	34	B	64	D	94	D	124	D	154	B
5	D	35	C	65	C	95	D	125	A	155	A
6	B	36	C	66	C	96	B	126	A	156	A
7	A	37	A	67	D	97	C	127	B	157	B
8	B	38	C	68	B	98	B	128	D	158	D
9	D	39	B	69	B	99	D	129	A	159	D
10	C	40	A	70	B	100	B	130	C	160	A
11	B	41	D	71	B	101	D	131	D		
12	C	42	B	72	C	102	C	132	D		
13	C	43	D	73	A	103	A	133	C		
14	B	44	A	74	A	104	C	134	A		
15	A	45	C	75	C	105	D	135	D		
16	D	46	ANULADA	76	D	106	C	136	C		
17	B	47	C	77	C	107	A	137	D		
18	A	48	A	78	A	108	B	138	B		
19	B	49	B	79	D	109	A	139	C		
20	B	50	B	80	C	110	B	140	C		
21	B	51	B	81	D	111	D	141	D		
22	A	52	D	82	D	112	A	142	A		
23	B	53	C	83	A	113	B	143	C		
24	D	54	B	84	A	114	C	144	B		
25	A	55	B	85	A	115	A	145	D		
26	A	56	B	86	C	116	A	146	A		
27	C	57	D	87	D	117	B	147	D		
28	C	58	D	88	C	118	D	148	C		
29	B	59	C	89	B	119	B	149	C		
30	D	60	D	90	D	120	D	150	B		

CONVOCATORIA 1/23

PRIMER EJERCICIO - 2ª PARTE

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT,
A1-01, CUERPO GENERAL, TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL..

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	A	21	A
2	C	22	A
3	D	23	D
4	A	24	C
5	D	25	B
6	C	26	A
7	C	27	B
8	D	28	C
9	A	29	B
10	C	30	C
11	A	31	A
12	C	32	B
13	D	33	B
14	A	34	A
15	A	35	A
16	B	36	C
17	D	37	B
18	D	38	C
19	A	39	A
20	B	40	B

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01, CUERPO
GENERAL.**

**TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD
MENTAL**

CONVOCATORIA 1/23

PRIMER EJERCICIO

1º PARTE

TIEMPO DE REALIZACIÓN:

(4 horas)

1.-Indique cuál de las siguientes opciones es correcta, de acuerdo con la Constitución Española:

- A) Una ley de bases regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
- B) Un reglamento regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
- C) Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
- D) Un Decreto-Ley regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

2.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:

- A) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
- B) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
- C) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido podrá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
- D) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3.- Indique cuál de las siguientes opciones es correcta, de acuerdo con la Constitución Española:

- A) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veinte miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
- B) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
- C) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintidós miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
- D) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintitrés miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

4.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones recogidas en la Constitución Española es correcta:

- A) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de dos quintos de cada una de las Cámaras.
- B) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres cuartos de cada una de las Cámaras.
- C) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
- D) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos cada una de las Cámaras.

5.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:

- A) El Rey sancionará en el plazo de veinte días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- B) El Rey sancionará en el plazo de un mes las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- C) El Rey sancionará en el plazo de diez días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
- D) El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

6.- En la organización central del Estado, son órganos superiores los siguientes:

- A) El Presidente y los Ministros.
- B) Los Ministros y los Secretarios de Estado.
- C) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios.
- D) Los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y los Secretarios generales técnicos.

7.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones recogidas en la Constitución Española es correcta:

- A) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en relación con los Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- B) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en relación con los Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título II.
- C) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá previa comunicación a las Cortes Generales, en relación con los Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- D) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá previa comunicación a las Cortes Generales, en relación con los Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título II.

8.-De acuerdo con la Constitución Española, en los casos en los que el Rey proponga un candidato a Presidente del Gobierno, señale la opción correcta:

- A) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de las tres cuartas partes de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
- B) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
- C) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de las tres cuartas partes de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
- D) Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría absoluta.

9.- En relación con la responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del Gobierno, señale la opción correcta de acuerdo con la Constitución Española:

- A) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la mitad de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.
- B) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría simple del mismo.
- C) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la mitad parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría simple del mismo.
- D) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

10.-Según el tenor literal de la Constitución Española:

- A) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cuatro días desde su presentación. En los tres primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
- B) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran dos días desde su presentación. En las primeras veinticuatro horas de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
- C) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
- D) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran tres días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

11.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:

- A) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- B) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- C) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
- D) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

12.-De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico de las administraciones públicas:

- A) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Director General, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.
- B) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos superiores tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Director General, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.
- C) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.
- D) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos superiores tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general.

13.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:

- A) La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación.
- B) La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de alienabilidad, imprescriptibilidad y embargabilidad, así como su desafectación.
- C) La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
- D) La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de alienabilidad, imprescriptibilidad y embargabilidad, así como su afectación.

14.-Según el tenor literal de la Constitución Española:

- A) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde al Estado, mediante ley orgánica.
- B) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.
- C) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas, mediante ley.
- D) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley orgánica.

15.-De acuerdo con la Constitución Española, señale la opción correcta:

- A) La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
- B) La Ley de Presupuestos puede crear tributos y podrá también modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
- C) La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley orgánica así lo prevea.
- D) La Ley de Presupuestos puede crear tributos y podrá también modificarlos cuando una ley orgánica así lo prevea.

16.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española:

- A) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los miembros del Gobierno.
- B) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Fiscales.
- C) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los miembros del Congreso.
- D) Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

17.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:

- A) El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
- B) El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
- C) El fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Gobierno.
- D) Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos civiles y penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

18.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:

- A) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
- B) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
- C) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.
- D) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.

19.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:

- A) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados exclusivamente entre Magistrados y Fiscales, con más de quince años de ejercicio profesional.
- B) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- C) Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, exclusivamente: el Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
- D) El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación en ningún caso producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida.

20.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:

- A) La provincia es una entidad local sin personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
- B) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
- C) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
- D) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán exclusivamente de los tributos propios.

21.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:

- A) Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, en todo caso, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
- B) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
- C) El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado al Gobierno para su tramitación como decreto-ley.
- D) Solo en casos excepcionales se podrá admitir la federación de Comunidades Autónomas.

22.-Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española de 1978:

- A) Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
- B) En los Presupuestos Generales del Estado deberá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
- C) De conformidad con lo previsto en el artículo 148.1 de la CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- D) De conformidad con lo previsto en el artículo 148.1 de la CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: Administración de Justicia.

23.- Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el Derecho estatal.
- B) Ostenta la competencia exclusiva para el desarrollo y ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.
- C) Deberá participar, de forma especial, en el marco de la Asociación Euromediterránea.
- D) Tendrá al President como representante de la Generalitat en el Comité de las Regiones.

24.-De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

- A) La Comunitat Valenciana, previa autorización de Les Corts, podrá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas.
- B) La Generalitat, previa autorización de Les Corts, deberá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas.
- C) La Comunitat Valenciana, previa autorización de Les Corts, deberá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas.
- D) La Generalitat, previa autorización de Les Corts, podrá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas.

25.-De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

- A) Las leyes de la Generalitat serán promulgadas, en nombre del Rey, por su Presidente y publicadas, en las dos lenguas oficiales en el “Diario Oficial de la Generalitat” en el plazo de quince días desde su aprobación, y en el “Boletín Oficial del Estado”. Para su entrada en vigor regirá la fecha de publicación el “Diario Oficial de la Generalitat”.
- B) El Consell ejerce la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes.
- C) La potestad legislativa dentro de la Generalitat corresponde a Les Corts Generals, que representan al pueblo.
- D) Les Corts son inviolables y gozan de independencia.

26.- De acuerdo con la Ley electoral valenciana, señale la opción correcta:

- A) Las causas de inelegibilidad de los Diputados lo son también de incompatibilidad.
- B) El examen y control de las incompatibilidades de los candidatos proclamados electos se llevará a efectos por les Corts Valencianes a través del procedimiento judicial correspondiente.
- C) El examen y control de las incompatibilidades de los candidatos proclamados electos se llevará a efectos por les Corts Valencianes a través del procedimiento administrativo aprobado por el Consell.
- D) El Diputado cesará en su condición de tal, si aceptase un cargo, función o situación no constitutiva de incompatibilidad.

27.- Señale la opción correcta en relación con lo regulado por la legislación electoral valenciana sobre la atribución de escaños de acuerdo con los resultados del escrutinio:

- A) No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 6 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.
- B) No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 3 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.
- C) No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 5 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.
- D) No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 4 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.

28.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

- A) La Generalitat, en el marco de sus competencias de la Agenda 2030 y mediante su organización jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva.
- B) Mediante una Ley de Les Corts se elaborará la Carta de Derechos Civiles de la Comunitat Valenciana.
- C) La Generalitat, en el marco de sus competencias y mediante su organización jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos en que se integren sean objeto de una aplicación real y efectiva.
- D) La Generalitat defenderá y promoverá los derechos civiles de los valencianos que representan un ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de las personas.

29.-Según establece el Reglamento de les Corts Valencianes, señale la opción correcta:

- A) El acuerdo de convalidación o derogación de un decreto ley podrá ser publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
- B) Convalidado un decreto ley, la Presidencia de las Corts Valencianes preguntará si algún grupo parlamentario solicita que se tramite como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud se someterá, sin debate a la consideración de la cámara.
- C) El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un decreto ley se realizará en el Pleno de las Corts Valencianes o de la Diputación Permanente, antes de que transcurran los treinta días siguientes a su sanción, de conformidad con lo que establece el artículo 86.2 de la Constitución española.
- D) Cuando el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dictare reglamentos provisionales mediante decretos leyes, estos requerirán la convalidación del Pleno de la cámara.

30.-Según establece el Reglamento de las Corts Valencianes, señale la opción correcta:

- A) Los diputados y las diputadas podrán percibir una asignación económica que les permita cumplir eficazmente y dignamente su función.
- B) Para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados y las diputadas, previa autorización del respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar datos de las administraciones públicas de la Generalitat.
- C) Los diputados y las diputadas tendrán derecho a formar parte, al menos, de la Diputación Permanente, y a ejercer y desempeñar las funciones que el Reglamento de las Corts Valencianes les atribuye.
- D) Los diputados y las diputadas tienen derecho a recibir directamente o a través de su grupo parlamentario la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus tareas.

31.-Según establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el President o Presidenta de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana:

- A) Nombrará y separará a los altos cargos de la Administración de la Generalitat, a propuesta del Conseller correspondiente.
- B) Propondrá a Les Corts, para su debate y aprobación, los convenios y acuerdos de colaboración con el estado y las demás comunidades autónomas en materia de competencia exclusiva de la Generalitat, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Les Corts.
- C) Promulgará, en nombre del Rey, las leyes de la Generalitat.
- D) Nombrará a los altos cargos de la Comunitat Valenciana que las leyes determinen.

32.-Según establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el President o Presidenta de la Generalitat dirige y coordina las acciones del Consell, sin perjuicio de las atribuciones y responsabilidad de cada conseller en su gestión, correspondiéndole a tal efecto:

- A) Determinar las directrices de la acción de Gobierno, de acuerdo con lo que establezca al respecto el Consell.
- B) Proponer a Les Corts la creación de personas jurídicas públicas y privadas.
- C) Establecer las directrices generales de la acción del Consell.
- D) La planificación y desarrollo de la política valenciana.

33.-En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre las Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell:

- A) Serán firmadas por el Presidente de la comisión y refrendadas por el Secretario de la misma.
- B) Adoptarán la forma de Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell los actos singulares emanados de las mismas en los términos de sus Decretos constitutivos.
- C) Adoptarán la forma de Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell los actos singulares emanados de las mismas en los términos de sus Órdenes constitutivas.
- D) Adoptarán la forma de Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de sus miembros en todo caso.

34.- En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre las funciones de los Consellers o Conselleras, como miembros del Consell y jefes de Departamento:

- A) Asistirán a las reuniones del Consell y votarán sus acuerdos.
- B) Propondrán al Consell el nombramiento y cese de altos cargos de su departamento.
- C) Propondrán al President de la Generalitat el cese de otros Consellers.
- D) Formularán motivadamente el proyecto de presupuestos de la Generalitat.

35.- En relación con lo establecido en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre la cuestión de confianza del President o Presidenta de la Generalitat:

- A) Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación del Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.
- B) La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto mínimo de 6 séptimas partes de las Corts Valencianes.
- C) El President de la Generalitat, previa deliberación del Consell, puede plantear ante Les Corts la cuestión de confianza sobre su programa, una decisión política o un proyecto de Ley, conforme se establece en el artículo 30 del Estatut d'Autonomia.
- D) La cuestión de confianza se presentará, en escrito fotocopiado por ambas caras, en cualquier registro administrativo, acompañada del abono de las tasas del Modelo 347.

36.-En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Bajo la indirecta dependencia de cada Conseller, se creará la Subsecretaría, que llevará a cabo la inspección de todos los servicios de su ámbito, ostentando, en todo caso, la jefatura de todo el personal de la misma.
- B) Bajo la directa dependencia del President y de cada Conseller, se creará la Secretaría General Administrativa, que llevará a cabo la inspección de todos los servicios de su ámbito, ostentando, en todo caso, la jefatura de todo el personal de la misma.
- C) Bajo la directa dependencia del President y de cada Conseller, se creará la Subsecretaría, que llevará a cabo la inspección de todos los servicios de su ámbito, ostentando la jefatura de todo el personal de la misma.
- D) Bajo la única dependencia del cada Conseller, se creará la Subsecretaría, que llevará a cabo la inspección de todos los servicios de su ámbito.

37.-En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Consell, sobre la organización, competencias y estructura de la Administración pública de la Generalitat:

- A) En todas las Consellerias, y en la Presidencia, en su caso, como máximo órgano de nivel administrativo de cada una de ellas, existirá una única Secretaría General Administrativa, dependiente de la Subsecretaría.
- B) El nivel administrativo se organizará en áreas, servicios, secciones, unidades y negociados, pudiendo establecerse otras unidades cuando así fuese necesario.
- C) Los servicios periféricos serán la expresión organizativa del principio de desorganización que ha de regir en la actividad de la Administración de la Generalitat.
- D) Son funciones de la Secretaría General Administrativa prestar apoyo directo al titular de la Secretaría Autonómica, y bajo su autoridad atender todos los servicios comunes del Departamento.

38.-En relación con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, sobre la responsabilidad de los miembros del Consell y de la Administración Pública de la Generalitat:

- A) La responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat se exigirá, a propuesta de Les Corts, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
- B) La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell se exigirá, a propuesta de Les Corts, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
- C) La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell se exigirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo.
- D) La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de la Generalitat será exigible, en todo caso, por toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos.

39.-En relación con lo que establece la legislación valenciana que regula el objeto, funciones y competencias del Síndic de Greuges:

- A) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana es una institución de carácter público, integrada en el conjunto de instituciones que, de conformidad con el artículo 20.3 del Estatuto de Autonomía, forman parte de la Administración Pública del Consell.
- B) El Síndic de Greuges tiene la condición de defensor de los derechos de la infancia y de la adolescencia, sin detrimento de las funciones que correspondan al Ministerio Fiscal.
- C) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana se configura, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, como alto comisionado de las Corts Valencianes designado por estas para velar por la defensa de los derechos y las libertades reconocidos, entre otras normas, en la Carta de Derechos Civiles de la Comunitat Valenciana.
- D) El Síndic de Greuges tiene su sede oficial en la ciudad de Castellón.

40.- En relación con lo que establece la legislación valenciana que regula el objeto, funciones y competencias de la Acadèmia Valenciana de la Llengua:

- A) Es competencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la normativa oficial del valenciano en todos sus aspectos.
- B) La Acadèmia Valenciana de la Llengua es una Institución de carácter público, adscrita a la Conselleria competente en materia de Cultura.
- C) La Acadèmia Valenciana de la Llengua es una Institución de carácter público, adscrita a la Conselleria competente en materia de Educación.
- D) Es competencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la normativa oficial del valenciano en aquellos aspectos que establezca el titular de la Conselleria en materia de Educación.

41.- En relación con lo que establece la legislación valenciana que regula el objeto, funciones y competencias de la Sindicatura de Comptes:

- A) Por delegación del Tribunal Supremo podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.
- B) Por delegación del Tribunal de Constitucional podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.
- C) Por delegación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.
- D) Por delegación del Tribunal de Cuentas podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.

42.- Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Derecho de la Unión Europea sobre composición y funciones del Parlamento Europeo:

- A) Deberá reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión.
- B) Podrá reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión.
- C) Celebrará de forma bianual un periodo de sesiones.
- D) Podrá reunirse, previa convocatoria, el segundo martes de marzo.

43.- Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Derecho de la Unión Europea sobre composición y funciones del Consejo Europeo:

- A) En caso de votación, cada miembro del Consejo solo puede actuar en representación de sí mismo.
- B) El Consejo Europeo estará asistido por la Secretaría General Administrativa del Consejo.
- C) El Consejo estará asistido por la Secretaría General Administrativa del Consejo Europeo.
- D) La abstención de los miembros presentes o representados no obstará a la adopción de los acuerdos del Consejo Europeo que requieran unanimidad.

44.-Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Derecho de la Unión Europea sobre composición y funciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

- A) El Tribunal de Justicia actuará en Salas o en Gran Sala, de conformidad con las normas establecidas al respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- B) El Tribunal de Justicia estará asistido por dieciocho abogados generales.
- C) Los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea elegirán de entre ellos a su Presidente por un periodo de seis años.
- D) El Tribunal de Justicia establecerá su Reglamento de Procedimiento que requerirá la aprobación del Tribunal de Cuentas.

45.-Señale la opción correcta en relación con lo que establece el Derecho de la Unión Europea sobre composición y funciones del Comité de las Regiones:

- A) Los miembros del Comité de las Regiones, así como un número igual de suplentes, serán nombrados para un periodo de seis años.
- B) El comité de las Regiones podrá designar a quien considere como Presidente, Subsecretario, Letrado Mayor y al resto de la Mesa, por un período de 3 años.
- C) El número de miembros del Comité de las regiones no excederá de trescientos cincuenta.
- D) El mandato de los miembros del Comité no será renovable.

46.-Señale la opción correcta en relación con lo que establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género sobre la tutela institucional:

- A) La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dará órdenes e instrucciones a las demás administraciones con competencias en la materia.
- B) Reglamentariamente se determinará el rango y las funciones concretas de la persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
- C) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género estará adscrita en todo al Ministerio de Igualdad.
- D) La persona titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género solo estará legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos tutelados en la Ley Orgánica 1/2004 y así lo regula la legislación sustantiva procesal.

47.-Señale la opción correcta en relación con lo que establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género sobre derechos de las mujeres víctimas de violencia de género:

- A) El importe de las ayudas sociales será equivalente al de veinticuatro meses de subsidio por desempleo, en todo caso.
- B) El importe de las ayudas sociales, cuanto la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 66 por ciento, el importe será equivalente a dos meses de subsidio por desempleo.
- C) El importe de las ayudas sociales será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.
- D) Las ayudas sociales reguladas en la Ley Orgánica 1/2004, no son compatibles con cualquier otra ayuda económica.

48.-De acuerdo con la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale la opción correcta:

- A) En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- B) En los términos que legalmente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- C) En los términos que reglamentariamente se determinen, el Senado elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
- D) En los términos que legalmente se determinen, el Senado elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

49.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 50 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres: Siendo que la Generalitat tiene la obligación de impulsar políticas tendentes a eliminar las discriminaciones respecto a las mujeres en nuestra Comunitat y promover la plena participación de las mujeres en la vida política, económica y social:

- A) Resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación como es el Observatorio Valenciano de las Mujeres.
- B) Resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación como es el Consejo Valenciano de las Mujeres.
- C) Resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación como es el Consejo Valenciano de Igualdad.
- D) Resulta imprescindible contar con el asesoramiento de un órgano de participación como es el Observatorio Valenciano de Igualdad.

50.-De acuerdo con el tenor literal de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y hombres, siempre que sea compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana:

- A) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 5 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres.
- B) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 10 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres.
- C) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 15 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres.
- D) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 20 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres.

51.- Señale el enunciado correcto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes.
- B) En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
- C) En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar la resolución será de un mes y para notificarla de 3 meses.
- D) En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar la resolución será de tres meses y para notificarla de 1 mes.

52.- Señale el enunciado correcto, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) En virtud del principio de necesidad, la iniciativa reguladora que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
- B) Las disposiciones administrativas se ajustarán al principio de unidad que establezcan las leyes y los reglamentos.
- C) En aplicación del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
- D) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

53.- Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas, posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en aplicación del principio de:

- A) Seguridad jurídica.
- B) Accesibilidad universal.
- C) Transparencia.
- D) Publicidad.

54.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos:

- A) Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y trazabilidad del documento.
- B) Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.
- C) Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad del documento.
- D) Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y protección del documento.

55.- Según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones en relación con los registros no es correcta:

- A) En cada asiento que se practique se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate.
- B) Los Organismos públicos vinculados e independientes de cada Administración podrán disponer de un registro electrónico auxiliar plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
- C) El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo.
- D) Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro.

56.- Señale la afirmación incorrecta, según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
- B) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta.
- C) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- D) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que tengan un contenido imposible.

57.- Señale la afirmación incorrecta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- B) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
- C) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
- D) Son nulas las resoluciones administrativas que incurran en desviación de poder.

58.- Señale la afirmación correcta, según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por no efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
- B) Se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- C) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar.
- D) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.

59.- Según el artículo 52.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración podrá convalidar los actos anulables:

- A) Únicamente cuando contengan los elementos constitutivos de otro distinto.
- B) En ningún caso.
- C) Subsanando los vicios de que adolezcan.
- D) Mediante su conservación de no haberse cometido la infracción.

60.- Señale la afirmación correcta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) Los interesados no tienen derecho a identificar al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- B) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el interesado podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
- C) Actuar asistidos de asesor, cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses, no es un derecho de los interesados en los procedimientos administrativos.
- D) No procederá recurso alguno contra el acuerdo de acumulación que disponga el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento.

61.- Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- A) Facultativos y no vinculantes.
- B) Preceptivos y vinculantes.
- C) Facultativos y vinculantes.
- D) Preceptivos y no vinculantes.

62.- Señale la afirmación correcta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.
- B) El procedimiento, sometido al principio de economía procedimental, se acelerará de oficio en todos sus trámites y a través de métodos electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.
- C) De acuerdo con el principio de homogeneidad administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su contenido, emitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesorio.
- D) Las cuestiones accidentales que se susciten en el procedimiento, salvo que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, excepto la refutación.

63.- Señale cuál de estas causas pondrá fin al procedimiento administrativo, según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) La recusación.
- B) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté permitida por el ordenamiento jurídico.
- C) El discernimiento.
- D) La declaración de caducidad.

64.- Señale la afirmación correcta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado.
- B) Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad determinada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial de mayor alcance.
- C) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren advertido.
- D) La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

65.- Señale el plazo para interponer el recurso de alzada contra un acto expreso, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

- A) Diez días.
- B) Quince días.
- C) Un mes.
- D) Tres meses.

66.- ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de reposición contra un acto expreso, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- A) Diez días.
- B) Quince días.
- C) Un mes.
- D) Tres meses.

67.- ¿Cuál es el plazo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición y el sentido del silencio administrativo, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- A) Tres meses y silencio administrativo desestimatorio.
- B) Un mes y silencio administrativo estimatorio.
- C) Tres meses y silencio administrativo estimatorio.
- D) Un mes y silencio administrativo desestimatorio.

68.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen potestad para dictar normas con rango de ley:

- A) El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- B) El Gobierno de la Nación, en los términos previstos en la Constitución, y los respectivos órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
- C) Únicamente el Gobierno de la Nación, en los términos previstos en la Constitución.
- D) Ningún órgano de gobierno puede dictar normas con rango de ley.

69. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho, se denomina:

- A) Declaración responsable.
- B) Comunicación.
- C) Solicitud de iniciación del procedimiento.
- D) Notificación.

70.- Señale el enunciado correcto, según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Las disposiciones de carácter general entrarán en vigor el día de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, salvo que en las mismas se disponga otra cosa.
- B) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.
- C) Adoptarán la forma de Decreto del Consell los actos referidos a ceses y nombramientos y asignación de funciones a los distintos consellers.
- D) Adoptarán la forma de Decreto del Consell las disposiciones de carácter singular emanadas del Consell.

71.- Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Dicho sello deberá incluir en todo caso:

- A) El número de identificación fiscal y la identidad de la persona titular.
- B) El número de identificación fiscal y la denominación correspondiente.
- C) La denominación correspondiente y la identidad de la persona titular.
- D) El número de identificación fiscal, la denominación correspondiente y la identidad de la persona titular.

72.- Señale el enunciado correcto, según el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat:

- A) En aquellos supuestos en los que se considere que el proyecto carece de coste repercutible en los presupuestos de gastos de la Generalitat, no será necesario incorporar informe detallado, suscrito por el titular del órgano que tenga asignada la tramitación, motivando la ausencia de gasto.
- B) La parte expositiva de los anteproyectos de ley se denominará «Preámbulo». En el resto de proyectos normativos la parte expositiva se denominará «Exposición de motivos».
- C) La declaración de urgencia para la tramitación de los proyectos normativos corresponderá al órgano competente para su aprobación mediante resolución o acuerdo motivado. En caso de los proyectos normativos de las instituciones de la Generalitat, la declaración de urgencia corresponderá a éstas.
- D) En la elaboración de un proyecto normativo se conformará un expediente en el que los documentos, que irán numerados, se ordenarán jerárquicamente.

73.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con la competencia de los órganos de las Administraciones Públicas:

- A) La delegación de firma no supone alteración de la titularidad de la competencia, ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevean.
- B) No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe.
- C) No podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.
- D) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

74.- Según el artículo 3.2 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el cual regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, los convenios suscritos para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias que, en conformidad con lo que dispone el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, son de competencia exclusiva de la Generalitat, se denominarán:

- A) Convenios de colaboración.
- B) Acuerdos de cooperación.
- C) Convenios marco.
- D) Protocolos generales.

75.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el funcionamiento electrónico del sector público es incorrecta:

- A) Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
- B) Se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.
- C) Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada total o parcialmente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
- D) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

76.- Según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a:

- A) Cinco años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- B) Un año, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- C) Tres años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- D) Cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

77.- Según el artículo 6.2 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, en el ámbito de la Administración del Consell, la tramitación y coordinación de los diferentes convenios que se suscriban es competencia de:

- A) Los titulares de los órganos superiores y de los centros directivos, en virtud de las competencias que tengan asignadas y en orden a las actuaciones que resulten necesarias para la consecución del objeto del convenio.
- B) Los titulares de los departamentos del Consell, atendiendo a las materias objeto de convenio sobre las que ejercen sus propias competencias, sin perjuicio de ejercitar la facultad que les asiste de delegar la firma.
- C) Los titulares de las Subsecretarías de los respectivos departamentos del Consell.
- D) El Registro de Convenios de la Generalitat.

78.- Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- A) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter provisional.
- B) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. Se considerará que un órgano es competente para iniciar el procedimiento cuando así lo determinen las normas reguladoras del mismo.
- C) En el caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes.
- D) Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

79.- De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; señale la afirmación correcta con respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

- A) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos administrativos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
- B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de cualquier acto legislativo de naturaleza no expropiatoria de derechos.
- C) En caso de demora en el pago de la indemnización fijada en el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, su cuantía se actualizará con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad fijado por el Instituto Nacional de Estadística.
- D) Para la cuantificación de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas se ponderarán, entre otros criterios, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

80.- De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; señale la afirmación correcta con respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

- A) Cuando, a instancia de parte interesada, el Tribunal Constitucional declare la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de recursos de amparo, el importe de la indemnización que proceda será el fijado por éste, en la correspondiente sentencia.
- B) El cálculo de la indemnización en los casos de muerte o lesiones corporales, deberá efectuarse siempre con arreglo a los criterios de valoración establecidos en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
- C) En los supuestos de existencia de responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas como consecuencia de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación, la Administración competente para incoar, instruir y resolver el correspondiente procedimiento deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas, para que éstas puedan exponer cuanto consideren procedente en el plazo de quince días.
- D) La responsabilidad civil derivada del delito cometido por el personal al servicio de las Administraciones Públicas se exigirá de acuerdo con los principios de la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas recogidos en dicha Ley.

81.- De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, marque la afirmación correcta:

- A) El Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat se llevará y custodiará en la Dirección General de Patrimonio y comprenderá todos los bienes muebles, cualquiera que sea su clase y valor, así como los bienes inmuebles y derechos que integran su patrimonio.
- B) La inscripción en los registros de la propiedad industrial e intelectual de las propiedades y derechos incorporeales de la Generalitat corresponderá a la Dirección General de Patrimonio.
- C) La Generalitat tiene la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos no pudiendo allanarse en ningún caso, ante las demandas judiciales que les afecten.
- D) La valoración de bienes muebles y derechos incorporeales de la Generalitat corresponde al departamento u organismo público que los tuvieran adscritos.

82.- De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, señale la afirmación correcta:

- A) Son de dominio público los bienes muebles que, siendo fungibles, estén directamente vinculados al desenvolvimiento de los servicios públicos.
- B) Son bienes de dominio público, los títulos representativos de capital y demás participaciones en sociedades constituidas con arreglo al derecho privado.
- C) La adscripción de bienes y derechos demaniales de la Generalitat a organismos públicos vinculados o dependientes de ella no será posible.
- D) La conselleria competente en materia de patrimonio deberá informar, previamente a su suscripción, los convenios que afecten a bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de los que sea titular la Generalitat.

83.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública del sector instrumental y de subvenciones:

- A) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público y devengarán un interés de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de esta ley.
- B) El derecho a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años, contados en todos los casos desde el momento de la concesión.
- C) Una vez iniciado el procedimiento de reintegro en ningún caso podrá acordarse cautelarmente la retención de las obligaciones pendientes de pago a la persona beneficiaria o entidad colaboradora.
- D) El procedimiento de reintegro seguirá las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo común, con las siguientes especialidades:
 - a) El plazo máximo para resolver y notificar será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.
 - b) La resolución del procedimiento no pondrá fin a la vía administrativa.
 - c) Se concederá audiencia en todo caso a la persona que ostente la condición de interesado.

84. Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector instrumental y de subvenciones:

- A) Los proyectos de bases reguladoras de subvenciones y sus modificaciones a los que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, deberán cumplir lo previsto en la normativa de la Generalitat relativa a la notificación, autorización y comunicación de ayudas públicas a la Comisión Europea.
- B) El pago de la subvención, se realizará en todos los casos previa justificación por la persona beneficiaria de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en su normativa reguladora de la subvención.
- C) Posteriormente a la resolución del procedimiento, además de los informes exigidos por la normativa aplicable, deberán emitirse los siguientes: informe del órgano colegiado en el que se concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes e informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
- D) En la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la presente ley, podrá llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la resolución de pago, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.

85. Señale cual es la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 160 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública del sector instrumental y de subvenciones:

- A) El Consell será el órgano competente para la autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva de cuantía superior a seis millones de euros. Esta autorización no implicará la aprobación del gasto que, en todo caso, corresponderá al órgano competente para la concesión.
- B) El Consell será el órgano competente para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana, de prohibición para celebrar contratos con su Administración o con los organismos y entidades de ella dependientes o de pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones a que se refiere la presente ley.
- C) La persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda será el órgano competente para la aprobación de las bases reguladoras y, en su caso, la concesión de aquellas subvenciones en que se acreditan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública.
- D) La persona titular de la conselleria competente en materia de hacienda será el órgano competente para aprobar el plan estratégico de subvenciones de todas las consellerias, que comprenderá tanto las propias de cada departamento como las de los organismos públicos vinculados o dependientes.

86.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:

- A) Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo y privado, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
- B) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurren con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
- C) No corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el recurso contencioso-disciplinario militar.
- D) La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.

87.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:

- A) La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en última o única instancia.
- B) No podrá suspenderse el cumplimiento del fallo, pero excepcionalmente podrá declararse su inejecución total o parcial.
- C) Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto, aunque no tenga la consideración de ampliable.
- D) Transcurridos los plazos señalados para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.

88.- De acuerdo con el artículo 40 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será causa de anulabilidad de derecho administrativo de un contrato del sector público:

- A) La falta de mención expresa en los pliegos de la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.
- B) Haber formalizado el contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso especial en materia de contratación, sin respetar, la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente.
- C) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
- D) La falta de solvencia económica, financiera, técnica o profesional del adjudicatario del contrato.

89.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, indique la afirmación correcta con respecto al recurso especial en materia de contratación:

- A) Transcurridos tres meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.
- B) No procederá la revisión de oficio de la resolución dictada en un recurso especial de contratación, ni de ninguno de los actos dictados por los órganos competentes para la resolución del recurso.
- C) Si con anterioridad a la presentación del recurso especial en materia de contratación, se acordase cautelarmente la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato por el órgano competente para resolverlo, dicha suspensión afectará al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados, salvo que se acuerde lo contrario por dicho órgano.
- D) Es preceptivo para impugnar los actos enumerados en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y potestativo en los demás casos.

90.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) La solvencia técnica en los contratos de obras debe ser acreditada en relación con las obras ejecutadas en los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.
- B) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
- C) En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
- D) El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

91.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, marque la afirmación correcta:

- A) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- B) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 42.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- C) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras o servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro.
- D) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 42.000 euros, cuando se trate de contratos de obras o servicios, o a 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro.

92.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, marque la afirmación correcta:

- A) El artículo 115 de dicha norma prohíbe que los operadores económicos que participen en las consultas preliminares del mercado puedan intervenir en el procedimiento de contratación que, en su caso, posteriormente se tramite.
- B) Las Comunidades Autónomas podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales previo dictamen de sus respectivas juntas consultivas en materia de contratación, si las hubiera, y, en su defecto, por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
- C) Los órganos de contratación podrán exigir que los operadores económicos proporcionen un certificado expedido por un organismo de evaluación como medio de prueba del cumplimiento de las prescripciones técnicas exigidas, o de los criterios de adjudicación o de las condiciones de ejecución del contrato.
- D) En los contratos de obras, en el expediente de contratación deberá constar el informe de insuficiencia de medios.

93.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, señale la afirmación correcta respecto a la prestación de garantías en los contratos del sector público:

- A) Cuando en los sistemas dinámicos de adquisición se exija garantía provisional, su importe se fijará a tanto alzado por la Administración Pública, sin que en ningún caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato.
- B) En el supuesto de recepción parcial del contrato se procederá, de oficio, a la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva.
- C) En los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, los órganos de contratación deberán exigir la prestación de una garantía al adjudicatario del contrato para asegurar la correcta ejecución de la prestación.
- D) En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, esta será de un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

94.- El artículo 131.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que, a los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia, no le serán de aplicación las disposiciones relativas a la preparación y adjudicación del contrato si su valor estimado es inferior a:

- A) 100.000 euros.
- B) 50.000 euros.
- C) 40.000 euros.
- D) 30.000 euros

95.- De acuerdo con lo que dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta correcta:

- A) El artículo 147.1 permite que el órgano de contratación pueda establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares el sorteo para el desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas.
- B) El artículo 152.2 establece que la decisión del órgano de contratación de desistir del procedimiento de adjudicación de un contrato deberá acordarse antes de su adjudicación.
- C) Cuando el órgano de contratación adopte la decisión de desistir del procedimiento de adjudicación de un contrato, esta impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación de un nuevo contrato con el mismo objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.
- D) Iniciado un procedimiento de adjudicación de un contrato, solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicarlo o no celebrarlo, por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.

96.- Señale la respuesta incorrecta. Según el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:

- A) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
- B) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas todos los órganos administrativos.
- C) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
- D) En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

97.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:

- A) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos, pero no con los actos presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- B) Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no conformes a Derecho.
- C) No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
- D) En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los quince días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

98.- De acuerdo con el tenor literal de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:

- A) Está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular.
- B) No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.
- C) En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Abogado y serán asistidas, en todo caso, por Procurador. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones.
- D) Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal, en cualquier caso.

99.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:

- A) La medida cautelar deberá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada.
- B) Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. En ningún caso, podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquéllos.
- C) Levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la Administración, o la persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá solicitar ésta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro del mes siguiente a la fecha del alzamiento.
- D) Si se impugnare una disposición general, y se solicitare la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de demanda.

100.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:

- A) Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en el caso que declaren la admisión del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuación.
- B) El recurso de apelación podrá interponerse por quienes, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, se hallen legitimados como parte demandante o demandada.
- C) El recurso de apelación se interpondrá ante el Juzgado o Tribunal que tenga que resolver el recurso contra la sentencia que se apele, dentro de los quince días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso.
- D) Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán susceptibles de recurso de apelación en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.

101.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa correcta:

- A) El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, exclusivamente procesal, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
- B) Se presumirá que existe interés casacional objetivo cuando, entre otros, en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que exista jurisprudencia.
- C) El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido.
- D) La preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía para responder de aquéllos. No podrá llevarse a efecto la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos.

102.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, señale la alternativa correcta:

- A) El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución.
- B) El Tribunal Constitucional conocerá, entre otros, de los conflictos entre los órganos institucionales del Estado.
- C) El Pleno está integrado por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
- D) El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, la mayoría absoluta de los miembros que en cada momento lo compongan.

103.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, señale la alternativa correcta:

- A) El Tribunal Constitucional entenderá también de los conflictos en defensa de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al Estado o a una Comunidad Autónoma.
- B) Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre sí, podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas. Los conflictos positivos podrán ser instados también por las personas físicas o jurídicas interesadas.
- C) Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar, en todo caso previo requerimiento, ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de dos meses, el conflicto de competencia.
- D) Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas del Estado con rango de ley o reglamentario y las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada.

104.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, señale la alternativa correcta:

- A) Cuando fuere preciso expropiar las tierras que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Congreso acordará, a instancia de las Corporaciones públicas interesadas, el traslado de la población.
- B) La expropiación de bienes, muebles o inmuebles, de valor artístico, histórico o arqueológico, se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en las leyes de patrimonio.
- C) Cuando fuere preciso expropiar las tierras que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el Consejo de Ministros acordará, de oficio o a instancia de las Corporaciones públicas interesadas, el traslado de la población.
- D) Los vecinos de la Entidad local no tendrán derecho a una indemnización económica por los perjuicios que les ocasione el traslado, pero sí a ser instalados en una porción de terreno de características similares al territorio de la Entidad afectada.

105.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, señale la alternativa correcta:

- A) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de tres meses.
- B) Ordinariamente y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá declararse urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada.
- C) La Administración fijará igualmente las cifras de indemnización por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación, tales como mudanzas, cosechas pendiente y otras igualmente justificadas, contra cuya determinación cabrá recurso en caso de disconformidad del expropiado, ante el Jurado Provincial que reconsiderará la cuestión en el momento de la determinación del justiprecio.
- D) Efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate, teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de esta, lo que deberá hacer en el plazo máximo de quince días, sin que sea admisible al poseedor entablar interdictos de retener y recobrar.

106.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, señale la alternativa correcta:

- A) Son competencias propias de las diputaciones provinciales las que le atribuya la legislación básica de régimen local y demás leyes del Estado y de la Comunitat Valenciana en los diferentes sectores de la acción pública y, en su caso, prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios y otras entidades locales, especialmente a las de menor capacidad económica y de gestión.
- B) La Generalitat, mediante una ley de Les Corts, deberá transferir o delegar en las diputaciones provinciales la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la Comunitat Valenciana.
- C) Son órganos de las entidades metropolitanas de la Comunitat Valenciana, la Asamblea, la Presidencia y la Comisión de Gobierno.
- D) La Presidencia es el órgano superior de gobierno de la entidad metropolitana.

107.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, señale la alternativa correcta:

- A) Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regularán por su legislación especial, incluso en lo relativo a los órganos, medios de valoración y recursos. En lo no previsto en dicha legislación especial regirá como supletoria esta Ley.
- B) Cuando el Gobierno acuerde la adquisición de inmuebles situados en la zona militar de costas y fronteras, o por otras necesidades urgentes de la defensa y seguridad nacional, las expropiaciones que a tales fines fuere preciso realizar se ajustarán a lo dispuesto en las leyes militares.
- C) Excepcionalmente se podrá exigir la requisa de recursos superiores a los que posean los Municipios, debiéndoseles respetar siempre los víveres necesarios para alimentación civil durante un tiempo prudencial.
- D) El derecho de requisa corresponde a la autoridad militar legalmente determinada, la cual podrá delegar su ejercicio dentro de los límites autorizados.

108.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

- A) Los convenios colectivos son el resultado de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. En virtud del principio de legalidad, no cabe la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas cuyo personal laboral está vinculado a dichas administraciones por una relación estatutaria regulada por el derecho laboral.
- B) Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.
- C) Cuando finalice la duración pactada de un convenio colectivo del personal laboral en el ámbito de una administración pública, resultará de aplicación la normativa propia del personal funcionario hasta la negociación y aprobación de un nuevo convenio.
- D) No cabe la prórroga de convenios colectivos en el ámbito de las administraciones públicas.

109.- Señale la respuesta correcta en relación con la regulación de la duración del contrato de trabajo contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

- A) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora.
- B) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción, por sustitución de persona trabajadora o para la realización de una obra o servicio determinados.
- C) El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción, por sustitución de persona trabajadora y, en el caso de las Administraciones Públicas, para contratar trabajadores indefinidos no fijos en los supuestos tasados que enumera el Estatuto de los Trabajadores y siempre que consten por escrito.
- D) El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, pone fin a los contratos de duración determinada.

110.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la extinción afecte al menos a:

- A) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de trescientos trabajadores.
- B) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
- C) Cien trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
- D) La mitad más uno de los trabajadores de la empresa con independencia del número de trabajadores ocupados.

111.- Señale cuál de los siguientes supuestos no aparece relacionado como causa de extinción del contrato de trabajo en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:

- A) Por mutuo acuerdo de las partes.
- B) Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario.
- C) Por jubilación del trabajador.
- D) Por cierre legal de la empresa.

112.- De conformidad con lo dispuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, ésta incluye:

- A) 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- B) 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- C) 27 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- D) 25 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

113.- De conformidad con el artículo 4 del Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se establece el sistema para la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la administración de la Generalitat y su sector público instrumental, no se incluyen entre los instrumentos para la mejora:

- A) Los agradecimientos.
- B) Las certificaciones de cumplimiento.
- C) Las evaluaciones de calidad.
- D) Las cartas de servicios.

114.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es incorrecta:

- A) Si la solicitud estuviera formulada de manera imprecisa o confusa, se requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, concrete la solicitud o enmiende las deficiencias, con indicación de que se suspende el plazo para resolver. Transcurrido este plazo sin atender el requerimiento, se considerará que desiste de la solicitud.
- B) Las solicitudes de acceso a la información pública se resolverán y notificarán a la persona solicitante, y a las terceras personas afectadas, en el plazo máximo de un mes a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente.
- C) Si la solicitud de acceso a la información pública se refiere a información que no está en poder de la administración o entidad a la cual se dirige, esta lo enviará en el plazo de quince días hábiles a la competente, si sabe quién es, e informará de esta circunstancia a la persona solicitante.
- D) Después de transcurrido el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso a la información pública, sin que se haya dictado y notificado ninguna resolución, la solicitud se considerará desestimada a los efectos de recurso o reclamación.

115.- De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, no es un derecho digital:

- A) El derecho a la salud digital.
- B) El derecho a la educación digital.
- C) El derecho al testamento digital.
- D) Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

116.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, indique qué afirmación no es correcta:

- A) El Sistema interno de información, en cualquiera de sus fórmulas de gestión, deberá permitir la presentación de comunicaciones por escrito, no admitiéndose la presentación de comunicaciones de manera verbal.
- B) La gestión del Sistema interno de información se podrá llevar a cabo dentro de la propia entidad u organismo o acudiendo a un tercero externo.
- C) La implantación del Sistema interno de información requiere la previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras.
- D) El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado a implantar el Sistema interno de información tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

117.- Según lo dispuesto en la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, las personas nombradas para desempeñar cargos públicos deben presentar declaración de actividades que incluirá:

- A) Actividades ejercidas durante el año anterior a la toma de posesión.
- B) Actividades ejercidas durante los dos años anteriores a la toma de posesión.
- C) Actividades ejercidas durante los tres años anteriores a la toma de posesión.
- D) Actividades ejercidas durante los cuatro años anteriores a la toma de posesión.

118.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, el plazo de prescripción de las infracciones previstas en su Título III “Régimen sancionador” será el siguiente:

- A) Tres años para las muy graves, dos años para las graves y 6 meses para las leves.
- B) Cuatro años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves.
- C) Tres años para las muy graves, dos años para las graves y un año para las leves.
- D) Cinco años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

119.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dicho Estatuto tiene por objeto:

- A) Establecer las bases del régimen estatutario aplicable a los funcionarios públicos y al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- B) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación, así como determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
- C) Desarrollar exclusivamente el régimen jurídico aplicable al personal funcionario al servicio de la Administración del Estado.
- D) Establecer las bases del régimen aplicable a los empleados públicos que se clasifican, de acuerdo con el artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en personal funcionario, laboral, eventual y directivo.

120.- Señale la respuesta correcta. En materia de función pública, no corresponde al Consell:

- A) Aprobar los proyectos de ley y los decretos en materia de personal, función pública y sistema retributivo.
- B) Establecer las instrucciones y directrices a que debe sujetarse la representación de la Administración de la Generalitat en la negociación con las organizaciones sindicales.
- C) Aprobar la oferta de empleo público para la Administración de la Generalitat.
- D) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo del personal directivo público profesional de la Presidencia de la Generalitat y de cada una de las consellerías.

121.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

- A) De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.
- B) La estructuración del personal funcionario en cuerpos y escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo se establece por el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con carácter voluntario para las Administraciones Públicas, por lo que éstas pueden optar por otro tipo de estructura, como la prevista en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, que no agrupa a su personal en cuerpos y escalas.
- C) El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no realiza ninguna mención a cuerpos y escalas.
- D) La estructuración del personal funcionario de la Administración de la Generalitat en cuerpos y escalas que realiza la Ley de la Función Pública Valenciana, incluye al personal funcionario, laboral y eventual.

122.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

- A) El personal funcionario y laboral de la Administración de la Generalitat se agrupa en cuerpos por razón del carácter homogéneo de las funciones a desempeñar.
- B) La creación de cuerpos y escalas del personal funcionario de la Administración de la Generalitat se realizará por ley y la de las agrupaciones profesionales funcionariales por reglamento.
- C) Las agrupaciones profesionales funcionariales de la Administración de la Generalitat están previstas para su provisión por personal laboral.
- D) Los cuerpos y escalas del personal funcionario, así como las agrupaciones profesionales funcionariales, de la Administración de la Generalitat se crean por ley de las Corts Valencianes.

123.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4/2021, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de los siguientes enunciados es el correcto:

- A) Los puestos de trabajo se clasificarán exclusivamente como puestos de naturaleza funcional, laboral o eventual, sin que, en ningún caso pueda atribuirse en la clasificación más de una naturaleza jurídica.
- B) Los puestos de trabajo se clasifican en función de su naturaleza en puestos funcionariales, laborales o eventuales, pudiendo, en casos excepcionales previstos en la normativa que establece los criterios generales de clasificación, determinar que un puesto pueda ser clasificado de forma indistinta para su desempeño por personal funcional o laboral, sin que quepa, en ningún caso, su ejercicio por personal eventual.
- C) Los puestos de naturaleza laboral no aparecen incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.
- D) Los puestos de naturaleza eventual no aparecen incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.

124.- De conformidad con lo previsto en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en el ámbito de la Administración de la Generalitat:

- A) El plan estratégico de recursos humanos regulado en artículo 53 de la Ley de la Función Pública Valenciana se aprobará por el Consell con una periodicidad quinquenal.
- B) Los planes de ordenación de recursos humanos podrán incluir previsiones sobre sistemas de organización del trabajo, pero no medidas de promoción interna que corresponden a la oferta de empleo público.
- C) Anualmente la Conselleria competente en materia de función pública determinará las necesidades de personal mediante la aprobación, durante el primer semestre del año natural, de la oferta de empleo público, que será publicada en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana".
- D) En la Administración de la Generalitat la aprobación de la oferta de empleo público deberá efectuarse en un plazo de tres meses desde la publicación de la correspondiente ley de presupuestos.

125.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

- A) La jubilación forzosa del personal funcionario se declarará de oficio al cumplir la edad legalmente establecida. No obstante lo anterior, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta que se cumplan los setenta años de edad.
- B) Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud de la persona funcionaria interesada, siempre que esta reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable, y siempre que tenga cumplidos los sesenta y cinco años.
- C) Procederá la jubilación del personal funcionario por la declaración de incapacidad temporal para el ejercicio de las funciones propias de los puestos de su cuerpo, escala, agrupación profesional funcional, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total, en relación con el ejercicio de las funciones propias de los puestos de su cuerpo, escala o agrupación profesional funcional.
- D) En la Administración de la Generalitat, para las solicitudes de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario se atenderá a lo siguiente: d) La resolución estimatoria de la prolongación de la permanencia en el servicio activo será objeto de revisión trimestralmente, emitiéndose, por el órgano competente, resolución de confirmación en la misma o de jubilación forzosa, según proceda, atendiendo y fundamentándose esta en los mismos extremos que se señalan en este número.

126.- De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta:

- A) Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y personal eventual.
- B) Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera; funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- C) Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; personal eventual y personal directivo.
- D) Los empleados públicos se clasifican en: funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; personal eventual y personal directivo.

127.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

- A) Todos los permisos previstos en el presente artículo se disfrutarán previa comunicación. La denegación deberá ser motivada acreditando el posible perjuicio que se ocasionaría a la organización con su concesión.
- B) En cualquier caso, el personal empleado público tendrá derecho a disfrutar de sus días por asuntos particulares dentro del año natural al que correspondan, no pudiendo este derecho quedar condicionado por la necesidad de autorización previa prevista en el párrafo anterior.
- C) Además de los días por asuntos particulares que se establezcan, el personal funcionario tendrá derecho al disfrute de cuatro días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
- D) Las funcionarias en estado de gestación disfrutarán de un permiso no retribuido a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto.

128.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

- A) La competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponde: al Consell, respecto del personal cuya gestión corresponda a dicha Conselleria y desarrolle su actividad principal adscrito a ese departamento, organismos o entidades dependientes.
- B) La competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponde: al Consell, respecto del personal docente no universitario que desarrolle su actividad principal adscrito a dicho departamento, organismos o entidades dependientes.
- C) La competencia para resolver las declaraciones de compatibilidad corresponde: al Consell, respecto del personal que desarrolla su actividad principal en la Administración de la Generalitat, en los términos previstos en el artículo 5 de la presente ley.
- D) La competencia para la resolución de las compatibilidades del resto de personal de los entes del sector público instrumental previsto en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, corresponderá al órgano de los mismos que determinen sus normas de creación.

129.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

- A) Incurrirá en responsabilidad disciplinaria el personal empleado público que, en el ejercicio de sus funciones, realice un acto o una conducta tipificada como falta, induzca directamente a otro a su realización o encubra las faltas consumadas muy graves o graves cuando se derive daño grave para la administración o la ciudadanía.
- B) Cuando no sea posible el cumplimiento de la sanción en el momento de dictarse la resolución por hallarse en una situación que lo impida, esta se hará efectiva cuando el cambio de situación lo permita, aunque haya transcurrido el plazo de prescripción.
- C) Durante la substanciación del procedimiento para la imposición de sanciones graves y muy graves, podrán adoptarse las medidas de carácter provisional que el órgano competente para resolver estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, excepto la suspensión provisional de funciones regulada en el artículo 164. La adopción de dichas medidas exigirá la correspondiente resolución motivada.
- D) La responsabilidad disciplinaria se extingue por alguna de las siguientes causas: cumplimiento de la sanción, por cambio de situación administrativa, o por prescripción de la falta o de la sanción.

130.- Señale la respuesta correcta, de acuerdo con lo establecido la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana:

- A) Corresponde la situación de servicio activo cuando el personal funcionario de carrera ocupa un puesto de trabajo y lo desempeña mediante cualquiera de los procedimientos de provisión previstos en la presente ley. No se hallará en esta situación de servicio activo el personal funcionario de carrera que haya sido cesado en tanto no se les atribuya destino en otro puesto de trabajo.
- B) El personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicios especiales: Cuando obtenga la autorización de su administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública para realizar una misión por un período nunca superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional y la retribución del mismo corra a cargo de estos organismos o programas.
- C) Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a la excedencia voluntaria por razón de violencia de género, sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que les sea exigible plazo de permanencia en la misma.
- D) El personal funcionario de carrera en la situación de servicio en otras administraciones públicas se rige por la legislación que sea aplicable en la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública en que efectivamente preste sus servicios, pero conservará su condición de personal funcionario de carrera de la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública de origen, pero no el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última.

131.- De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de los siguientes enunciados es el correcto:

- A) Los órganos de representación del personal empleado público son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal, pudiendo existir secciones dentro de estas últimas para representar al personal funcionario, laboral y directivo público.
- B) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal son los órganos a quienes corresponde la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
- C) Los Delegados de Personal tienen atribuidas funciones relativas a cuestiones individuales de los funcionarios públicos, mientras que las Juntas de Personal atienden a las cuestiones colectivas de la correspondiente unidad electoral.
- D) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

132. De conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de los siguientes enunciados es el correcto:

- A) Los órganos de representación del personal empleado público son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal, pudiendo existir secciones dentro de estas últimas para representar al personal funcionario, laboral y directivo público.
- B) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal son órganos de negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
- C) Los Delegados de Personal tienen atribuidas funciones relativas a cuestiones individuales de los funcionarios públicos, mientras que las Juntas de Personal atienden a las cuestiones colectivas de la correspondiente unidad electoral.
- D) Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

133. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale cuál de los siguientes enunciados es el correcto:

- A) En la Administración de la Generalitat, el personal funcionario de los organismos autónomos estará representado en todo caso por delegados de personal sin que quepa la constitución de juntas de personal
- B) En el supuesto de que alguien que ostente la condición de personal funcionario interino fuera elegido miembro de una junta de personal, ello supondría su reconocimiento como funcionario o funcionaria de carrera, sin perjuicio de las responsabilidades que procedan.
- C) En la Administración de la Generalitat se constituirá una junta de personal en cada uno de los organismos autónomos, siempre que tengan un censo mínimo de 50 personas funcionarias.
- D) En la Administración de la Generalitat, el procedimiento para la elección de las personas que forman parte de la junta de personal aparece regulado en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana.

134- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el tenor literal de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas:

- A) La situación de equilibrio o superávit estructural.
- B) La posición de equilibrio de mercado.
- C) La situación de equilibrio entre ingresos y gastos.
- D) La sostenibilidad o prudencia financiera.

135.- De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta correcta en relación con la organización y competencias en materia contable en la Generalitat:

- A) Corresponde al Consell aprobar la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo.
- B) La Conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda es el centro gestor de la contabilidad pública de la Generalitat Valenciana.
- C) La Cuenta General de la Generalitat se formará por la Intervención General de la Generalitat y se elevará al Consell cada 3 años.
- D) A la Intervención General de la Generalitat como centro directivo de la contabilidad pública le compete determinar las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la información contable a remitir a la Intervención General de la Generalitat, por las entidades del sector público instrumental sujetas a los principios contables públicos.

136.- En relación con la Cuenta General de la Generalitat, señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) La Cuenta General de la Generalitat de cada año se formará con los siguientes documentos: la Cuenta de la Administración de la Generalitat, las cuentas rendidas por el resto de sujetos integrados en el sector público administrativo de la Generalitat, incluidas las universidades públicas valencianas.
- B) La Cuenta General de la Generalitat de cada año se formará por la Intervención General de la Generalitat y la elevará a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana antes del día 30 de julio del año siguiente al que se refiera, para su examen y comprobación.
- C) La falta de remisión de cuentas no constituirá obstáculo para que la Intervención General de la Generalitat pueda formar la Cuenta General de la Generalitat con las cuentas recibidas.
- D) No se podrán agregar o consolidar las cuentas de una entidad cuando en el preceptivo informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión o emitido informe desfavorable o con salvedades.

137.- Señale la respuesta correcta. A efectos de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el sector público administrativo de la Generalitat no está integrado por:

- A) Los organismos autónomos de la Generalitat.
- B) La Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- C) El Comité Econòmic i Social.
- D) Las entidades públicas empresariales.

138.- La Hacienda Pública de la Generalitat está constituida por derechos de naturaleza pública y de naturaleza privada. Señale cuál de los siguientes derechos es un derecho de naturaleza privada, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- B) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
- C) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
- D) La emisión de deuda y el producto de las operaciones de crédito.

139.- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, las fundaciones del sector público de la Generalitat:

- A) Tienen personalidad jurídica de naturaleza pública y dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- B) Forman parte del sector público instrumental de la Generalitat y están facultadas para ejercer potestades administrativas y realizar actividades prestacionales o de gestión de servicios públicos.
- C) Tienen personalidad jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- D) Forman parte de los organismos públicos de la Generalitat, tienen personalidad jurídica de naturaleza privada y su patrimonio está integrado en más de un 50 por ciento por bienes cedidos por la Administración de la Generalitat.

140.- En relación con la programación presupuestaria y el objetivo de estabilidad, señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

- A) Los escenarios presupuestarios plurianuales en los que se enmarcan anualmente los Presupuestos de la Generalitat, constituyen la programación de la actividad del sector público administrativo de la Generalitat con presupuesto estimativo.
- B) Los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán entre sus parámetros la actualización de las previsiones contenidas en los escenarios presupuestarios aprobados en los 4 ejercicios anteriores.
- C) Los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites que la acción del gobierno deberá respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia en el presupuesto.
- D) Los escenarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales que abarcarán un período de 5 años.

141.- En relación con la elaboración del presupuesto de la Generalitat, señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) La Intervención General de la Generalitat acordará el límite máximo de gasto financiero de los Presupuestos de la Generalitat para el año siguiente, teniendo en cuenta el objetivo de estabilidad y sostenibilidad financiera.
- B) El Consell fijará por orden el procedimiento y los plazos para la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat.
- C) El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, integrado por el articulado con sus anexos y el estado de gastos y de ingresos, se remitirá a Les Corts antes del 15 de octubre de cada año, para su examen y aprobación o, en su caso, enmienda o devolución al Consell.
- D) La Conselleria con competencias en materia de hacienda, elaborará el anteproyecto del presupuesto de ingresos de la Administración de la Generalitat.

142.- Señale la respuesta correcta en relación con las competencias en materia gestión de gastos, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- A) Corresponde a las personas titulares de las consellerias aprobar los gastos y efectuar la disposición de crédito de los servicios propios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consell. Asimismo, les corresponde reconocer las obligaciones y proponer a la persona titular de la conselleria con competencia en materia de hacienda la ordenación de los correspondientes pagos.
- B) Corresponde a los titulares de las Direcciones Generales reconocer las obligaciones de los servicios propios de su cargo y proponer a la persona titular de su conselleria la ordenación de los correspondientes pagos.
- C) Corresponde a las personas titulares de las consellerias aprobar los gastos y ordenar los pagos de los servicios propios de su cargo.
- D) Corresponde a la persona titular de la conselleria de hacienda la propuesta y ordenación general de los pagos en el ámbito del sector público de la Generalitat.

143.- Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos de los presupuestos, solo se podrán contraer obligaciones derivadas de gastos que se efectúen en el propio ejercicio presupuestario. No obstante lo anterior, podrán aplicarse a los créditos del presupuesto vigente las siguientes obligaciones:

- A) Las que tengan su origen en resoluciones judiciales.
- B) Las que, siendo consecuencia de compromisos de gasto de ejercicios cerrados, hubieran sido debidamente adquiridas de acuerdo con el procedimiento administrativo y contable que reglamentariamente se determine.
- C) Las obligaciones de ejercicios anteriores que no se hallen comprendidas en los supuestos previstos en el artículo 39, que se aprueben por la Conselleria competente en materia de hacienda, debiéndose publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo máximo de 1 mes.
- D) Las que resulten de liquidaciones de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat.

144.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la alternativa correcta:

- A) La función interventora se ejercerá por la Intervención General de la Generalitat y sus intervenciones delegadas respecto de los actos realizados por la Administración de la Generalitat y sus organismos públicos.
- B) El Consell, a propuesta de la Intervención General de la Generalitat, podrá acordar de forma motivada la aplicación del control financiero permanente o de la auditoría pública, en sustitución de la función interventora en los órganos de la administración de la Generalitat u organismos autónomos dependientes de ésta, bien respecto de toda su actividad o exclusivamente respecto de algunas áreas de gestión.
- C) El ejercicio de la función interventora comprenderá, entre otros, la intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión, la intervención material de la ordenación del pago y la intervención formal del pago.
- D) Mediante Ley de Les Corts, se determinarán los requisitos a verificar en la fiscalización previa de las órdenes de pagos a justificar y en la constitución o modificación de los anticipos de caja fija, así como el procedimiento a seguir en la intervención de sus cuentas justificativas.

145.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la alternativa correcta:

- A) El control financiero permanente tiene por objeto la verificación de una forma continua, realizada a través de la Intervención General, de la situación y el funcionamiento de los órganos y entidades establecidos en el artículo siguiente en el aspecto económico-financiero.
- B) Anualmente la Intervención General de la Generalitat elaborará un informe comprensivo de los resultados de las actuaciones de control financiero permanente realizadas durante el ejercicio.
- C) El control financiero de subvenciones se ejercerá respecto de los órganos concedentes y, en su caso, entidades colaboradoras por razón de las subvenciones de la Administración de la Generalitat y organismos y entidades vinculados o dependientes de aquélla, otorgadas con cargo a los Presupuestos de la Generalitat o a los fondos de la Unión Europea.
- D) Las actuaciones de control financiero se documentarán en diligencias, para reflejar hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio del mismo, y en informes, que tendrán el contenido y estructura y cumplirán los requisitos que se determinen reglamentariamente.

146.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la alternativa correcta: el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, se remitirá a Les Corts para su examen y aprobación, o en su caso, enmienda o devolución al Consell antes de:

- A) El 1 de noviembre de cada año.
- B) El 1 de octubre de cada año.
- C) El 30 de junio de cada año.
- D) El 1 de diciembre de cada año.

147.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del tribunal de Cuentas, y en la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, señale la alternativa correcta:

- A) La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad económica y la igualdad de género.
- B) El resultado de la fiscalización se expondrá por medio de informes o memorias ordinarias o extraordinarias y de mociones o notas que se elevarán al Congreso de los Diputados y se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
- C) La jurisdicción contable es incompatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal.
- D) Por delegación del Tribunal de Cuentas podrán ser instruidos, por la Sindicatura de Comptes, los procedimientos jurisdiccionales pertinentes para el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que pueden incurrir quienes tengan a su cargo la recaudación, la administración o el manejo o custodia de caudales o efectos públicos.

148. Según el Tratado de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros no formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.
- B) Los Tratados podrán modificarse con arreglo a un procedimiento de revisión ordinario. No podrán modificarse con arreglo a procedimientos de revisión simplificados.
- C) El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión podrán presentar al Consejo proyectos de revisión de los Tratados.
- D) El Tratado de la Unión Europea se concluye por un período de tiempo limitado.

149. Según el Tratado de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) Los Protocolos y los Anexos de los Tratados no forman parte integrante de los mismos.
- B) Los Tratados pueden prejuzgar el régimen de la propiedad en los Estados miembros.
- C) Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.
- D) Ningún Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.

150. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, autorizaciones, recomendaciones y dictámenes.
- B) Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos.
- C) Un acto legislativo podrá delegar en el Parlamento Europeo o en el Consejo los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo.
- D) Las recomendaciones y los dictámenes serán vinculantes.

151. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) La libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
- B) Los Estados miembros no podrán facilitar, en el marco de un programa común, el intercambio de trabajadores jóvenes.
- C) A efectos de alcanzar la liberalización de un servicio determinado, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, decidirán mediante recomendaciones.
- D) Quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros, pero autorizadas cualesquiera restricciones sobre los pagos entre Estados miembros.

152. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión sustituye a la ciudadanía nacional.
- B) Quedarán prohibidos entre los Estados miembros de la Unión Europea los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición no se aplicará a los derechos de aduana de carácter fiscal.
- C) Si uno o varios Estados miembros de la Unión Europea se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados.
- D) Los ciudadanos de la Unión podrán residir libremente en el territorio de los Estados miembros, sin sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.

153. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo ordinario.
- B) Los actos legislativos delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes. La regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y podrá ser objeto de una delegación de poderes.
- C) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de un reglamento, una directiva o una decisión.
- D) Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo.

154. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) Si el Consejo estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.
- B) Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.
- C) Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá una directiva motivada al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.
- D) Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, antes de ofrecer a dicho Estado la posibilidad de presentar observaciones.

155.- Según la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de la juventud, el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) es:

- A) Un organismo autónomo.
- B) Una entidad de derecho público.
- C) Una sociedad mercantil.
- D) Una fundación pública.

156.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

- A) El Decreto 175/2021, de 29 de octubre, del Consell, de aprobación del reglamento de asistencia jurídica gratuita tiene por objeto, entre otros, desarrollar la regulación del derecho de asistencia jurídica gratuita determinado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
- B) La Generalitat Valencia no ha desarrollado reglamentariamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
- C) Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, no reconoce competencias a la Generalitat en materia de ordenación de los servicios de justicia gratuita.
- D) El reglamento de asistencia jurídica gratuita vigente en el ámbito de la Comunitat Valenciana es el Decreto 29/2001, de 30 de enero, del Consell.

157. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, señale la respuesta correcta en relación con la competencia de la Generalitat en materia de policías locales:

- A) Es competencia de la Generalitat el mando supremo de las policías locales de la Comunitat Valenciana.
- B) Es competencia de la Generalitat, el mando supremo de la Policía Autónoma y la coordinación de la actuación de las policías locales de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.
- C) La Policía Judicial se organizará al servicio, y bajo la vigilancia, de la Generalitat Valenciana.
- D) El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana no reconoce a la Generalitat ninguna competencia en materia de policías locales, dado que esta materia es exclusivamente municipal.

158. Según la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

- A) El Sistema Universitario Valenciano no está integrado por las universidades privadas.
- B) No quedarán integradas en el Sistema Universitario Valenciano las Universidades que en el futuro sean creadas o reconocidas por la Generalitat.
- C) El idioma valenciano es la lengua oficial de las universidades valencianas.
- D) Las universidades pertenecientes al Sistema Universitario Valenciano serán creadas, en el caso de las públicas, o reconocidas, en el caso de las privadas, mediante Ley de Les Corts.

159.- De acuerdo con lo que dispone la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, indique la afirmación correcta:

- A) Los centros de salud son las estructuras fundamentales del sistema valenciano de salud, siendo las demarcaciones geográficas en las que queda dividido el territorio de la Comunitat Valenciana a los efectos sanitarios.
- B) Cada provincia tendrá, como mínimo, dos departamentos de salud.
- C) El Plan de Salud de la Comunitat Valenciana será aprobado por la persona titular de la conselleria competente en materia de sanidad.
- D) El Sistema Valenciano de Salud se ordena en departamentos de salud, que equivalen a las áreas de salud previstas en la legislación básica estatal.

160.- De acuerdo con la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, marque la respuesta correcta:

- A) Son órganos para la coordinación de la acción turística: el Consejo Valenciano del Turismo, la Comisión Interdepartamental de Turismo y el Comité de Ética del Turismo.
- B) La Dirección General competente en materia de turismo de la Administración de la Generalitat es el órgano al que le corresponde el fomento y ejecución de la política turística de la Comunitat Valenciana.
- C) Las viviendas de uso turístico no son una modalidad de alojamiento turístico.
- D) Los campings no son una modalidad de alojamiento turístico.

**PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS SUPERIOR
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT, A1-01, COS GENERAL.**

**TORN LLIURE GENERAL, PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I MALALTIA MENTAL**

CONVOCATÒRIA 1/23

PRIMER EXERCICI

1r PART

TEMPS DE REALITZACIÓ:

(4 hores)

1.-Indique quin de les següents opcions és correcta, d'acord amb la Constitució Espanyola:

- A) Una llei de bases regularà les bases de l'organització militar conformement als principis de la present Constitució.
- B) Un reglament regularà les bases de l'organització militar conformement als principis de la present Constitució.
- C) Una llei orgànica regularà les bases de l'organització militar conformement als principis de la present Constitució.
- D) Un Decret llei regularà les bases de l'organització militar conformement als principis de la present Constitució.

2.-D'acord amb la Constitució Espanyola, indique l'opció correcta:

- A) La detenció preventiva no podrà durar més del temps estrictament necessari per a la realització dels esbrinaments tendents a l'esclariment dels fets, i, en tot cas, en el termini màxim de setanta-dues hores, el detingut haurà de ser posat en llibertat o a la disposició de l'autoritat judicial.
- B) La detenció preventiva no podrà durar més del temps estrictament necessari per a la realització dels esbrinaments tendents a l'esclariment dels fets, i, en tot cas, en el termini màxim de quaranta-huit hores, el detingut haurà de ser posat en llibertat o a la disposició de l'autoritat judicial.
- C) La detenció preventiva no podrà durar més del temps estrictament necessari per a la realització dels esbrinaments tendents a l'esclariment dels fets, i, en tot cas, en el termini màxim de setanta-dues hores, el detingut podrà ser posat en llibertat o a la disposició de l'autoritat judicial.
- D) La detenció preventiva no podrà durar més del temps estrictament necessari per a la realització dels esbrinaments tendents a l'esclariment dels fets, i, en tot cas, en el termini màxim de vint-i-quatre hores, el detingut haurà de ser posat en llibertat o a la disposició de l'autoritat judicial.

3.- Indique quin de les següents opcions és correcta, d'acord amb la Constitució Espanyola:

- A) En cada Cambra hi haurà una Diputació Permanent composta per un mínim de vint membres, que representaran els grups parlamentaris, en proporció a la seua importància numèrica.
- B) En cada Cambra hi haurà una Diputació Permanent composta per un mínim de vint-i-un membres, que representaran els grups parlamentaris, en proporció a la seua importància numèrica.
- C) En cada Cambra hi haurà una Diputació Permanent composta per un mínim de vint-i-dos membres, que representaran els grups parlamentaris, en proporció a la seua importància numèrica.
- D) En cada Cambra hi haurà una Diputació Permanent composta per un mínim de vint-i-tres membres, que representaran els grups parlamentaris, en proporció a la seua importància numèrica.

4.- Indique quin de les següents afirmacions recollides en la Constitució Espanyola és correcta:

- A) Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de dos cinquens de cadascuna de les Cambres.
- B) Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de tres quarts de cadascuna de les Cambres.
- C) Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de dos terços de cadascuna de les Cambres.
- D) Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de tres cinquens cadascuna de les Cambres.

5.-D'acord amb la Constitució Espanyola, indique l'opció correcta:

- A) El Rei sancionarà en el termini de vint dies les lleis aprovades per les Corts Generals, i les promulgarà i ordenarà la seua immediata publicació.
- B) El Rei sancionarà en el termini d'un mes les lleis aprovades per les Corts Generals, i les promulgarà i ordenarà la seua immediata publicació.
- C) El Rei sancionarà en el termini de deu dies les lleis aprovades per les Corts Generals, i les promulgarà i ordenarà la seua immediata publicació.
- D) El Rei sancionarà en el termini de quinze dies les lleis aprovades per les Corts Generals, i les promulgarà i ordenarà la seua immediata publicació.

6.- En l'organització central de l'Estat, són òrgans superiors els següents:

- A) El President i els Ministres.
- B) Els Ministres i els Secretaris d'Estat.
- C) Els Ministres, els Secretaris d'Estat i els Sotssecretaris.
- D) Els Ministres, els Secretaris d'Estat, els Sotssecretaris i els Secretaris generals tècnics.

7.- Indique quin de les següents afirmacions recollides en la Constitució Espanyola és correcta:

- A) La prestació del consentiment de l'Estat per a obligar-se per mitjà de tractats o convenis requerirà la prèvia autorització de les Corts Generals, en relació amb els Tractats o convenis que afecten la integritat territorial de l'Estat o als drets i deures fonamentals establits en el Títol I.
- B) La prestació del consentiment de l'Estat per a obligar-se per mitjà de tractats o convenis requerirà la prèvia autorització de les Corts Generals, en relació amb els Tractats o convenis que afecten la integritat territorial de l'Estat o als drets i deures fonamentals establits en el Títol II.
- C) La prestació del consentiment de l'Estat per a obligar-se per mitjà de tractats o convenis requerirà prèvia comunicació a les Corts Generals, en relació amb els Tractats o convenis que afecten la integritat territorial de l'Estat o als drets i deures fonamentals establits en el Títol I.
- D) La prestació del consentiment de l'Estat per a obligar-se per mitjà de tractats o convenis requerirà prèvia comunicació a les Corts Generals, en relació amb els Tractats o convenis que afecten la integritat territorial de l'Estat o als drets i deures fonamentals establits en el Títol II.

8.-D'acord amb la Constitució Espanyola, en els casos en els quals el Rei propose un candidat a President del Govern, indique l'opció correcta:

- A) Si el Congrés dels Diputats, pel vot de les tres quartes parts dels seus membres, atorgara la seua confiança a este candidat, el Rei el nomenarà President. Si no s'aconsegueix esta majoria, se sotmetrà la mateixa proposta a nova votació quaranta-huit hores després de l'anterior, i la confiança s'entendrà atorgada si obtinguera la majoria simple.
- B) Si el Congrés dels Diputats, pel vot de la majoria absoluta dels seus membres, atorgara la seua confiança a este candidat, el Rei el nomenarà President. Si no s'aconsegueix esta majoria, se sotmetrà la mateixa proposta a nova votació quaranta-huit hores després de l'anterior, i la confiança s'entendrà atorgada si obtinguera la majoria simple.
- C) Si el Congrés dels Diputats, pel vot de les tres quartes parts dels seus membres, atorgara la seua confiança a este candidat, el Rei el nomenarà President. Si no s'aconsegueix esta majoria, se sotmetrà la mateixa proposta a nova votació quaranta-huit hores després de l'anterior, i la confiança s'entendrà atorgada si obtinguera la majoria simple.
- D) Si el Congrés dels Diputats, pel vot de la majoria absoluta dels seus membres, atorgara la seua confiança a este candidat, el Rei el nomenarà President. Si no s'aconsegueix esta majoria, se sotmetrà la mateixa proposta a nova votació quaranta-huit hores després de l'anterior, i la confiança s'entendrà atorgada si obtinguera la majoria absoluta.

9.- En relació amb la responsabilitat criminal del President i altres membres del Govern, indique l'opció correcta d'acord amb la Constitució Espanyola:

- A) Si l'acusació fora per traïció o per qualsevol delicte contra la seguretat de l'Estat en l'exercici de les seues funcions, només podrà ser plantejada per iniciativa de la meitat dels membres del Congrés, i amb l'aprovació de la majoria absoluta d'este.
- B) Si l'acusació fora per traïció o per qualsevol delicte contra la seguretat de l'Estat en l'exercici de les seues funcions, només podrà ser plantejada per iniciativa de la quarta part dels membres del Congrés, i amb l'aprovació de la majoria simple d'este.
- C) Si l'acusació fora per traïció o per qualsevol delicte contra la seguretat de l'Estat en l'exercici de les seues funcions, només podrà ser plantejada per iniciativa de la meitat parteix dels membres del Congrés, i amb l'aprovació de la majoria simple d'este.
- D) Si l'acusació fora per traïció o per qualsevol delicte contra la seguretat de l'Estat en l'exercici de les seues funcions, només podrà ser plantejada per iniciativa de la quarta part dels membres del Congrés, i amb l'aprovació de la majoria absoluta d'este.

10.-Segons el tenor literal de la Constitució Espanyola:

- A) La moció de censura no podrà ser votada fins que transcorreguen quatre dies des de la seua presentació. En els tres primers dies d'este termini podran presentar-se mocions alternatives.
- B) La moció de censura no podrà ser votada fins que transcorreguen dos dies des de la seua presentació. En les primeres vint-i-quatre hores d'este termini podran presentar-se mocions alternatives.
- C) La moció de censura no podrà ser votada fins que transcorreguen cinc dies des de la seua presentació. En els dos primers dies d'este termini podran presentar-se mocions alternatives.
- D) La moció de censura no podrà ser votada fins que transcorreguen tres dies des de la seua presentació. En els dos primers dies d'este termini podran presentar-se mocions alternatives.

11.-D'acord amb la Constitució Espanyola, indique l'opció correcta:

- A) L'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficiència, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret.
- B) L'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret.
- C) L'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficiència, jerarquia, centralització, concentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret.
- D) L'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, centralització, concentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret.

12.-D'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques:

- A) En l'organització territorial de l'Administració General de l'Estat són òrgans directius tant els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes, que tindran rang de Director General, com els Subdelegats del Govern a les províncies, els quals tindran nivell de Subdirector general.
- B) En l'organització territorial de l'Administració General de l'Estat són òrgans superiors punt els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes, que tindran rang de Director General, com els Subdelegats del Govern a les províncies, els quals tindran nivell de Subdirector general.
- C) En l'organització territorial de l'Administració General de l'Estat són òrgans directius tant els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes, que tindran rang de Sotssecretari, com els Subdelegats del Govern a les províncies, els quals tindran nivell de Subdirector general.
- D) En l'organització territorial de l'Administració General de l'Estat són òrgans superiors punt els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes, que tindran rang de Sotssecretari, com els Subdelegats del Govern a les províncies, els quals tindran nivell de Subdirector general.

13.-D'acord amb la Constitució Espanyola, indique l'opció correcta:

- A) La llei regularà el règim jurídic dels béns de domini públic i dels comunals, inspirant-se en els principis d'inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat, així com la seua afectació.
- B) La llei regularà el règim jurídic dels béns de domini públic i dels comunals, inspirant-se en els principis d'alienabilitat, imprescriptibilitat i embargabilitat, així com la seua desafectació.
- C) La llei regularà el règim jurídic dels béns de domini públic i dels comunals, inspirant-se en els principis d'inalienabilitat, imprescriptibilitat i inembargabilitat, així com la seua desafectació.
- D) La llei regularà el règim jurídic dels béns de domini públic i dels comunals, inspirant-se en els principis d'alienabilitat, imprescriptibilitat i embargabilitat, així com la seua afectació.

14.-D'acord amb la literalitat de la Constitució Espanyola:

- A) La potestat originària per a establir els tributs correspon a l'Estat, mitjançant llei orgànica.
- B) La potestat originària per a establir els tributs correspon exclusivament a l'Estat, mitjançant llei.
- C) La potestat originària per a establir els tributs correspon a l'Estat i a les Comunitats Autònomes, mitjançant llei.
- D) La potestat originària per a establir els tributs correspon exclusivament a l'Estat, mitjançant llei orgànica.

15.-D'acord amb la Constitució Espanyola, indique l'opció correcta:

- A) La llei de Pressupostos no pot crear tributs. Podrà modificar-los quan una llei tributària substantiva així ho preveja.
- B) La llei de Pressupostos pot crear tributs i podrà també modificar-los quan una llei tributària substantiva així ho preveja.
- C) La llei de Pressupostos no pot crear tributs. Podrà modificar-los quan una llei orgànica així ho preveja.
- D) La llei de Pressupostos pot crear tributs i podrà també modificar-los quan una llei orgànica així ho preveja.

16.-D'acord amb la literalitat de la Constitució Espanyola:

- A) Els membres del Tribunal de Comptes gaudiran de la mateixa independència i inamovibilitat i estaran sotmesos a les mateixes incompatibilitats que els membres del Govern.
- B) Els membres del Tribunal de Comptes gaudiran de la mateixa independència i inamovibilitat i estaran sotmesos a les mateixes incompatibilitats que els Fiscals.
- C) Els membres del Tribunal de Comptes gaudiran de la mateixa independència i inamovibilitat i estaran sotmesos a les mateixes incompatibilitats que els membres del Congrés.
- D) Els membres del Tribunal de Comptes gaudiran de la mateixa independència i inamovibilitat i estaran sotmesos a les mateixes incompatibilitats que els Jutges.

17.-Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola de 1978:

- A) El Ministeri Fiscal exerceix les seues funcions per mitjà d'òrgans propis conformement als principis d'unitat d'actuació i independència jeràrquica i amb subjecció, en tot cas, als de legalitat i imparcialitat.
- B) El Ministeri Fiscal, sense perjudici de les funcions encomanades a altres òrgans, té per missió promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interés públic tutelat per la llei, d'ofici o a petició dels interessats, així com vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant estos la satisfacció de l'interés social.
- C) El fiscal general de l'Estat serà nomenat pel Rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial, oït el Govern.
- D) Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració de Justícia mitjançant la institució del Jurat, en la forma i respecte a aquells processos civils i penals que la llei determine, així com en els Tribunals consuetudinaris i tradicionals.

18.-Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola de 1978:

- A) El Consell General del Poder Judicial estarà integrat pel president del Tribunal Suprem, que el presidirà, i per vint membres nomenats pel Rei per un període de cinc anys.
- B) El Consell General del Poder Judicial estarà integrat pel president del Tribunal Superior de Justícia, que el presidirà, i per vint membres nomenats pel Rei per un període de cinc anys.
- C) El Consell General del Poder Judicial estarà integrat pel President del Tribunal Suprem, que el presidirà, i per vint membres nomenats pel Rei per un període de quatre anys.
- D) El Consell General del Poder Judicial estarà integrat pel President del Tribunal Constitucional, que el presidirà, i per vint membres nomenats pel Rei per un període de cinc anys.

19.-Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola de 1978:

- A) Els membres del Tribunal Constitucional hauran de ser nomenats exclusivament entre Magistrats i Fiscals, amb més de quinze anys d'exercici professional.
- B) Els membres del Tribunal Constitucional seran designats per un període de nou anys i es renovaran per tercers parts cada tres.
- C) Estan legitimats per a interposar el recurs d'inconstitucionalitat, exclusivament: el President del Govern, 50 Diputats, 50 Senadors, els òrgans col·legiats executius de les Comunitats Autònomes.
- D) El Govern podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les Comunitats Autònomes. La impugnació en cap cas produirà la suspensió de la disposició o resolució recorreguda.

20.-Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola de 1978:

- A) La província és una entitat local sense personalitat jurídica pròpia, determinada per l'agrupació de municipis i divisió territorial per al compliment de les activitats de l'Estat. Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals mitjançant llei orgànica.
- B) El Govern i l'administració autònoma de les províncies estaran encomanats a Diputacions o altres Corporacions de caràcter representatiu.
- C) No es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província.
- D) Les Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l'acompliment de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions respectives i es nodriran exclusivament dels tributs propis.

21.-Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola de 1978:

- A) Si una Comunitat Autònoma no complira les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposen, o actuara de manera que atempte greument l'interés general d'Espanya, el Govern, en tot cas, podrà adoptar les mesures necessàries per a obligar a aquella al compliment forçós d'estes obligacions o per a la protecció de l'esmentat interés general.
- B) Un Delegat nomenat pel Govern dirigirà l'Administració de l'Estat en el territori de la Comunitat Autònoma i la coordinarà, quan siga procedent, amb l'administració pròpia de la Comunitat.
- C) El projecte d'Estatut serà elaborat per una assemblea composta pels membres de la Diputació o òrgan interinsular de les províncies afectades i pels Diputats i Senadors triats en estes i serà elevat al Govern per a la seua tramitació com a decret llei.
- D) Només en casos excepcionals es podrà admetre la federació de Comunitats Autònomes.

22.-Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola de 1978:

- A) Les Comunitats Autònomes gaudiran d'autonomia financera per al desenvolupament i execució de les seues competències conformement als principis de coordinació amb la Hisenda estatal i de solidaritat entre tots els espanyols.
- B) En els Pressupostos Generals de l'Estat haurà d'establir-se una assignació a les Comunitats Autònomes en funció del volum dels serveis i activitats estatals que hagen assumit i de la garantia d'un nivell mínim en la prestació dels serveis públics fonamentals en tot el territori espanyol.
- C) De conformitat amb el que preveu l'article 148.1 de la CE, les Comunitats Autònomes podran assumir competències en les següents matèries: Nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i dret d'asil.
- D) De conformitat amb el que preveu l'article 148.1 de la CE, les Comunitats Autònomes podran assumir competències en les següents matèries: Administració de Justícia.

23.-Indique l'opció correcta en relació amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: la Comunitat Valenciana, com a regió de la Unió Europea, sense perjudici de la legislació de l'Estat:

- A) Participarà en els mecanismes de control del principi de subsidiarietat previst en el Dret estatal.
- B) Ostenta la competència exclusiva per al desenvolupament i execució de les normes i disposicions europees en l'àmbit de les seues competències.
- C) Haurà de participar, de manera especial, en el marc de l'Associació Euromediterrània.
- D) Tindrà el President com a representant de la Generalitat en el Comité de les Regions.

24.-D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana:

- A) La Comunitat Valenciana, prèvia autorització de Les Corts, podrà establir convenis de col·laboració de gestió i prestació de serveis amb altres regions europees.
- B) La Generalitat, prèvia autorització de Les Corts, haurà d'establir convenis de col·laboració de gestió i prestació de serveis amb altres regions europees.
- C) La Comunitat Valenciana, prèvia autorització de Les Corts, haurà d'establir convenis de col·laboració de gestió i prestació de serveis amb altres regions europees.
- D) La Generalitat, prèvia autorització de Les Corts, podrà establir convenis de col·laboració de gestió i prestació de serveis amb altres regions europees.

25.-D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana:

- A) Les lleis de la Generalitat seran promulgades, en nom del Rei, pel seu President i publicades, en les dues llengües oficials en el "Diari Oficial de la Generalitat" en el termini de quinze dies des de la seua aprovació, i en el "Boletín Oficial del Estado". Per a la seua entrada en vigor regirà la data de publicació el "Diari Oficial de la Generalitat".
- B) El Consell exerceix la potestat legislativa d'acord amb la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i les lleis.
- C) La potestat legislativa dins de la Generalitat correspon a les Corts Generals, que representen el poble.
- D) Les Corts són inviolables i gaudeixen d'independència.

26.- D'acord amb la Llei electoral valenciana, indique l'opció correcta:

- A) Les causes d'inelegibilitat dels Diputats ho són també d'incompatibilitat.
- B) L'examen i control de les incompatibilitats dels candidats proclamats electes es portarà a efectes per les Corts Valencianes a través del procediment judicial corresponent.
- C) L'examen i control de les incompatibilitats dels candidats proclamats electes es portarà a efectes per les Corts Valencianes a través del procediment administratiu aprovat pel Consell.
- D) El Diputat cessarà en la seua condició de tal, si acceptara un càrrec, funció o situació no constitutiva d'incompatibilitat.

27.- Indique l'opció correcta en relació amb el regulat per la legislació electoral valenciana sobre l'atribució d'escons d'acord amb els resultats de l'escrutini:

- A) No es tindran en compte aquelles candidatures que no hagueren obtingut almenys el 6 per 100 dels vots emesos a la Comunitat Valenciana.
- B) No es tindran en compte aquelles candidatures que no hagueren obtingut almenys el 3 per 100 dels vots emesos a la Comunitat Valenciana.
- C) No es tindran en compte aquelles candidatures que no hagueren obtingut almenys el 5 per 100 dels vots emesos a la Comunitat Valenciana.
- D) No es tindran en compte aquelles candidatures que no hagueren obtingut almenys el 4 per 100 dels vots emesos a la Comunitat Valenciana.

28.- D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana:

- A) La Generalitat, en el marc de les seues competències de l'Agenda 2030 i mitjançant la seua organització jurídica, promourà les condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans valencians i dels grups i col·lectius en què s'integren siguen objecte d'una aplicació real i efectiva.
- B) Mitjançant una Llei de Les Corts s'elaborarà la Carta de Drets Civils de la Comunitat Valenciana.
- C) La Generalitat, en el marc de les seues competències i mitjançant la seua organització jurídica, promourà les condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans valencians i dels grups i col·lectius en què s'integren siguen objecte d'una aplicació real i efectiva.
- D) La Generalitat defensarà i promourà els drets civils dels valencians que representen un àmbit inseparable del respecte dels valors i drets universals de les persones.

29.-Segons estableix el Reglament de les Corts Valencianes, indique l'opció correcta:

- A) L'acord de convalidació o derogació d'un decret llei podrà ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
- B) Convalidat un decret llei, la Presidència de les Corts Valencianes preguntarà si algun grup parlamentari sol·licita que es tramite com a projecte de llei. En cas afirmatiu, la sol·licitud se sotmetrà, sense debat a la consideració de la cambra.
- C) El debat i votació sobre la convalidació o derogació d'un decret llei es realitzarà en el Ple de les Corts Valencianes o de la Diputació Permanent, abans que transcorreguen els trenta dies següents a la seua sanció, de conformitat amb el que estableix l'article 86.2 de la Constitució espanyola.
- D) Quan el Consell, en casos d'extraordinària i urgent necessitat, dictara reglaments provisionals mitjançant decrets llei, estos requeriran la convalidació del Ple de la cambra.

30.-Segons estableix el Reglament de les Corts Valencianes, indique l'opció correcta:

- A) Els diputats i les diputades podran percebre una assignació econòmica que els permeta complir eficaçment i dignament la seua funció.
- B) Per al millor compliment de les seues funcions parlamentàries, els diputats i les diputades, prèvia autorització del respectiu grup parlamentari, tindran la facultat de recaptar dades de les administracions públiques de la Generalitat.
- C) Els diputats i les diputades tindran dret a formar part, almenys, de la Diputació Permanent, i a exercir i desenvolupar les funcions que el Reglament de les Corts Valencianes els atribueix.
- D) Els diputats i les diputades tenen dret a rebre directament o a través del seu grup parlamentari la informació i documentació necessària per al desenvolupament de les seues tasques.

31.-Segons estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el President o Presidenta de la Generalitat, com a més alt representant de la Comunitat Valenciana:

- A) Nomenarà i separarà els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, a proposta del Conseller corresponent.
- B) Proposarà a les Corts, per al seu debat i aprovació, els convenis i acords de col·laboració amb l'estat i les altres comunitats autònomes en matèria de competència exclusiva de la Generalitat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Les Corts.
- C) Promulgarà, en nom del Rei, les lleis de la Generalitat.
- D) Nomenarà els alts càrrecs de la Comunitat Valenciana que les lleis determinen.

32.-Segons estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el President o Presidenta de la Generalitat dirigeix i coordina les accions del Consell, sense perjudici de les atribucions i responsabilitat de cada conseller en la seua gestió, li correspon a este efecte:

- A) Determinar les directrius de l'acció de Govern, d'acord amb el que establisca sobre este tema el Consell.
- B) Proposar a Les Corts la creació de persones jurídiques públiques i privades.
- C) Establir les directrius generals de l'acció del Consell.
- D) La planificació i desenvolupament de la política valenciana.

33.-En relació amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sobre les Ordres de les Comissions Delegades del Consell:

- A) Seran signades pel President de la comissió i confirmades pel Secretari d'esta.
- B) Adoptaran la forma d'Ordres de les Comissions Delegades del Consell els actes singulars emanats d'estes en els termes dels seus Decrets constitutius.
- C) Adoptaran la forma d'Ordres de les Comissions Delegades del Consell els actes singulars emanats d'estes en els termes de les seues Ordres constitutives.
- D) Adoptaran la forma d'Ordres de les Comissions Delegades del Consell les disposicions conseqüència de l'exercici de la potestat reglamentària dels seus membres en tot cas.

34.- En relació amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sobre les funcions dels Consellers o Conselleres, com a membres del Consell i caps de Departament:

- A) Assistiran a les reunions del Consell i votaran els seus acords.
- B) Proposaran al Consell el nomenament i cessament d'alts càrrecs del seu departament.
- C) Proposaran al President de la Generalitat el cessament d'altres Consellers.
- D) Formularan motivadament el projecte de pressupostos de la Generalitat.

35.- En relació amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sobre la qüestió de confiança del President o Presidenta de la Generalitat:

- A) Si el Congrés nega la seua confiança al Govern, este presentarà la seua dimissió al Rei, i es procedirà a continuació a la designació del President del Govern, segons el que disposa l'article 99 de la Constitució.
- B) La confiança s'entendrà atorgada quan obtinga el vot mínim de 6 setenes parts de les Corts Valencianes.
- C) El President de la Generalitat, prèvia deliberació del Consell, pot plantejar davant Les Corts la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de Llei, conformement al que estableix l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia.
- D) La qüestió de confiança es presentarà, en escrit fotocopiats per totes dues cares, en qualsevol registre administratiu, acompanyada de l'abonament de les taxes del Model 347.

36.-En relació amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell:

- A) Sota la indirecta dependència de cada Conseller, es crearà la Sotssecretaria, que durà a terme la inspecció de tots els serveis del seu àmbit, ostentant, en tot cas, la prefectura de tot el personal d'esta.
- B) Sota la directa dependència del President i de cada Conseller, es crearà la Secretaria General Administrativa, que durà a terme la inspecció de tots els serveis del seu àmbit, ostentant, en tot cas, la prefectura de tot el personal d'esta.
- C) Sota la directa dependència del President i de cada Conseller, es crearà la Sotssecretaria, que durà a terme la inspecció de tots els serveis del seu àmbit, ostentant la prefectura de tot el personal d'esta.
- D) Sota l'única dependència del cada Conseller, es crearà la Sotssecretaria, que durà a terme la inspecció de tots els serveis del seu àmbit.

37.-En relació amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Consell, sobre l'organització, competències i estructura de l'Administració pública de la Generalitat:

- A) En totes les Conselleries, i en la Presidència, si és el cas, com a màxim òrgan de nivell administratiu de cadascuna d'estes, hi haurà una única Secretaria General Administrativa, dependent de la Sotssecretaria.
- B) El nivell administratiu s'organitzarà en àrees, serveis, seccions, unitats i negociats, podent establir-se altres unitats quan així siga necessari.
- C) Els serveis perifèrics seran l'expressió organitzativa del principi de desorganització que ha de regir en l'activitat de l'Administració de la Generalitat.
- D) Són funcions de la Secretaria General Administrativa donar suport directe al titular de la Secretaria Autònoma, i sota la seua autoritat atendre tots els serveis comuns del Departament.

38.-En relació amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sobre la responsabilitat dels membres del Consell i de l'Administració Pública de la Generalitat:

- A) La responsabilitat penal i civil del President de la Generalitat s'exigirà, a proposta de Les Corts, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, si és el cas, davant el Tribunal Suprem.
- B) La responsabilitat penal i civil dels membres del Consell s'exigirà, a proposta de Les Corts, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, si és el cas, davant el Tribunal Suprem.
- C) La responsabilitat penal i civil dels membres del Consell s'exigirà davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana o, si és el cas, davant el Tribunal Suprem.
- D) La responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública de la Generalitat serà exigible, en tot cas, per tota lesió que, a conseqüència del funcionament dels serveis públics, patisquen els ciutadans en qualsevol dels seus béns i drets.

39.-En relació amb el que estableix la legislació valenciana que regula l'objecte, funcions i competències del Síndic de Greuges :

- A) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és una institució de caràcter públic, integrada en el conjunt d'institucions que, de conformitat amb l'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia, formen part de l'Administració Pública del Consell.
- B) El Síndic de Greuges té la condició de defensor dels drets de la infància i de l'adolescència, sense detriment de les funcions que corresponguen al Ministeri Fiscal.
- C) El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana es configura, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, com a alt comissionat de les Corts Valencianes designat per estes per a vetlar per la defensa dels drets i les llibertats reconeguts, entre altres normes, en la Carta de Drets Civils de la Comunitat Valenciana.
- D) El Síndic de Greuges té la seua seu oficial a la ciutat de Castelló.

40.- En relació amb el que estableix la legislació valenciana que regula l'objecte, funcions i competències de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua:

- A) És competència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la normativa oficial del valencià en tots els seus aspectes.
- B) L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una Institució de caràcter públic, adscrita a la Conselleria competent en matèria de Cultura.
- C) L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una Institució de caràcter públic, adscrita a la Conselleria competent en matèria d'Educació.
- D) És competència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la normativa oficial del valencià en aquells aspectes que establisca el titular de la Conselleria en matèria d'Educació.

41.- En relació amb el que estableix la legislació valenciana que regula l'objecte, funcions i competències de la Sindicatura de Comptes :

- A) Per delegació del Tribunal Suprem podran ser instruïts, per la Sindicatura de Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què poden incórrer els qui tinguen al seu càrrec la recaptació, l'administració o el maneig o custòdia de cabals o efectes públics.
- B) Per delegació del Tribunal de Constitucional podran ser instruïts, per la Sindicatura de Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què poden incórrer els qui tinguen al seu càrrec la recaptació, l'administració o el maneig o custòdia de cabals o efectes públics.
- C) Per delegació del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana podran ser instruïts, per la Sindicatura de Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què poden incórrer els qui tinguen al seu càrrec la recaptació, l'administració o el maneig o custòdia de cabals o efectes públics.
- D) Per delegació del Tribunal de Comptes podran ser instruïts, per la Sindicatura de Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què poden incórrer els qui tinguen al seu càrrec la recaptació, l'administració o el maneig o custòdia de cabals o efectes públics.

42.-Indique l'opció correcta en relació amb el que estableix el Dret de la Unió Europea sobre composició i funcions del Parlament Europeu:

- A) Haurà de reunir-se en període parcial de sessions extraordinari a petició de la majoria dels membres que el componen, del Consell o de la Comissió.
- B) Podrà reunir-se en període parcial de sessions extraordinari a petició de la majoria dels membres que el componen, del Consell o de la Comissió.
- C) Celebrarà de manera bianual un període de sessions.
- D) Podrà reunir-se, prèvia convocatòria, el segon dimarts de març.

43.-Indique l'opció correcta en relació amb el que estableix el Dret de la Unió Europea sobre composició i funcions del Consell Europeu:

- A) En cas de votació, cada membre del Consell només pot actuar en representació de si mateix.
- B) El Consell Europeu estarà assistit per la Secretaria General Administrativa del Consell.
- C) El Consell estarà assistit per la Secretaria General Administrativa del Consell Europeu.
- D) L'abstenció dels membres presents o representats no obstarà a l'adopció dels acords del Consell Europeu que requerisquen unanimitat.

44.-Indique l'opció correcta en relació amb el que estableix el Dret de la Unió Europea sobre composició i funcions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea:

- A) El Tribunal de Justícia actuarà en Sales o en Gran Sala, de conformitat amb les normes establides sobre este tema en l'Estatut del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
- B) El Tribunal de Justícia estarà assistit per díhuit advocats generals.
- C) Els jutges del Tribunal de Justícia de la Unió Europea elegiran d'entre ells el seu President per un període de sis anys.
- D) El Tribunal de Justícia establirà el seu Reglament de Procediment que requerirà l'aprovació del Tribunal de Comptes.

45.-Indique l'opció correcta en relació amb el que estableix el Dret de la Unió Europea sobre composició i funcions del Comité de les Regions:

- A) Els membres del Comité de les Regions, així com un nombre igual de suplents, seran nomenats per a un període de sis anys.
- B) El comité de les Regions podrà designar a qui considere com a President, Sotssecretari, Lletrat Major i a la resta de la Mesa, per un període de 3 anys.
- C) El nombre de membres del Comité de les regions no excedirà els tres-cents cinquanta.
- D) El mandat dels membres del Comité no serà renovable.

46.-Indique l'opció correcta en relació amb el que estableix la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere sobre la tutela institucional:

- A) La persona titular de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere donarà ordres i instruccions a les altres administracions amb competències en la matèria.
- B) Reglamentàriament es determinarà el rang i les funcions concretes de la persona titular de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.
- C) La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere estarà adscrita en tot al Ministeri d'Igualtat.
- D) La persona titular de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere només estarà legitimada davant els òrgans jurisdiccionals per a intervindre en defensa dels drets tutelats en la Llei orgànica 1/2004 i així ho regula la legislació substantiva processal.

47.-Indique l'opció correcta en relació amb el que estableix la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere sobre drets de les dones víctimes de violència de gènere:

- A) L'import de les ajudes socials serà equivalent al de vint-i-quatre mesos de subsidi per desocupació, en tot cas.
- B) L'import de les ajudes socials, quant la víctima de la violència exercida contra la dona tinga reconeguda oficialment una discapacitat en grau igual o superior al 66 per cent, l'import serà equivalent a dos mesos de subsidi per desocupació.
- C) L'import de les ajudes socials serà equivalent al de sis mesos de subsidi per desocupació.
- D) Les ajudes socials regulades en la Llei orgànica 1/2004, no són compatibles amb qualsevol altra ajuda econòmica.

48.-D'acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, indique l'opció correcta:

- A) En els termes que reglamentàriament es determinen, el Govern elaborarà un informe periòdic sobre el conjunt de les seues actuacions en relació amb l'efectivitat del principi d'igualtat entre dones i homes.
- B) En els termes que legalment es determinen, el Govern elaborarà un informe periòdic sobre el conjunt de les seues actuacions en relació amb l'efectivitat del principi d'igualtat entre dones i homes.
- C) En els termes que reglamentàriament es determinen, el Senat elaborarà un informe periòdic sobre el conjunt de les seues actuacions en relació amb l'efectivitat del principi d'igualtat entre dones i homes.
- D) En els termes que legalment es determinen, el Senat elaborarà un informe periòdic sobre el conjunt de les seues actuacions en relació amb l'efectivitat del principi d'igualtat entre dones i homes.

49.-D'acord amb la literalitat de l'article 50 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes: Sent que la Generalitat té l'obligació d'impulsar polítiques tendents a eliminar les discriminacions respecte a les dones a la nostra Comunitat i promoure la plena participació de les dones en la vida política, econòmica i social:

- A) Resulta imprescindible comptar amb l'assessorament d'un òrgan de participació com és l'Observatori Valencià de les Dones.
- B) Resulta imprescindible comptar amb l'assessorament d'un òrgan de participació com és el Consell Valencià de les Dones.
- C) Resulta imprescindible comptar amb l'assessorament d'un òrgan de participació com és el Consell Valencià d'Igualtat.
- D) Resulta imprescindible comptar amb l'assessorament d'un òrgan de participació com és l'Observatori Valencià d'Igualtat.

50.-D'acord amb la literalitat de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes, sempre que siga compatible amb les previsions de la Llei Electoral Valenciana:

- A) Les subvencions electorals de la Generalitat reconegudes per llei s'incrementaran en un 5 per cent per als escons obtinguts per dones.
- B) Les subvencions electorals de la Generalitat reconegudes per llei s'incrementaran en un 10 per cent per als escons obtinguts per dones.
- C) Les subvencions electorals de la Generalitat reconegudes per llei s'incrementaran en un 15 per cent per als escons obtinguts per dones.
- D) Les subvencions electorals de la Generalitat reconegudes per llei s'incrementaran en un 20 per cent per als escons obtinguts per dones.

51.- Indique l'enunciat correcte, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) En relació amb el recurs d'alçada, el termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà d'un mes.
- B) En relació amb el recurs d'alçada, el termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de tres mesos.
- C) En relació amb el recurs d'alçada, el termini màxim per a dictar la resolució serà d'un mes i per a notificar-la de 3 mesos.
- D) En relació amb el recurs d'alçada, el termini màxim per a dictar la resolució serà de tres mesos i per a notificar-la d'1 mes.

52.- Indique l'enunciat correcte, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) En virtut del principi de necessitat, la iniciativa reguladora que es propose haurà de contindre la regulació imprescindible per a atendre la necessitat a cobrir amb la norma, després de constatar que no existeixen altres mesures menys restrictives de drets, o que imposen menys obligacions als destinataris.
- B) Les disposicions administratives s'ajustaran al principi d'unitat que establisquen les lleis i els reglaments.
- C) En aplicació del principi de proporcionalitat, la iniciativa normativa ha d'evitar càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seua aplicació, la gestió dels recursos públics.
- D) Els reglaments i disposicions administratives no podran vulnerar la Constitució o les lleis ni regular aquelles matèries que la Constitució o els Estatuts d'Autonomia reconeixen de la competència de les Corts Generals o de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes.

53.- Segons l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques, possibilitaran l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents propis del seu procés d'elaboració, en aplicació del principi de:

- A) Seguretat jurídica.
- B) Accessibilitat universal.
- C) Transparència.
- D) Publicitat.

54.- De conformitat amb el que es disposa en l'article 17 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els documents electrònics:

- A) Hauran de conservar-se en un format que permeti garantir l'autenticitat, integritat i traçabilitat del document.
- B) Hauran de conservar-se en un format que permeti garantir l'autenticitat, integritat i conservació del document.
- C) Hauran de conservar-se en un format que permeti garantir l'autenticitat, integritat i confidencialitat del document.
- D) Hauran de conservar-se en un format que permeti garantir l'autenticitat, integritat i protecció del document.

55.- Segons el que es preveu en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indique quin de les següents afirmacions en relació amb els registres no és correcta:

- A) En cada assentament que es practique s'emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada del document de què es tracte.
- B) Els Organismes públics vinculats i independents de cada Administració podran disposar d'un registre electrònic auxiliar plenament interoperable i interconnectat amb el Registre Electrònic General de l'Administració de la qual depén.
- C) El Registre Electrònic General de cada Administració funcionarà com un portal que facilitarà l'accés als registres electrònics de cada Organisme.
- D) Les disposicions de creació dels registres electrònics es publicaran en el diari oficial corresponent i el seu text íntegre haurà d'estar disponible per a consulta en la seu electrònica d'accés al registre.

56.- Indique l'afirmació incorrecta, segons l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) Són nuls de ple dret els actes de les Administracions Públiques dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori.
- B) Són nuls de ple dret els actes de les Administracions Públiques que siguin constitutius d'infracció administrativa o es dicten a conseqüència d'esta.
- C) Són nuls de ple dret els actes de les Administracions Públiques expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan es manque dels requisits essencials per a la seua adquisició.
- D) Són nuls de ple dret els actes de les Administracions Públiques que tinguen un contingut impossible.

57.- Indique l'afirmació incorrecta, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) Les resolucions administratives de caràcter particular no podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter general, encara que aquelles procedisquen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.
- B) Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu es presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dicten, llevat que en estos es dispose una altra cosa.
- C) Les normes i actes dictats pels òrgans de les Administracions Públiques en l'exercici de la seua pròpia competència hauran de ser observades per la resta dels òrgans administratius, encara que no depenguen jeràrquicament entre si o pertanguen a una altra Administració.
- D) Són nul·les les resolucions administratives que incórreguen en desviació de poder.

58.- Indique l'afirmació correcta, segons l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) Quan l'interessat o el seu representant rebutge la notificació d'una actuació administrativa, es farà constar en l'expedient, especificant les circumstàncies de l'intent de notificació i el mitjà, donant per no efectuat el tràmit i seguint el procediment.
- B) S'efectuaran per mitjans electrònics les notificacions en les quals l'acte a notificar vaja acompanyat d'elements que no siguin susceptibles de conversió en format electrònic.
- C) Quan l'interessat fora notificat per diferents vies, es prendrà com a data de notificació la d'aquella que s'haguera produït en últim lloc.
- D) En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, la notificació es practicarà pel mitjà assenyalat a este efecte per aquell. Esta notificació serà electrònica en els casos en els quals existisca obligació de relacionar-se d'esta manera amb l'Administració.

59.- Segons l'article 52.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Administració podrà convalidar els actes anul·lables:

- A) Únicament quan continguin els elements constitutius d'un altre de diferent.
- B) En cap cas.
- C) Esmenant els vics que patisquen.
- D) Mitjançant la seua conservació de no haver-se comés la infracció.

60.- Indique l'afirmació correcta, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) Els interessats no tenen dret a identificar al personal al servei de les Administracions Públiques sota la responsabilitat de les quals es tramiten els procediments.
- B) Amb anterioritat a l'inici del procediment, l'interessat podrà obrir un període d'informació o actuacions prèvies amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència o no d'iniciar el procediment.
- C) Actuar assistits d'assessor, quan ho consideren convenient en defensa dels seus interessos, no és un dret dels interessats en els procediments administratius.
- D) No serà procedent cap recurs contra l'acord d'acumulació que dispose l'òrgan administratiu que iniciï o tramite un procediment.

61.- Segons l'article 80 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, excepte disposició expressa en contra, els informes seran:

- A) Facultatius i no vinculants.
- B) Preceptius i vinculants.
- C) Facultatius i vinculants.
- D) Preceptius i no vinculants.

62.- Indique l'afirmació correcta, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) En qualsevol moment del procediment, quan l'Administració considere que algun dels actes dels interessats no reuneix els requisits necessaris, el posarà en coneixement del seu autor, i li concedirà un termini de deu dies per a emplenar-lo.
- B) El procediment, sotmés al principi d'economia procedimental, s'accelerará d'ofici en tots els seus tràmits i a través de mètodes electrònics, respectant els principis de transparència i publicitat.
- C) D'acord amb el principi d'homogeneïtat administrativa, s'acordaran en un sol acte tots els tràmits que, pel seu contingut, emeten un impuls simultani i no siga obligat el seu compliment successori.
- D) Les qüestions accidentals que se susciten en el procediment, llevat que es referisquen a la nul·litat d'actuacions, no suspendran la tramitació d'este, excepte la refutació.

63.- Indique quin d'estes causes posarà fi al procediment administratiu, segons l'article 84 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) La recusació.
- B) La renúncia al dret en què es funde la sol·licitud, quan esta renúncia no estiga permesa per l'ordenament jurídic.
- C) El discerniment.
- D) La declaració de caducitat.

64.- Indique l'afirmació correcta, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) La interposició de qualsevol recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el contrari, suspèn timerà l'execució de l'acte impugn timer.
- B) Quan el recurs tinga per objecte la impugn timerió d'un acte administratiu que afecte una pluralitat determinada de persones, la suspensió de la seua eficàcia haurà de ser publicada en el periòdic oficial de major abast.
- C) Els vicis i defectes que facen anul·lable un acte no podran ser al·legats pels qui els hagueren advertits.
- D) La resolució del recurs estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions formulades en este o declararà la seua inadmissió.

65.- Indique el termini per a interposar el recurs d'alçada contra un acte exprés, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- A) Deu dies.
- B) Quinze dies.
- C) Un mes.
- D) Tres mesos.

66.- Quin és el termini per a interposar el recurs de reposició contra un acte exprés, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques?

- A) Deu dies.
- B) Quinze dies.
- C) Un mes.
- D) Tres mesos.

67.- Quin és el termini per a dictar i notificar la resolució del recurs de reposició i el sentit del silenci administratiu, segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques?

- A) Tres mesos i silenci administratiu desestimatori.
- B) Un mes i silenci administratiu estimatori.
- C) Tres mesos i silenci administratiu estimatori.
- D) Un mes i silenci administratiu desestimatori.

68.- Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenen potestat per a dictar normes amb rang de llei:

- A) El Govern de la Nació, els òrgans de Govern de les Comunitats Autònomes, de conformitat amb el que estableixen els seus respectius Estatuts, i els òrgans de govern locals, d'acord amb el que preveu la Constitució, els Estatuts d'Autonomia, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
- B) El Govern de la Nació, en els termes previstos en la Constitució, i els respectius òrgans de Govern de les Comunitats Autònomes, de conformitat amb el que estableix la Constitució i en els seus respectius Estatuts d'Autonomia.
- C) Únicament el Govern de la Nació, en els termes previstos en la Constitució.
- D) Cap òrgan de govern pot dictar normes amb rang de llei.

69. D'acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el document mitjançant el qual els interessats posen en coneixement de l'administració pública competent les seues dades identificatives o qualsevol altra dada rellevant per a l'inici d'una activitat o l'exercici d'un dret, es denomina:

- A) Declaració responsable.
- B) Comunicació.
- C) Sol·licitud d'iniciació del procediment.
- D) Notificació.

70.- Indique l'enunciat correcte, segons la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell:

- A) Les disposicions de caràcter general entraran en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, llevat que en estes es dispose una altra cosa.
- B) Les resolucions administratives de caràcter singular no podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter general, encara que aquelles tinguen grau igual o superior a estes.
- C) Adoptaran la forma de Decret del Consell els actes referits a cessaments i nomenaments i assignació de funcions als diferents consellers.
- D) Adoptaran la forma de Decret del Consell les disposicions de caràcter singular emanades del Consell.

71.- Segons el que es disposa en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les Administracions Públiques, podran identificar-se mitjançant l'ús d'un segell electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que reunisca els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica. Este segell haurà d'incloure en tot cas:

- A) El número d'identificació fiscal i la identitat de la persona titular.
- B) El número d'identificació fiscal i la denominació corresponent.
- C) La denominació corresponent i la identitat de la persona titular.
- D) El número d'identificació fiscal, la denominació corresponent i la identitat de la persona titular.

72.- Indique l'enunciat correcte, segons el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat:

- A) En aquells supòsits en els quals es considere que el projecte manca de cost repercutible en els pressupostos de despeses de la Generalitat, no serà necessari incorporar informe detallat, subscrit pel titular de l'òrgan que tinga assignada la tramitació, motivant l'absència de despesa.
- B) La part expositiva dels avantprojectes de llei es denominarà «Preàmbul». En la resta de projectes normatius la part expositiva es denominarà «Exposició de motius».
- C) La declaració d'urgència per a la tramitació dels projectes normatius correspondrà a l'òrgan competent per a la seua aprovació mitjançant resolució o acord motivat. En cas dels projectes normatius de les institucions de la Generalitat, la declaració d'urgència correspondrà a estes.
- D) En l'elaboració d'un projecte normatiu es conformarà un expedient en el qual els documents, que aniran numerats, s'ordenaran jeràrquicament.

73.- De conformitat amb el que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, indique quin de les següents afirmacions és incorrecta en relació amb la competència dels òrgans de les Administracions Públiques:

- A) La delegació de signatura no suposa alteració de la titularitat de la competència, ni dels elements determinants del seu exercici que en cada cas es prevegen.
- B) No constitueix impediment perquè pugui delegar-se la competència per a resoldre un procediment la circumstància que la norma reguladora d'este preveja, com a tràmit preceptiu, l'emissió d'un dictamen o informe.
- C) No podrà delegar-se la competència per a resoldre un procediment una vegada que en el corresponent procediment s'haja emés un dictamen o informe preceptiu sobre este.
- D) En els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el coneixement d'un assumpte podrà ser reclamat únicament per l'òrgan delegant.

74.- Segons l'article 3.2 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriu la Generalitat i el seu registre, els convenis subscrits per a la gestió i prestació de serveis corresponents a matèries que, de conformitat amb el que disposa l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, són de competència exclusiva de la Generalitat, es denominaran:

- A) Convenis de col·laboració.
- B) Acords de cooperació.
- C) Convenis marc.
- D) Protocols generals.

75.- De conformitat amb el que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, indique quin de les següents afirmacions en relació amb el funcionament electrònic del sector públic és incorrecta:

- A) Les seues electròniques utilitzaran, per a identificar-se i garantir una comunicació segura amb estes, certificats reconeguts o qualificats d'autenticació de lloc web o mig equivalent.
- B) S'entendrà identificada l'Administració Pública respecte de la informació que es publique com a pròpia en el seu portal d'internet.
- C) S'entén per actuació administrativa automatitzada, qualsevol acte o actuació realitzada totalment o parcialment a través de mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de manera directa un empleat públic.
- D) La seua electrònica és aquella adreça electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de les quals correspon a una Administració Pública, o bé a una o diversos organismes públics o entitats de Dret Públic en l'exercici de les seues competències.

76.- Segons l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, els convenis hauran de tindre una duració determinada, que no podrà ser superior a:

- A) Cinc anys, llevat que normativament es preveja un termini superior.
- B) Un any, llevat que normativament es preveja un termini superior.
- C) Tres anys, llevat que normativament es preveja un termini superior.
- D) Quatre anys, llevat que normativament es preveja un termini superior.

77.- Segons l'article 6.2 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, en l'àmbit de l'Administració del Consell, la tramitació i coordinació dels diferents convenis que se subscriguen és competència de:

- A) Els titulars dels òrgans superiors i dels centres directius, en virtut de les competències que tinguen assignades i amb vista a les actuacions que resulten necessàries per a la consecució de l'objecte del conveni.
- B) Els titulars dels departaments del Consell, ateses les matèries objecte de conveni sobre les quals exerceixen les seues pròpies competències, sense perjudici d'exercitar la facultat que els assisteix de delegar la signatura.
- C) Els titulars de les Sotssecretaries dels respectius departaments del Consell.
- D) El Registre de Convenis de la Generalitat.

78.- Indique la resposta incorrecta. Segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

- A) No es podran iniciar nous procediments de caràcter sancionador per fets o conductes tipificades com a infraccions en la comissió de les quals l'infractor persistisca de forma continuada, en tant no haja recaigut una primera resolució sancionadora, amb caràcter provisional.
- B) Els procediments de naturalesa sancionadora s'iniciaran sempre d'ofici per acord de l'òrgan competent i establiran la deguda separació entre la fase instructora i la sancionadora, que s'encomanarà a òrgans diferents. Es considerarà que un òrgan és competent per a iniciar el procediment quan així ho determinen les normes reguladores d'este.
- C) En el cas de procediments de caràcter sancionador, una vegada conclosa la instrucció del procediment, l'òrgan instructor formularà una proposta de resolució que haurà de ser notificada als interessats. La proposta de resolució haurà d'indicar la posada de manifest del procediment i el termini per a formular al·legacions i presentar els documents i informacions que s'estimen pertinents.
- D) Quan les conductes sancionades hagueren causat danys o perjudicis a les Administracions i la quantia destinada a indemnitzar estos danys no haguera quedat determinada en l'expedient, es fixarà mitjançant un procediment complementari, la resolució del qual serà immediatament executiva. Este procediment serà susceptible de terminació convencional, però ni esta ni l'acceptació per l'infractor de la resolució que poguera recaure implicaran el reconeixement voluntari de la seua responsabilitat. La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa.

79.- D'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; indique l'afirmació correcta respecte a la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques:

- A) L'exigència de responsabilitat penal del personal al servei de les Administracions Públiques suspendrà els procediments administratius de reconeixement de responsabilitat patrimonial que s'instruïsquen.
- B) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques de tota lesió que patisquen en els seus béns i drets a conseqüència de l'aplicació de qualsevol acte legislatiu de naturalesa no expropiatòria de drets.
- C) En cas de demora en el pagament de la indemnització fixada en el corresponent procediment de responsabilitat patrimonial, la seua quantia s'actualitzarà conformement a l'Índex de Garantia de la Competitivitat fixat per l'Institut Nacional d'Estadística.
- D) Per a la quantificació de la responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques es ponderaran, entre altres criteris, la responsabilitat professional del personal al servei de les Administracions públiques i la seua relació amb la producció del resultat danyós.

80.- D'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, indique l'afirmació correcta respecte a la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques:

- A) Quan, a instància de part interessada, el Tribunal Constitucional declare l'existència d'un funcionament anormal en la tramitació de recursos d'empara, l'import de la indemnització que corresponga serà el fixat per este, en la corresponent sentència.
- B) El càlcul de la indemnització en els casos de mort o lesions corporals, haurà d'efectuar-se sempre conformement als criteris de valoració establits en els barems de la normativa vigent en matèria d'Assegurances obligatòries i de la Seguretat Social.
- C) En els supòsits d'existència de responsabilitat concurrent de diverses Administracions Públiques a conseqüència de la gestió dimanant de fórmules conjuntes d'actuació, l'Administració competent per a incoar, instruir i resoldre el corresponent procediment haurà de consultar a les restants Administracions implicades, perquè estes puguin exposar tot el que consideren procedent en el termini de quinze dies.
- D) La responsabilitat civil derivada del delictes comés pel personal al servei de les Administracions Públiques s'exigirà d'acord amb els principis de l'exigència de responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques recollits en esta Llei.

81.- D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, indique l'afirmació correcta:

- A) L'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat es portarà i custodiarà en la Direcció General de Patrimoni i comprendrà tots els béns mobles, siga quina siga la seua classe i valor, així com els béns immobles i drets que integren el seu patrimoni.
- B) La inscripció en els registres de la propietat industrial i intel·lectual de les propietats i drets incorporals de la Generalitat correspondrà a la Direcció General de Patrimoni.
- C) La Generalitat té l'obligació d'exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus béns i drets i no es pot aplanar en cap cas, davant les demandes judicials que els afecten.
- D) La valoració de béns mobles i drets incorporals de la Generalitat correspon al departament o organisme públic que els tinguen adscrits.

82.- D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, indique l'afirmació correcta:

- A) Són de domini públic els béns mobles que, sent fungibles, estiguen directament vinculats al desenvolupament dels serveis públics.
- B) Són béns de domini públic, els títols representatius de capital i altres participacions en societats constituïdes conformement al dret privat.
- C) L'adscripció de béns i drets demaniais de la Generalitat a organismes públics vinculats o dependents d'esta no serà possible.
- D) La conselleria competent en matèria de patrimoni haurà d'informar, prèviament a la seua subscripció, els convenis que afecten béns immobles i drets sobre estos dels quals siga titular la Generalitat.

83.-Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública del sector instrumental i de subvencions:

- A) Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingrés de dret públic i generaran un interès de demora d'acord amb el que preveu l'article 16 d'esta llei.
- B) El dret a reconéixer o liquidar el reintegrament prescriurà als quatre anys, comptats en tots els casos des del moment de la concessió.
- C) Una vegada iniciat el procediment de reintegrament en cap cas podrà acordar-se cautelarment la retenció de les obligacions pendents de pagament a la persona beneficiària o entitat col·laboradora.
- D) El procediment de reintegrament seguirà les disposicions generals sobre procediment administratiu comú, amb les següents especialitats:
 - a) El termini màxim per a resoldre i notificar serà de dotze mesos a comptar a partir de la data de l'acord d'iniciació.
 - b) La resolució del procediment no posarà fi a la via administrativa.
 - c) Es concedirà audiència en tot cas a la persona que ostente la condició d'interessat.

84. Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions:

- A) Els projectes de bases reguladores de subvencions i les seues modificacions als quals resulte aplicable el que disposa l'apartat 1 de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, hauran de complir el que preveu la normativa de la Generalitat relativa a la notificació, autorització i comunicació d'ajudes públiques a la Comissió Europea.
- B) El pagament de la subvenció, es realitzarà en tots els casos prèvia justificació per la persona beneficiària de la realització de l'activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament per al qual es va concedir en els termes establits en la seua normativa reguladora de la subvenció.
- C) Posteriorment a la resolució del procediment, a més dels informes exigits per la normativa aplicable, hauran d'emetre's els següents: informe de l'òrgan col·legiat en el qual es concrete el resultat de l'avaluació de les sol·licituds i informe de l'òrgan instructor en el qual conste que de la informació que obra en el seu poder es desprén que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a estes.
- D) En la tramitació anticipada d'atorgament de subvencions, de conformitat amb el que preveu l'article 41 d'esta llei, podrà arribar-se al moment procedimental immediatament anterior al de la resolució de pagament, havent de constar en tots els tràmits que este atorgament estarà condicionat a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això.

85. Indique com és la resposta correcta d'acord amb l'article 160 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública del sector instrumental i de subvencions:

- A) El Consell serà l'òrgan competent per a l'autorització prèvia per a la concessió de les subvencions de concurrència competitiva de quantia superior a sis milions d'euros. Esta autorització no implicarà l'aprovació de la despesa que, en tot cas, correspondrà a l'òrgan competent per a la concessió.
- B) El Consell serà l'òrgan competent per a acordar i imposar la sanció de pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions, ajudes públiques i avals de la Comunitat Valenciana, de prohibició per a subscriure contractes amb la seua Administració o amb els organismes i entitats d'esta dependents o de pèrdua de la possibilitat d'actuar com a entitat col·laboradora en relació amb les subvencions a què es refereix esta llei.
- C) La persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda serà l'òrgan competent per a l'aprovació de les bases reguladores i, si és el cas, la concessió d'aquelles subvencions en què s'acrediten raons d'interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
- D) La persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda serà l'òrgan competent per a aprovar el pla estratègic de subvencions de totes les conselleries, que comprendrà tant les pròpies de cada departament com les dels organismes públics vinculats o dependents.

86.- D'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, indique l'alternativa correcta:

- A) Els Jutjats i Tribunals de l'ordre contenciós administratiu coneixeran les pretensions que es dedueixen en relació amb l'actuació de les Administracions públiques subjecta al Dret Administratiu i privat, amb les disposicions generals de rang inferior a la Llei i amb els Decrets legislatius quan excedisquen els límits de la delegació.
- B) L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu coneixerà les qüestions que se susciten en relació amb la responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques, siga quina siga la naturalesa de l'activitat o el tipus de relació de què derive, podent ser demandades aquelles per este motiu davant els ordres jurisdiccionals civil o social, encara que en la producció del mal concórreguen amb particulars o compten amb una assegurança de responsabilitat.
- C) No correspon a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el recurs contenciós-disciplinari militar.
- D) La competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu s'estén al coneixement i decisió de les qüestions prejudicials i incidentals pertanyents a l'ordre administratiu, directament relacionades amb un recurs contenciós administratiu, excepte les de caràcter constitucional i penal i el que disposen els Tractats internacionals.

87.- D'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, indique l'alternativa correcta:

- A) La potestat de fer executar les sentències i altres resolucions judicials correspon exclusivament als Jutjats i Tribunals d'este ordre jurisdiccional, i el seu exercici competeix al que haja conegut de l'assumpte en última o única instància.
- B) No podrà suspendre's el compliment de la fallada, però excepcionalment podrà declarar-se la seua inexecució total o parcial.
- C) Quan l'Administració fora condemnada al pagament de quantitat líquida, l'òrgan encarregat del seu compliment acordarà el pagament amb càrrec al crèdit corresponent del seu pressupost, encara que no tinga la consideració d'ampliable.
- D) Transcorreguts els terminis assenyalats per al total compliment de la decisió, el jutge o tribunal adoptarà, prèvia audiència de les parts, les mesures necessàries per a aconseguir l'efectivitat del manat.

88.- D'acord amb l'article 40 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, serà causa d'anul·labilitat de dret administratiu d'un contracte del sector públic:

- A) La falta de menció expressa en els plecs de l'obligació del futur contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
- B) Haver formalitzat el contracte, en els casos en què s'haguera interposat el recurs especial en matèria de contractació, sense respectar, la suspensió automàtica de l'acte recorregut en els casos en què siga procedent.
- C) Totes aquelles disposicions, resolucions, clàusules o actes emanats de qualsevol poder adjudicador que atorguen, de manera directa o indirecta, avantatges a les empreses que hagen contractat prèviament amb qualsevol Administració.
- D) La falta de solvència econòmica, financera, tècnica o professional de l'adjudicatari del contracte.

89.- D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, indique l'afirmació correcta respecte al recurs especial en matèria de contractació:

- A) Transcorreguts tres mesos comptats a partir del següent a la interposició del recurs sense que s'haja notificat la seua resolució, l'interessat podrà considerar-lo desestimat a l'efecte d'interposar recurs contenciós administratiu.
- B) No serà procedent la revisió d'ofici de la resolució dictada en un recurs especial de contractació, ni de cap dels actes dictats pels òrgans competents per a la resolució del recurs.
- C) Si amb anterioritat a la presentació del recurs especial en matèria de contractació, s'acordara cautelament la suspensió del procediment d'adjudicació del contracte per l'òrgan competent per a resoldre'l, esta suspensió afectarà el termini concedit per a la presentació d'ofertes o proposicions pels interessats, llevat que s'acorde el contrari per este òrgan.
- D) És preceptiu per a impugnar els actes enumerats en l'article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i potestatiu en els altres casos.

90.- D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, indique quina de les següents afirmacions és correcta:

- A) La solvència tècnica en els contractes d'obres ha de ser acreditada en relació amb les obres executades en els tres últims anys, avalada per certificats de bona execució.
- B) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estat membres de la Unió Europea s'acreditarà amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radique el domicili de l'empresa.
- C) En els contractes d'obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides per la unitat encarregada del seguiment i execució del contracte.
- D) El responsable del contracte podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat contractant o aliena a este.

91.- D'acord amb la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, marque l'afirmació correcta:

- A) Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis.
- B) Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 42.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis.
- C) Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres o serveis, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament.
- D) Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 42.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres o serveis, o a 18.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament.

92.- D'acord amb la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, indique l'afirmació correcta:

- A) L'article 115 d'aquesta norma prohibeix que els operadors econòmics que participen en les consultes preliminars del mercat puguin intervenir en el procediment de contractació que, si és el cas, posteriorment es tramite.
- B) Les Comunitats Autònomes podran aprovar plecs de clàusules administratives generals previ dictamen de les seues respectives juntes consultives en matèria de contractació, si n'hi ha, i, si no n'hi ha, per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat.
- C) Els òrgans de contractació podran exigir que els operadors econòmics proporcionen un certificat expedit per un organisme d'avaluació com a mitjà de prova del compliment de les prescripcions tècniques exigides, o dels criteris d'adjudicació o de les condicions d'execució del contracte.
- D) En els contractes d'obres, en l'expedient de contractació haurà de constar l'informe d'insuficiència de mitjans.

93.- D'acord amb la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, indique l'afirmació correcta respecte a la prestació de garanties en els contractes del sector públic:

- A) Quan en els sistemes dinàmics d'adquisició s'exigisca garantia provisional, el seu import serà fixat a tant alçat per l'Administració Pública, sense que en cap cas puga superar el 3 per 100 del valor estimat del contracte.
- B) En el supòsit de recepció parcial del contracte es procedirà, d'ofici, a la devolució o cancel·lació de la part proporcional de la garantia definitiva.
- C) En els contractes que subscriuen les entitats del sector públic que no tinguen la consideració d'Administracions Públiques, els òrgans de contractació hauran d'exigir la prestació d'una garantia a l'adjudicatari del contracte per a assegurar la correcta execució de la prestació.
- D) En els casos en què l'òrgan de contractació haja acordat l'exigència de garantia provisional en els plecs de clàusules administratives particulars, esta serà d'un 3 per 100 del pressupost base de licitació del contracte, excloent-ne l'Impost sobre el Valor Afegit.

94.- L'article 131.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, estableix que, als contractes relatius a la prestació d'assistència sanitària en supòsits d'urgència, no li seran aplicables les disposicions relatives a la preparació i adjudicació del contracte si el seu valor estimat és inferior a:

- A) 100.000 euros.
- B) 50.000 euros.
- C) 40.000 euros.
- D) 30.000 euros

95.- D'acord amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indique la resposta correcta:

- A) L'article 147.1 permet que l'òrgan de contractació pugui establir en els plecs de clàusules administratives particulars el sorteig per al desempat en els casos en què, després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació, es produïska un empat entre dos o més ofertes.
- B) L'article 152.2 estableix que la decisió de l'òrgan de contractació de desistir del procediment d'adjudicació d'un contracte haurà de recordar-se abans de la seua adjudicació.
- C) Quan l'òrgan de contractació adopte la decisió de desistir del procediment d'adjudicació d'un contracte, esta impedirà la iniciació immediata d'un procediment de licitació d'un nou contracte amb el mateix objecte en tant subsistisquen les raons al·legades per a fonamentar la decisió.
- D) Iniciat un procediment d'adjudicació d'un contracte, només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar-lo o no subscriure'l, per raons d'interés públic degudament justificades en l'expedient.

96.- Indique la resposta incorrecta. Segons el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en l'àmbit estatal posen fi a la via administrativa els actes i resolucions següents:

- A) Els actes administratius dels membres i òrgans del Govern.
- B) Els emanats dels Ministres i els Secretaris d'Estat en l'exercici de les competències que tenen atribuïdes tots els òrgans administratius.
- C) Els emanats dels òrgans directius amb nivell de Director general o superior, en relació amb les competències que tinguen atribuïdes en matèria de personal.
- D) En els Organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de l'Administració General de l'Estat, els emanats dels màxims òrgans de direcció unipersonals o col·legiats, d'acord amb el que establisquen els seus estatuts, llevat que per llei s'establisca una altra cosa.

97.- D'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, indique l'alternativa correcta:

- A) El recurs contenciós administratiu és admissible en relació amb les disposicions de caràcter general i amb els actes expressos, però no amb els actes presumptes de l'Administració pública que posen fi a la via administrativa, ja siguen definitius o de tràmit, si estos últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims.
- B) A més de la impugnació directa de les disposicions de caràcter general, també és admissible la dels actes que es produïsqen en aplicació d'estes, fundada en què estes disposicions no conformes a Dret.
- C) No és admissible el recurs contenciós administratiu respecte dels actes que siguen reproducció d'altres anteriors definitius i fermes i els confirmatoris d'actes consentits per no haver sigut recorreguts dins del termini i en la forma corresponent.
- D) En cas de via de fet, l'interessat podrà formular requeriment a l'Administració actuant, intimant la seua cessació. Si esta intimació no haguera sigut formulada o no fora atesa dins dels quinze dies següents a la presentació del requeriment, podrà deduir directament recurs contenciós administratiu.

98.- D'acord amb el tenor literal de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, indique l'alternativa correcta:

- A) Està legitimat davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu qualsevol ciutadà, en exercici de l'acció popular.
- B) No poden interposar recurs contenciós administratiu contra l'activitat d'una Administració pública els òrgans d'esta i els membres dels seus òrgans col·legiats, llevat que una Llei ho autoritze expressament.
- C) En les seues actuacions davant òrgans unipersonals, les parts podran conferir la seua representació a un Advocat i seran assistides, en tot cas, per Procurador. Quan les parts conferisquen la seua representació a l'Advocat, serà a este a qui es notifiquen les actuacions.
- D) Podran, no obstant això, comparéixer per si mateixos els funcionaris públics en defensa dels seus drets estatutaris, quan es referisquen a qüestions de personal, en qualsevol cas.

99.- D'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, indique l'alternativa correcta:

- A) La mesura cautelar haurà de denegar-se quan d'esta poguera seguir-se pertorbació greu dels interessos generals o de tercer que el Jutge o Tribunal ponderarà en forma circumstanciada.
- B) Quan de la mesura cautelar pogueren derivar-se perjudicis de qualsevol naturalesa, podran acordar-se les mesures que siguen adequades per a evitar o pal·liar estos perjudicis. En cap cas, podrà exigir-se la presentació de caució o garantia suficient per a respondre d'aquells.
- C) Alçada la mesura per sentència o per qualsevol altra causa, l'Administració, o la persona que pretenguera tindre dret a indemnització dels danys patits, podrà sol·licitar esta davant el mateix òrgan jurisdiccional pel tràmit dels incidents, dins del mes següent a la data de l'alçament.
- D) Si s'impugnara una disposició general, i se sol·licitara la suspensió de la vigència dels preceptes impugnats, la petició haurà d'efectuar-se en l'escrit d'interposició o en el de demanda.

100.- D'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, indique l'alternativa correcta:

- A) Són apel·lables a un sol efecte les actuacions dictades pels Jutjats contenciosos administratius i els Jutjats Centrals Contenciosos administratius, en processos dels quals coneguen en primera instància, en cas que declaren l'admissió del recurs contenciós administratiu o facen impossible la seua continuació.
- B) El recurs d'apel·lació podrà interposar-se pels qui, segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es troben legitimats com a part demandant o demandada.
- C) El recurs d'apel·lació s'interposarà davant el Jutjat o Tribunal que haja de resoldre el recurs contra la sentència que s'apel·le, dins dels quinze dies següents al de la seua notificació, mitjançant escrit raonat que haurà de contindre les al·legacions en què es fonamenta el recurs.
- D) Les resolucions del Tribunal de Comptes en matèria de responsabilitat comptable seran susceptibles de recurs d'apel·lació en els casos establits en la seua Llei de Funcionament.

101.- D'acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, indique l'alternativa correcta:

- A) El recurs de cassació podrà ser admés a tràmit quan, invocada una concreta infracció de l'ordenament jurídic, exclusivament processal, o de la jurisprudència, la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem estime que el recurs presenta interés cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència.
- B) Es presumirà que existeix interés cassacional objectiu quan, entre d'altres, en la resolució impugnada s'hagen aplicat normes en les quals se sustente la raó de decidir sobre les que hi haja jurisprudència.
- C) El recurs de cassació es prepararà davant la Sala d'instància en el termini de vint dies, comptats des del següent al de la notificació de la resolució que es recorre, estant legitimats per a això els qui hagen sigut part en el procés, o hagen d'haver-lo sigut.
- D) La preparació del recurs de cassació no impedirà l'execució provisional de la sentència recorreguda. Les parts afavorides per la sentència podran instar la seua execució provisional. Quan d'esta puguem derivar-se perjudicis de qualsevol naturalesa, podran acordar-se les mesures que siguen adequades per a evitar o pal·liar estos perjudicis. Igualment podrà exigir-se la presentació de caució o garantia per a respondre d'aquells. No podrà emportar-se a efecte l'execució provisional fins que la caució o la mesura acordada estiga constituïda i acreditada en actuacions.

102.- D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, indique l'alternativa correcta:

- A) El Tribunal Constitucional, com a intèrpret suprem de la Constitució, és independent dels altres òrgans constitucionals i està sotmés només a la Constitució.
- B) El Tribunal Constitucional coneixerà, entre d'altres, dels conflictes entre els òrgans institucionals de l'Estat.
- C) El Ple està integrat per tots els Magistrats del Tribunal. El presideix el President del Tribunal i, si no n'hi ha, el Vicepresident i, mancant tots dos, el Magistrat més antic en el càrrec i, en cas d'igual antiguitat, el de major edat.
- D) El Tribunal en Ple pot adoptar acords quan estiguen presents, almenys, la majoria absoluta dels membres que a cada moment el componguen.

103.- D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, indique l'alternativa correcta:

- A) El Tribunal Constitucional entendrà també dels conflictes en defensa de l'autonomia local que plantegen els municipis i províncies enfront de l'Estat o a una Comunitat Autònoma.
- B) Els conflictes de competència que oposen a l'Estat amb una Comunitat Autònoma o a estes entre si, podran ser suscitats pel Govern o pels òrgans col·legiats executius de les Comunitats Autònomes. Els conflictes positius podran ser instats també per les persones físiques o jurídiques interessades.
- C) Quan el Govern considere que una disposició o resolució d'una Comunitat Autònoma no respecta l'ordre de competència establert en la Constitució, en els Estatuts d'Autonomia o en les Lleis orgàniques corresponents, podrà formalitzar, en tot cas previ requeriment, davant el Tribunal Constitucional, en el termini de dos mesos, el conflicte de competència.
- D) Podran donar lloc al plantejament dels conflictes en defensa de l'autonomia local les normes de l'Estat amb rang de llei o reglamentari i les disposicions amb rang de llei de les Comunitats Autònomes que lesionen l'autonomia local constitucionalment garantida.

104.- D'acord amb el que estableix la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, indique l'alternativa correcta:

- A) Quan calga expropiar les terres que servisquen de base principal de manteniment a totes o a la major part de les famílies d'un Municipi o d'una Entitat local menor, el Congrés acordarà, a instància de les Corporacions públiques interessades, el trasllat de la població.
- B) L'expropiació de béns, mobles o immobles, de valor artístic, històric o arqueològic, es durà a terme conformement al que disposen les lleis de patrimoni.
- C) Quan calga expropiar les terres que servisquen de base principal de manteniment a totes o a la major part de les famílies d'un Municipi o d'una Entitat local menor, el Consell de Ministres acordarà, d'ofici o a instància de les Corporacions públiques interessades, el trasllat de la població.
- D) Els veïns de l'Entitat local no tindran dret a una indemnització econòmica pels perjudicis que els ocasioni el trasllat, però sí a ser instal·lats en una porció de terreny de característiques similars al territori de l'Entitat afectada.

105.- D'acord amb el que estableix la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, indique l'alternativa correcta:

- A) Una vegada determinat el preu just, es procedirà al pagament de la quantitat que resultara en el termini màxim de tres mesos.
- B) Ordinàriament i mitjançant acord del Consell de Ministres, podrà declarar-se urgent l'ocupació dels béns afectats per l'expropiació al fet que done lloc la realització d'una obra o finalitat determinada.
- C) L'Administració fixarà igualment les xifres d'indemnització per l'import dels perjudicis derivats de la rapidesa de l'ocupació, com ara mudances, collites pendent i altres igualment justificades, contra la determinació de les quals cabrà recurs en cas de disconformitat de l'expropiat, davant el Jurat Provincial que reconsiderarà la qüestió en el moment de la determinació del preu just.
- D) Efectuat el depòsit i abonada o consignada, si és el cas, la prèvia indemnització per perjudicis, l'Administració procedirà a la immediata ocupació del bé de què es tracte, tenint en compte el que disposen els paràgrafs segon i tercer de l'article 51 d'esta, cosa que haurà de fer en el termini màxim de quinze dies, sense que siga admissible al posseïdor entaular interdictes de retindre i recobrar.

106.- D'acord amb el que estableix la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, indique l'alternativa correcta:

- A) Són competències pròpies de les diputacions provincials les que li atribuisca la legislació bàsica de règim local i altres lleis de l'Estat i de la Comunitat Valenciana en els diferents sectors de l'acció pública i, si és el cas, prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i altres entitats locals, especialment a les de menor capacitat econòmica i de gestió.
- B) La Generalitat, mitjançant una llei de Les Corts, haurà de transferir o delegar en les diputacions provincials l'execució d'aquelles competències que no siguen d'interés general de la Comunitat Valenciana.
- C) Són òrgans de les entitats metropolitanes de la Comunitat Valenciana, l'Assemblea, la Presidència i la Comissió de Govern.
- D) La Presidència és l'òrgan superior de govern de l'entitat metropolitana.

107.- D'acord amb el que estableix la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, indique l'alternativa correcta:

- A) Les expropiacions per causa de colonització i de finques millorables seran regulades per la seua legislació especial, fins i tot quant als òrgans, mitjans de valoració i recursos. En el no previst en esta legislació especial regirà com a supletòria esta llei.
- B) Quan el Govern acorde l'adquisició d'immobles situats en la zona militar de costes i fronteres, o per altres necessitats urgents de la defensa i seguretat nacional, les expropiacions que a estos fins calga realitzar s'ajustaran al que disposa les lleis militars.
- C) Excepcionalment es podrà exigir la requisa de recursos superiors als que posseïsquen els municipis, havent de respectar-los sempre els queviures necessaris per a alimentació civil durant un temps prudencial.
- D) El dret de requisa correspon a l'autoritat militar legalment determinada, la qual podrà delegar el seu exercici dins dels límits autoritzats.

108.- Indique quin dels següents enunciats és correcte:

- A) Els convenis col·lectius són el resultat de la negociació entre els representants dels treballadors i els empresaris. En virtut del principi de legalitat, no cap la negociació col·lectiva en l'àmbit de les Administracions Públiques el personal laboral de les quals està vinculat a estes administracions per una relació estatutària regulada pel dret laboral.
- B) Excepte pacte en contra, els convenis col·lectius es prorrogaran d'any en any si no hi ha denúncia expressa de les parts.
- C) Quan finalitze la duració pactada d'un conveni col·lectiu del personal laboral en l'àmbit d'una administració pública, resultarà aplicable la normativa pròpia del personal funcionari fins a la negociació i aprovació d'un nou conveni.
- D) No cap la pròrroga de convenis col·lectius en l'àmbit de les administracions públiques.

109.- Indique la resposta correcta en relació amb la regulació de la duració del contracte de treball continguda en el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors:

- A) El contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit. El contracte de treball de duració determinada només podrà formalitzar-se per circumstàncies de la producció o per substitució de persona treballadora.
- B) El contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit. El contracte de treball de duració determinada només podrà formalitzar-se per circumstàncies de la producció, per substitució de persona treballadora o per a la realització d'una obra o servei determinats.
- C) El contracte de treball es presumeix concertat per temps indefinit. El contracte de treball de duració determinada només podrà formalitzar-se per circumstàncies de la producció, per substitució de persona treballadora i, en el cas de les Administracions Públiques, per a contractar treballadors indefinits no fixos en els supòsits taxats que enumera l'Estatut dels Treballadors i sempre que consten per escrit.
- D) El Reial Decret Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball, posa fi als contractes de duració determinada.

110.- Indique la resposta correcta. De conformitat amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, s'entén per acomiadament col·lectiu l'extinció de contractes de treball fundada en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció quan, en un període de noranta dies, l'extinció afecte almenys:

- A) Deu treballadors, en les empreses que ocupen menys de tres-cents treballadors.
- B) El deu per cent del nombre de treballadors de l'empresa en aquelles que ocupen entre cent i tres-cents treballadors.
- C) Cent treballadors en les empreses que ocupen més de tres-cents treballadors.
- D) La meitat més un dels treballadors de l'empresa amb independència del nombre de treballadors ocupats.

111.- Indique quin dels següents supòsits no apareix relacionat com a causa d'extinció del contracte de treball en l'article 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors:

- A) Per mutu acord de les parts.
- B) Per voluntat del treballador, fonamentada en un incompliment contractual de l'empresari.
- C) Per jubilació del treballador.
- D) Per tancament legal de l'empresa.

112.- De conformitat amb el que disposa l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per Resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, esta inclou:

- A) 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.
- B) 15 Objectius de Desenvolupament Sostenible.
- C) 27 Objectius de Desenvolupament Sostenible.
- D) 25 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

113.- De conformitat amb l'article 4 del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, no s'inclouen entre els instruments per a la millora:

- A) Els agraïments.
- B) Les certificacions de compliment.
- C) Les avaluacions de qualitat.
- D) Les cartes de serveis.

114.- De conformitat amb el que disposa la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, indique quina de les següents afirmacions sobre el procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública és incorrecta:

- A) Si la sol·licitud està formulada de manera imprecisa o confusa, es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, concrete la sol·licitud o esmene les deficiències, amb indicació que se suspén el termini per a resoldre. Transcorregut este termini sense atendre el requeriment, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.
- B) Les sol·licituds d'accés a la informació pública es resoldran i notificaran a la persona sol·licitant, i a les terceres persones afectades, en el termini màxim d'un mes a comptar des que la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'administració o organisme competent.
- C) Si la sol·licitud d'accés a la informació pública es refereix a informació que no està en poder de l'administració o entitat a la qual es dirigeix, esta l'enviarà en el termini de quinze dies hàbils a la competent, si sap qui és, i informará d'esta circumstància a la persona sol·licitant.
- D) Després de transcorregut el termini màxim per a resoldre una sol·licitud d'accés a la informació pública, sense que s'haja dictat i notificat cap resolució, la sol·licitud es considerarà desestimada a l'efecte de recurs o reclamació.

115.- De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, no és un dret digital:

- A) El dret a la salut digital.
- B) El dret a l'educació digital.
- C) El dret al testament digital.
- D) Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral.

116.- De conformitat amb el que disposa la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, indique quina afirmació no és correcta:

- A) El Sistema intern d'informació, en qualsevol de les seues fórmules de gestió, haurà de permetre la presentació de comunicacions per escrit; no s'admetrà la presentació de comunicacions de manera verbal.
- B) La gestió del Sistema intern d'informació es podrà dur a terme dins de la mateixa entitat o organisme o acudint a un tercer extern.
- C) La implantació del Sistema intern d'informació requereix la prèvia consulta amb la representació legal de les persones treballadores.
- D) L'òrgan d'administració o òrgan de govern de cada entitat o organisme obligat a implantar el Sistema intern d'informació tindrà la condició de responsable del tractament de les dades personals de conformitat amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

117.- Segons el que disposa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, les persones nomenades per a exercir càrrecs públics han de presentar declaració d'activitats que inclourà:

- A) Activitats exercides durant l'any anterior a la presa de possessió.
- B) Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió.
- C) Activitats exercides durant els tres anys anteriors a la presa de possessió.
- D) Activitats exercides durant els quatre anys anteriors a la presa de possessió.

118.- De conformitat amb el que disposa la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, el termini de prescripció de les infraccions previstes en el seu Títol III "Règim sancionador" serà el següent:

- A) Tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i 6 mesos per a les lleus.
- B) Quatre anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus.
- C) Tres anys per a les molt greus, dos anys per a les greus i un any per a les lleus.
- D) Cinc anys per a les molt greus, tres anys per a les greus i un any per a les lleus.

119.- Indique la resposta correcta. De conformitat amb el que disposa l'article 1 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, este Estatut té per objecte:

- A) Establir les bases del règim estatutari aplicable als funcionaris públics i al personal laboral al servei de les Administracions Públiques.
- B) Establir les bases del règim estatutari dels funcionaris públics inclosos en el seu àmbit d'aplicació, així com determinar les normes aplicables al personal laboral al servei de les Administracions Públiques.
- C) Desenvolupar exclusivament el règim jurídic aplicable al personal funcionari al servei de l'Administració de l'Estat.
- D) Establir les bases del règim aplicable als empleats públics que es classifiquen, d'acord amb l'article 8.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en personal funcionari, laboral, eventual i directiu.

120.- Indique la resposta correcta. En matèria de funció pública, no correspon al Consell:

- A) Aprovar els projectes de llei i els decrets en matèria de personal, funció pública i sistema retributiu.
- B) Establir les instruccions i directrius a les quals ha de subjectar-se la representació de l'Administració de la Generalitat en la negociació amb les organitzacions sindicals.
- C) Aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'Administració de la Generalitat.
- D) Aprovar les relacions de llocs de treball del personal directiu públic professional de la Presidència de la Generalitat i de cadascuna de les conselleries.

121.- Indique quin dels següents enunciats és correcte:

- A) D'acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, els funcionaris s'agrupen en cossos, escales, especialitats o altres sistemes que incorporen competències, capacitats i coneixements comuns acreditats a través d'un procés selectiu.
- B) L'estructuració del personal funcionari en cossos i escales, especialitats o altres sistemes que incorporen competències, capacitats i coneixements comuns acreditats a través d'un procés selectiu s'estableix pel text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic amb caràcter voluntari per a les Administracions Públiques, per la qual cosa estes poden optar per un altre tipus d'estructura, com la prevista en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, que no agrupa el seu personal en cossos i escales.
- C) El text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic no realitza cap menció a cossos i escales.
- D) L'estructuració del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat en cossos i escales que realitza la Llei de la Funció Pública Valenciana, inclou el personal funcionari, laboral i eventual.

122.- Indique la resposta correcta. De conformitat amb el que disposa la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana:

- A) El personal funcionari i laboral de l'Administració de la Generalitat s'agrupa en cossos per raó del caràcter homogeni de les funcions a exercir.
- B) La creació de cossos i escales del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat serà realitzada per llei i la de les agrupacions professionals funcionaries per reglament.
- C) Les agrupacions professionals funcionaries de l'Administració de la Generalitat estan previstes per a la seua provisió per personal laboral.
- D) Els cossos i escales del personal funcionari, així com les agrupacions professionals funcionaries, de l'Administració de la Generalitat es creen per llei de les Corts Valencianes.

123.- De conformitat amb el que disposa la Llei 4/2021, de la Funció Pública Valenciana, indique quin dels següents enunciat és el correcte:

- A) Els llocs de treball es classifiquen exclusivament com a llocs de naturalesa funcional, laboral o eventual, sense que, en cap cas, pugui atribuir-se en la classificació més d'una naturalesa jurídica.
- B) Els llocs de treball es classifiquen en funció de la seua naturalesa en llocs funcionaries, laborals o eventuals, podent, en casos excepcionals previstos en la normativa que estableix els criteris generals de classificació, determinar que un lloc pugui ser classificat de manera indistinta per al seu acompliment per personal funcional o laboral, sense que càpia, en cap cas, el seu exercici per personal eventual.
- C) Els llocs de naturalesa laboral no apareixen inclosos en les relacions de llocs de treball.
- D) Els llocs de naturalesa eventual no apareixen inclosos en les relacions de llocs de treball.

124.- De conformitat amb el que preveu la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat:

- A) El pla estratègic de recursos humans regulat en article 53 de la Llei de la Funció Pública Valenciana serà aprovat pel Consell amb una periodicitat quinquenal.
- B) Els plans d'ordenació de recursos humans podran incloure previsions sobre sistemes d'organització del treball, però no mesures de promoció interna que corresponen a l'oferta d'ocupació pública.
- C) Anualment la Conselleria competent en matèria de funció pública determinarà les necessitats de personal mitjançant l'aprovació, durant el primer semestre de l'any natural, de l'oferta d'ocupació pública, que serà publicada en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana".
- D) En l'Administració de la Generalitat l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública haurà d'efectuar-se en un termini de tres mesos des de la publicació de la corresponent llei de pressupostos.

125.- Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix l'article 73 Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana:

- A) La jubilació forçosa del personal funcionari es declararà d'ofici en complir l'edat legalment establida. No obstant l'anterior, es podrà sol·licitar la prolongació de la permanència en el servei actiu, com a màxim, fins que es complisquen els setanta anys d'edat.
- B) Serà procedent la jubilació voluntària, a sol·licitud de la persona funcionària interessada, sempre que esta reunisca els requisits i condicions establits en el Règim de Seguretat Social que li siga aplicable, i sempre que tinga complits els seixanta-cinc anys.
- C) Serà procedent la jubilació del personal funcionari per la declaració d'incapacitat temporal per a l'exercici de les funcions pròpies dels llocs del seu cos, escala, agrupació professional funcional, o pel reconeixement d'una pensió d'incapacitat permanent absoluta o incapacitat permanent total, en relació amb l'exercici de les funcions pròpies dels llocs del seu cos, escala o agrupació professional funcional.
- D) En l'Administració de la Generalitat, per a les sol·licituds de prolongació de la permanència en el servei actiu del personal funcionari s'atendrà al següent: d) La resolució estimatòria de la prolongació de la permanència en el servei actiu serà objecte de revisió trimestralment; l'òrgan competent emetrà resolució de confirmació en esta o de jubilació forçosa, segons siga procedent, atenent i fonamentant-se esta en els mateixos aspectes que s'indiquen en este número.

126.- De conformitat amb el que disposa Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, indique la resposta correcta:

- A) Els empleats públics es classifiquen en: funcionaris de carrera; funcionaris interins; personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal; i personal eventual.
- B) Els empleats públics es classifiquen en: funcionaris de carrera; funcionaris interins i personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal.
- C) Els empleats públics es classifiquen en: funcionaris de carrera; personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal; personal eventual i personal directiu.
- D) Els empleats públics es classifiquen en: funcionaris de carrera; funcionaris interins; personal laboral, ja siga fix, per temps indefinit o temporal; personal eventual i personal directiu.

127.- Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix l'article 80 llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana:

- A) Tots els permisos previstos en este article seran gaudits prèvia comunicació. La denegació haurà de ser motivada acreditant el possible perjudici que s'ocasionaria a l'organització amb la seua concessió.
- B) En qualsevol cas, el personal empleat públic tindrà dret a gaudir els seus dies per assumptes particulars dins de l'any natural al qual corresponguen, este dret no podrà quedar condicionat per la necessitat d'autorització prèvia prevista en el paràgraf anterior.
- C) A més dels dies per assumptes particulars que s'establisquen, el personal funcionari tindrà dret al gaudi de quatre dies addicionals en complir el sisé trienni, i s'incrementarà en un dia addicional per cada trienni complit a partir del huité.
- D) Les funcionàries en estat de gestació gaudiran d'un permís no retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 d'embaràs fins a la data del part.

128.- Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana:

- A) La competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat correspon: al Consell, respecte del personal la gestió del qual corresponga a esta Conselleria i desenvolupe la seua activitat principal adscrit a eixe departament, organismes o entitats dependents.
- B) La competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat correspon: al Consell, respecte del personal docent no universitari que desenvolupe la seua activitat principal adscrit a este departament, organismes o entitats dependents.
- C) La competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat correspon: al Consell, respecte del personal que desenvolupa la seua activitat principal en l'Administració de la Generalitat, en els termes previstos en l'article 5 d'esta llei.
- D) La competència per a la resolució de les compatibilitats de la resta de personal dels ens del sector públic instrumental previst en l'article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, correspondrà a l'òrgan d'estos que determinen les seues normes de creació.

129.- Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana:

- A) Incorrerà en responsabilitat disciplinària el personal empleat públic que, en l'exercici de les seues funcions, realitze un acte o una conducta tipificada com a falta, induïska directament a un altre a la seua realització o encobrisca les faltes consumades molt greus o greus quan es derive dany greu per a l'administració o la ciutadania.
- B) Quan no siga possible el compliment de la sanció en el moment de dictar-se la resolució per trobar-se en una situació que ho impedisca, esta es farà efectiva quan el canvi de situació ho permeta, encara que haja transcorregut el termini de prescripció.
- C) Durant la substanciació del procediment per a la imposició de sancions greus i molt greus, podran adoptar-se les mesures de caràcter provisional que l'òrgan competent per a resoldre estime necessàries per a assegurar l'eficàcia de la resolució final que puga recaure, excepte la suspensió provisional de funcions regulada en l'article 164. L'adopció d'estes mesures exigirà la corresponent resolució motivada.
- D) La responsabilitat disciplinària s'extingeix per alguna de les següents causes: compliment de la sanció, per canvi de situació administrativa, o per prescripció de la falta o de la sanció.

130.- Indique la resposta correcta, d'acord amb el que estableix la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana:

- A) Correspon la situació de servei actiu quan el personal funcionari de carrera ocupa un lloc de treball i l'exerceix mitjançant qualsevol dels procediments de provisió previstos en esta llei. No es trobarà en esta situació de servei actiu el personal funcionari de carrera que haja sigut destituït en tant no se'ls atribuisca destí en un altre lloc de treball.
- B) El personal funcionari de carrera serà declarat en la situació de serveis especials: quan obtinga l'autorització de la seua administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública per a realitzar una missió per un període mai superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional i la retribució d'este siga a càrrec d'estos organismes o programes.
- C) Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tindran dret a l'excedència voluntària per raó de violència de gènere, sense haver d'haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que els siga exigible termini de permanència en esta.
- D) El personal funcionari de carrera en la situació de servei en altres administracions públiques es regeix per la legislació que siga aplicable en l'administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública en què efectivament preste els seus serveis, però conservarà la seua condició de personal funcionari de carrera de l'administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública d'origen, però no el dret a participar en les convocatòries per a la provisió de llocs de treball que siguen efectuades per esta última.

131.- De conformitat amb el que disposa Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, indique quin dels següents enunciats és el correcte:

- A) Els òrgans de representació del personal empleat públic són els Delegats de Personal i les Junes de Personal; també poden existir seccions dins d'estes últimes per a representar el personal funcionari, laboral i directiu públic.
- B) Els Delegats de Personal i les Junes de Personal són els òrgans als qui correspon la negociació col·lectiva de les condicions de treball dels funcionaris públics.
- C) Els Delegats de Personal tenen atribuïdes funcions relatives a qüestions individuals dels funcionaris públics, mentre que les Junes de Personal atenen les qüestions col·lectives de la corresponent unitat electoral.
- D) Les Junes de Personal es constituïran en unitats electorals que compten amb un cens mínim de 50 funcionaris.

132. De conformitat amb el que disposa Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, indique quin dels següents enunciats és el correcte:

- A) Els òrgans de representació del personal empleat públic són els Delegats de Personal i les Junes de Personal; també poden existir seccions dins d'estes últimes per a representar el personal funcionari, laboral i directiu públic.
- B) Els Delegats de Personal i les Junes de Personal són òrgans de negociació col·lectiva de les condicions de treball dels funcionaris públics.
- C) Els Delegats de Personal tenen atribuïdes funcions relatives a qüestions individuals dels funcionaris públics, mentre que les Junes de Personal atenen les qüestions col·lectives de la corresponent unitat electoral.
- D) Les Junes de Personal es constituïran en unitats electorals que compten amb un cens mínim de 50 funcionaris.

133. De conformitat amb el que disposa la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, indique quin dels següents enunciats és el correcte:

- A) En l'Administració de la Generalitat, el personal funcionari dels organismes autònoms estarà representat, en tot cas, per delegats de personal, sense que càpia la constitució de junes de personal.
- B) En cas que algú que ostente la condició de personal funcionari interí siga triat membre d'una junta de personal, això suposaria el seu reconeixement com a funcionari o funcionària de carrera, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguen.
- C) En l'Administració de la Generalitat es constituïrà una junta de personal en cadascun dels organismes autònoms, sempre que tinguen un cens mínim de 50 persones funcionàries.
- D) En l'Administració de la Generalitat, el procediment per a l'elecció de les persones que formen part de la junta de personal apareix regulat en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana.

134- Indique la resposta correcta. D'acord amb el tenor literal de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'entendrà per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques:

- A) La situació d'equilibri o superàvit estructural.
- B) La posició d'equilibri de mercat.
- C) La situació d'equilibri entre ingressos i despeses.
- D) La sostenibilitat o prudència financera.

135.- D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique la resposta correcta en relació amb l'organització i competències en matèria comptable en la Generalitat:

- A) Correspon al Consell aprovar la normativa de desenvolupament del Pla General de Comptabilitat Pública i els plans parcials o especials que s'elaboren conformement a este.
- B) La Conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'hisenda és el centre gestor de la comptabilitat pública de la Generalitat Valenciana.
- C) El Compte General de la Generalitat estarà format per la Intervenció General de la Generalitat i s'eleva al Consell cada 3 anys.
- D) A la Intervenció General de la Generalitat com a centre directiu de la comptabilitat pública li competeix determinar les especificacions, procediment i periodicitat de la informació comptable a remetre a la Intervenció General de la Generalitat, per les entitats del sector públic instrumental subjectes als principis comptables públics.

136.- En relació amb el Compte General de la Generalitat, indique la resposta correcta d'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:

- A) El Compte General de la Generalitat de cada any es formarà amb els següents documents: el Compte de l'Administració de la Generalitat, els comptes rendits per la resta de subjectes integrats en el sector públic administratiu de la Generalitat, incloent-hi les universitats públiques valencianes.
- B) El Compte General de la Generalitat de cada any estarà format per la Intervenció General de la Generalitat i l'eleva a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana abans del dia 30 de juliol de l'any següent al qual es referisca, per al seu examen i comprovació.
- C) La falta de remissió de comptes no constituirà obstacle perquè la Intervenció General de la Generalitat pugui formar el Compte General de la Generalitat amb els comptes rebuts.
- D) No es podran agregar o consolidar els comptes d'una entitat quan en el preceptiu informe d'auditoria de comptes s'haja denegat opinió o emés informe desfavorable o amb excepcions.

137.- Indique la resposta correcta. A l'efecte de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, el sector públic administratiu de la Generalitat no està integrat per:

- A) Els organismes autònoms de la Generalitat.
- B) L'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- C) El Comité Econòmic i Social.
- D) Les entitats públiques empresarials.

138.- La Hisenda Pública de la Generalitat està constituïda per drets de naturalesa pública i de naturalesa privada. Indique quin dels següents drets és un dret de naturalesa privada, d'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:

- A) Els seus propis impostos, taxes i contribucions especials.
- B) Els ingressos procedents del seu patrimoni.
- C) El producte de les multes i sancions en l'àmbit de la seua competència.
- D) L'emissió de deute i el producte de les operacions de crèdit.

139.- Indique la resposta correcta. D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, les fundacions del sector públic de la Generalitat:

- A) Tenen personalitat jurídica de naturalesa pública i disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives.
- B) Formen part del sector públic instrumental de la Generalitat i estan facultades per a exercir potestats administratives i realitzar activitats prestacionals o de gestió de serveis públics.
- C) Tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives.
- D) Formen part dels organismes públics de la Generalitat, tenen personalitat jurídica de naturalesa privada i el seu patrimoni està integrat en més d'un 50 per cent per béns cedits per l'Administració de la Generalitat.

140.- En relació amb la programació pressupostària i l'objectiu d'estabilitat, indique la resposta correcta d'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

- A) Els escenaris pressupostaris pluriennals en els quals s'emmarquen anualment els Pressupostos de la Generalitat, constitueixen la programació de l'activitat del sector públic administratiu de la Generalitat amb pressupost estimatiu.
- B) Els escenaris pressupostaris pluriennals contindran entre els seus paràmetres l'actualització de les previsions contingudes en els escenaris pressupostaris aprovats en els 4 exercicis anteriors.
- C) Els escenaris pressupostaris pluriennals determinaran els límits que l'acció del govern haurà de respectar en els casos en què les seues decisions tinguen incidència en el pressupost.
- D) Els escenaris pluriennals contindran la distribució orgànica dels recursos disponibles i es desenvoluparan en programes pluriennals que abastaran un període de 5 anys.

141.- En relació amb l'elaboració del pressupost de la Generalitat, indique la resposta correcta d'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:

- A) La Intervenció General de la Generalitat acordarà el límit màxim de despesa financera dels Pressupostos de la Generalitat per a l'any següent, tenint en compte l'objectiu d'estabilitat i sostenibilitat financera.
- B) El Consell fixarà per ordre el procediment i els terminis per a l'elaboració dels Pressupostos de la Generalitat.
- C) El Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat, integrat per l'articulat amb els seus annexos i l'estat de despeses i d'ingressos, es remetrà a Les Corts abans del 15 d'octubre de cada any, per al seu examen i aprovació o, si és el cas, esmena o devolució al Consell.
- D) La Conselleria amb competències en matèria d'hisenda, elaborarà l'avantprojecte del pressupost d'ingressos de l'Administració de la Generalitat.

142.- Indique la resposta correcta en relació amb les competències en matèria gestió de despeses, d'acord amb el tenor literal de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:

- A) Correspon a les persones titulars de les conselleries aprovar les despeses i efectuar la disposició de crèdit dels serveis propis al seu càrrec, excepte els casos reservats per la llei a la competència del Consell. Així mateix, els correspon reconèixer les obligacions i proposar a la persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'hisenda l'ordenació dels corresponents pagaments.
- B) Correspon als titulars de les Direccions Generals reconèixer les obligacions dels serveis propis del seu càrrec i proposar a la persona titular de la seua conselleria l'ordenació dels corresponents pagaments.
- C) Correspon a les persones titulars de les conselleries aprovar les despeses i ordenar els pagaments dels serveis propis del seu càrrec.
- D) Correspon a la persona titular de la conselleria d'hisenda la proposta i ordenació general dels pagaments en l'àmbit del sector públic de la Generalitat.

143.- Indique la resposta incorrecta. D'acord amb l'article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, amb càrrec als crèdits consignats en l'estat de despeses dels pressupostos, només es podran contraure obligacions derivades de despeses que s'efectuen en el mateix exercici pressupostari. No obstant l'anterior, podran aplicar-se als crèdits del pressupost vigent les següents obligacions:

- A) Les que tinguen el seu origen en resolucions judicials.
- B) Les que, sent conseqüència de compromisos de despesa d'exercicis tancats, hagen sigut degudament adquirides d'acord amb el procediment administratiu i comptable que reglamentàriament es determine.
- C) Les obligacions d'exercicis anteriors que no es troben compreses en els supòsits previstos en l'article 39, que siguen aprovats per la Conselleria competent en matèria d'hisenda, s'hauran de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el termini màxim d'1 mes.
- D) Les que resulten de liquidacions d'endarreriments a favor del personal que perceba les seues retribucions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

144.- D'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique l'alternativa correcta:

- A) La funció interventora serà exercida per la Intervenció General de la Generalitat i les seues intervencions delegades respecte dels actes realitzats per l'Administració de la Generalitat i els seus organismes públics.
- B) El Consell, a proposta de la Intervenció General de la Generalitat, podrà acordar de forma motivada l'aplicació del control financer permanent o de l'auditoria pública, en substitució de la funció interventora en els òrgans de l'administració de la Generalitat o organismes autònoms dependents d'esta, bé respecte de tota la seua activitat o exclusivament respecte d'algunes àrees de gestió.
- C) L'exercici de la funció interventora comprendrà, entre d'altres, la intervenció del reconeixement de les obligacions i de la comprovació de la inversió, la intervenció material de l'ordenació del pagament i la intervenció formal del pagament.
- D) Mitjançant Llei de Les Corts, es determinaran els requisits a verificar en la fiscalització prèvia de les ordres de pagaments a justificar i en la constitució o modificació de les bestretes de caixa fixa, així com el procediment a seguir en la intervenció dels seus comptes justificatius.

145.- D'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique l'alternativa correcta:

- A) El control financer permanent té per objecte la verificació d'una forma contínua, realitzada a través de la Intervenció General, de la situació i el funcionament dels òrgans i entitats establits en l'article següent en l'aspecte economicofinancer.
- B) Anualment la Intervenció General de la Generalitat elaborarà un informe comprensiu dels resultats de les actuacions de control financer permanent realitzades durant l'exercici.
- C) El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels òrgans concedents i, si és el cas, entitats col·laboradores per raó de les subvencions de l'Administració de la Generalitat i organismes i entitats vinculats o dependents d'aquella, atorgades amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat o als fons de la Unió Europea.
- D) Les actuacions de control financer es documentaran en diligències, per a reflectir fets rellevants que es posen de manifest en l'exercici d'este, i en informes, que tindran el contingut i estructura i compliran els requisits que es determinen reglamentàriament.

146.- D'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique l'alternativa correcta: el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat, es remetrà a Les Corts per al seu examen i aprovació, o si és el cas, esmena o devolució al Consell abans de:

- A) L'1 de novembre de cada any.
- B) L'1 d'octubre de cada any.
- C) El 30 de juny de cada any.
- D) L'1 de desembre de cada any.

147.- D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del tribunal de Comptes, i en la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, indique l'alternativa correcta:

- A) La funció fiscalitzadora del Tribunal de Comptes es referirà al sotmetiment de l'activitat economicofinancera del sector públic als principis de legalitat, eficiència, economia, transparència, així com a la sostenibilitat econòmica i la igualtat de gènere.
- B) El resultat de la fiscalització s'exposarà per mitjà d'informes o memòries ordinàries o extraordinàries i de mocions o notes que s'elevaran al Congrés dels Diputats i es publicaran en el «Boletín Oficial del Estado».
- C) La jurisdicció comptable és incompatible respecte d'uns mateixos fets amb l'exercici de la potestat disciplinària i amb l'actuació de la jurisdicció penal.
- D) Per delegació del Tribunal de Comptes podran ser instruïts, per la Sindicatura de Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què poden incórrer els qui tinguen al seu càrrec la recaptació, l'administració o el maneig o custòdia de cabals o efectes públics.

148. Segons el Tractat de la Unió Europea, indique quina de les següents afirmacions és la correcta:

- A) Els drets fonamentals que garanteix el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i els que són fruit de les tradicions constitucionals comunes als Estats membres no formaran part del Dret de la Unió com a principis generals.
- B) Els Tractats podran modificar-se conformement a un procediment de revisió ordinari. No podran modificar-se conformement a procediments de revisió simplificats.
- C) El Govern de qualsevol Estat membre, el Parlament Europeu o la Comissió podran presentar al Consell projectes de revisió dels Tractats.
- D) El Tractat de la Unió Europea conclou per un període de temps limitat.

149. Segons el Tractat de la Unió Europea, indique quina de les següents afirmacions és la correcta:

- A) Els Protocols i els Annexos dels Tractats no formen part integrant d'estos.
- B) Els Tractats poden prejudicar el règim de la propietat en els Estats membres.
- C) Tot Estat membre podrà decidir, de conformitat amb les seues normes constitucionals, retirar-se de la Unió.
- D) Cap Estat membre podrà decidir, de conformitat amb les seues normes constitucionals, retirar-se de la Unió.

150. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, indique quina de les següents afirmacions és la correcta:

- A) Per a exercir les competències de la Unió, les institucions adoptaran reglaments, directives, autoritzacions, recomanacions i dictàmens.
- B) Els actes jurídics que s'adopten mitjançant procediment legislatiu constituïran actes legislatius.
- C) Un acte legislatiu podrà delegar en el Parlament Europeu o en el Consell els poders per a adoptar actes no legislatius d'abast general que completen o modifiquen determinats elements no essencials de l'acte legislatiu.
- D) Les recomanacions i els dictàmens seran vinculants.

151. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, indique quina de les següents afirmacions és la correcta:

- A) La lliure circulació dels treballadors dins de la Unió Europea suposarà l'abolició de tota discriminació per raó de la nacionalitat entre els treballadors dels Estats membres, respecte a l'ocupació, la retribució i les altres condicions de treball.
- B) Els Estats membres no podran facilitar, en el marc d'un programa comú, l'intercanvi de treballadors joves.
- C) A l'efecte d'aconseguir la liberalització d'un servei determinat, el Parlament Europeu i el Consell, conformement al procediment legislatiu ordinari i prèvia consulta al Comitè Econòmic i Social, decidiran mitjançant recomanacions.
- D) Queden prohibides totes les restriccions als moviments de capitals entre Estats membres, però autoritzades qualssevol restriccions sobre els pagaments entre Estats membres.

152. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, indique quina de les següents afirmacions és la correcta:

- A) Es crea una ciutadania de la Unió. Serà ciutadà de la Unió tota persona que ostente la nacionalitat d'un Estat membre. La ciutadania de la Unió substitueix la ciutadania nacional.
- B) Quedaran prohibits entre els Estats membres de la Unió Europea els drets de duana d'importació i exportació o exaccions d'efecte equivalent. Esta prohibició no s'aplicarà als drets de duana de caràcter fiscal.
- C) Si un o diversos Estats membres de la Unió Europea s'enfronten a una situació d'emergència caracteritzada per l'afluència sobtada de nacionals de tercers països, el Consell podrà adoptar, a proposta de la Comissió, mesures provisionals en benefici dels Estats membres afectats.
- D) Els ciutadans de la Unió podran residir lliurement en el territori dels Estats membres, sense subjecció a les limitacions i condicions previstes en els Tractats i en les disposicions adoptades per a la seua aplicació.

153. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, indique quina de les següents afirmacions és la correcta:

- A) En els casos específics previstos pels Tractats, l'adopció d'un reglament, una directiva o una decisió, bé pel Parlament Europeu amb la participació del Consell, bé pel Consell amb la participació del Parlament Europeu, constituirà un procediment legislatiu ordinari.
- B) Els actes legislatius delimitaran de manera expressa els objectius, el contingut, l'abast i la duració de la delegació de poders. La regulació dels elements essencials d'un àmbit estarà reservada a l'acte legislatiu i podrà ser objecte d'una delegació de poders.
- C) El procediment legislatiu ordinari consisteix en l'adopció conjunta pel Parlament Europeu i la Comissió, a proposta del Consell, d'un reglament, una directiva o una decisió.
- D) Quan es requerisquen condicions uniformes d'execució dels actes jurídicament vinculants de la Unió, estos conferiran competències d'execució a la Comissió o, en casos específics degudament justificats i en els previstos en els articles 24 i 26 del Tractat de la Unió Europea, al Consell.

154. Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, indique quina de les següents afirmacions és la correcta:

- A) Si el Consell estima que un Estat membre ha incomplert una de les obligacions que li incumbeixen en virtut dels Tractats, emetrà un dictamen motivat sobre este tema, després d'haver oferit a este Estat la possibilitat de presentar les seues observacions.
- B) Si la Comissió estima que un Estat membre ha incomplert una de les obligacions que li incumbeixen en virtut dels Tractats, emetrà un dictamen motivat sobre este tema, després d'haver oferit a este Estat la possibilitat de presentar les seues observacions.
- C) Si la Comissió estima que un Estat membre ha incomplert una de les obligacions que li incumbeixen en virtut dels Tractats, emetrà una directiva motivada sobre este tema, després d'haver oferit a este Estat la possibilitat de presentar les seues observacions.
- D) Si la Comissió estima que un Estat membre ha incomplert una de les obligacions que li incumbeixen en virtut dels Tractats, emetrà un dictamen motivat sobre este tema, abans d'oferir a este Estat la possibilitat de presentar observacions.

155.- Segons la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de la joventut, l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) és:

- A) Un organisme autònom.
- B) Una entitat de dret públic.
- C) Una societat mercantil.
- D) Una fundació pública.

156.- Indique quin dels següents enunciats és correcte:

- A) El Decret 175/2021, de 29 d'octubre, del Consell, d'aprovació del reglament d'assistència jurídica gratuïta té per objecte, entre d'altres, desplegar la regulació del dret d'assistència jurídica gratuïta determinat en la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.
- B) La Generalitat València no ha desenvolupat reglamentàriament el dret a l'assistència jurídica gratuïta.
- C) Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, no reconeix competències a la Generalitat en matèria d'ordenació dels serveis de justícia gratuïta.
- D) El reglament d'assistència jurídica gratuïta vigent en l'àmbit de la Comunitat Valenciana és el Decret 29/2001, de 30 de gener, del Consell.

157. D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, indique la resposta correcta en relació amb la competència de la Generalitat en matèria de policies locals:

- A) És competència de la Generalitat el comandament suprem de les policies locals de la Comunitat Valenciana.
- B) És competència de la Generalitat, el comandament suprem de la Policia Autònoma i la coordinació de l'actuació de les policies locals de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seua dependència de les autoritats municipals.
- C) La Policia Judicial s'organitzarà al servei, i sota la vigilància, de la Generalitat Valenciana.
- D) L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana no reconeix a la Generalitat cap competència en matèria de policies locals, atés que esta matèria és exclusivament municipal.

158. Segons la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, indique quina de les següents afirmacions és la correcta:

- A) El Sistema Universitari Valencià no està integrat per les universitats privades.
- B) No quedaran integrades en el Sistema Universitari Valencià les Universitats que en el futur siguen creades o reconegudes per la Generalitat.
- C) L'idioma valencià és la llengua oficial de les universitats valencianes.
- D) Les universitats pertanyents al Sistema Universitari Valencià seran creades, en el cas de les públiques, o reconegudes, en el cas de les privades, mitjançant Llei de Les Corts.

159.- D'acord amb el que disposa la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, indique l'afirmació correcta:

- A) Els centres de salut són les estructures fonamentals del sistema valencià de salut, sent les demarcacions geogràfiques en les quals queda dividit el territori de la Comunitat Valenciana als efectes sanitaris.
- B) Cada província tindrà, com a mínim, dos departaments de salut.
- C) El Pla de Salut de la Comunitat Valenciana serà aprovat per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
- D) El Sistema Valencià de Salut s'ordena en departaments de salut, que equivalen a les àrees de salut previstes en la legislació bàsica estatal.

160.- D'acord amb la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, indique la resposta correcta:

- A) Són òrgans per a la coordinació de l'acció turística: el Consell Valencià del Turisme, la Comissió Interdepartamental de Turisme i el Comité d'Ètica del Turisme.
- B) La Direcció General competent en matèria de turisme de l'Administració de la Generalitat és l'òrgan al qual li correspon el foment i execució de la política turística de la Comunitat Valenciana.
- C) Els habitatges d'ús turístic no són una modalitat d'allotjament turístic.
- D) Els càmpings no són una modalitat d'allotjament turístic.

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, A1-01, CUERPO
GENERAL.**

**TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD
MENTAL**

CONVOCATORIA 1/23

PRIMER EJERCICIO

2ª PARTE

TIEMPO DE REALIZACIÓN:

(2 horas)

1.- Una Conselleria decide adecuar unas instalaciones mediante un contrato menor de obras, solicitando tres ofertas. Cumplidos los trámites preceptivos y transcurrido el plazo, recibe las siguientes ofertas:

- MONTAGUT E HIJAS, SA, oferta 38.000 € (IVA excluido) y 11 meses.
- CONSTRUCCIÓN INMINENTE, SLU, oferta 40.000 € (IVA excluido) y 9 meses.
- ANOTHER BRICK IN THE WALL, CORP. Oferta 35.000 € (IVA excluido) y 13 meses.

A la vista de las ofertas recibidas, señale la respuesta correcta, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- A) Adjudicar a MONTAGUT E HIJAS, SA.
- B) Adjudicar a CONSTRUCCIÓN INMINENTE, SLU.
- C) Adjudicar a ANOTHER BRICK IN THE WALL, CORP.
- D) No adjudicar a ninguna porque no han presentado ofertas válidas.

2.- El Servicio de Contratación de una Conselleria recibe de un centro directivo una propuesta de contratación de un servicio de traducción e interpretación por un valor estimado de 140.000 €, con un criterio de adjudicación evaluable mediante juicio de valor que pondera el 30% del total, y el 70% restante son criterios de adjudicación evaluables automáticamente. El centro directivo propone adjudicarlo mediante el procedimiento abierto simplificado del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Servicio de Contratación discrepa con la propuesta del centro directivo. Señale el motivo por el que el Servicio de Contratación considera que dicho procedimiento no es válido:

- A) Porque entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no puede haber, en ningún caso, ninguno evaluable mediante juicio de valor.
- B) Porque entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no puede haber, en ningún caso, ninguno evaluable mediante juicio de valor, y si los hay, no puede superar el 10 %.
- C) Porque el valor estimado no es inferior a la cantidad establecida en el artículo 22.1, letra a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el procedimiento abierto simplificado.
- D) Porque el contrato tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual.

3.- Por razones de interés público, una Conselleria decide acelerar la adjudicación de un contrato administrativo, de tal modo que los plazos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, con algunas salvedades. ¿Bajo qué modalidad se está tramitando?

- A) Tramitación de emergencia.
- B) Mediante procedimiento negociado sin publicidad.
- C) Contrato menor, a través del sistema de anticipos de caja fija.
- D) Tramitación urgente.

4.- El pliego de un contrato de servicios establece que la solvencia técnica o profesional de los empresarios se acreditará mediante “una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. El importe anual acumulado de los trabajos ejecutados en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato: 160.000 €”.

Durante el plazo de presentación de proposiciones, que abarca del 1 al 20 de noviembre de 2023, un posible licitador pregunta, ¿cuál es el período que se tendrá en cuenta al comprobar si se cumple con los requisitos de solvencia técnica o profesional?

Señale la respuesta correcta a la consulta planteada:

- A) Del 21 de noviembre de 2020 al 20 de noviembre de 2023.
- B) Del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023.
- C) Los años 2020, 2021 y 2022, en su totalidad.
- D) Los años 2021, 2022 y 2023, en su totalidad.

5.- Don Jacinto Justo observa que su vecino, Don Patricio Pillo, realiza una actuación que, a su juicio, podría ser constitutiva de determinada infracción administrativa. Don Jacinto Justo decide redactar un escrito y enviarlo a la Administración para denunciar a su vecino. Cuando la Administración reciba la denuncia:

- A) Iniciará, en su caso, un procedimiento sancionador contra Don Patricio Pillo, a solicitud del interesado, Don Jacinto Justo.
- B) Deberá iniciar un procedimiento sancionador siempre que exista una denuncia que invoque un perjuicio en el patrimonio de la Administración Pública.
- C) En el caso de que la supuesta infracción administrativa sea calificada como leve, podrá imponer directamente la sanción que proceda, sin necesidad de tramitación de procedimiento.
- D) En caso de iniciar un procedimiento sancionador, se iniciará de oficio por la Administración.

6.- La Administración tuvo conocimiento de que Doña Felisa Feliz había realizado unos hechos constitutivos de presunta infracción administrativa e inició procedimiento sancionador. En fecha 01/05/2023 se notifica a doña Felisa una resolución sancionadora. A los 15 días de haberle practicado dicha notificación, la Administración tiene conocimiento de que Doña Felisa persiste en los mismos hechos que ocasionaron el inicio del anterior procedimiento sancionador. A fecha 20/05/2023, señale cuál de las siguientes opciones puede realizar la Administración de acuerdo con la legislación vigente:

- A) Puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador.
- B) Debe iniciar un nuevo procedimiento sancionador.
- C) No puede iniciar un nuevo procedimiento sancionador, en tanto la resolución no sea ejecutiva.
- D) Debe iniciar un nuevo procedimiento sancionador por la comisión de una infracción continuada.

7.- La Administración inició un procedimiento sancionador contra Don Isidoro Inocencio. Durante la instrucción del procedimiento, se pone de manifiesto la inexistencia de hechos que pudieran constituir la infracción. Ante esta circunstancia, el órgano instructor:

- A) Resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, siendo necesaria la formulación de una propuesta de resolución.
- B) Resolverá obligatoriamente la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin la formulación de la propuesta de resolución.
- C) Resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución.
- D) No resolverá la finalización del procedimiento en tanto no hubiera prescrito la infracción.

8.- La Administración inicia un procedimiento sancionador contra Hermenegilda Hernández por unos hechos que serían objeto de infracción según lo previsto en su normativa reguladora. Se plantea la posibilidad de adoptar la tramitación simplificada del mismo. Señale la respuesta correcta:

- A) Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento si el órgano competente para iniciar el procedimiento considera que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, pudiendo doña Hermenegilda oponerse expresamente a dicha tramitación.
- B) Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento si el órgano competente para resolver el procedimiento considera que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte de Doña Hermenegilda.
- C) Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento a solicitud de doña Hermenegilda, siempre que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existan elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, pudiendo en cualquier momento del procedimiento, solicitar la tramitación ordinaria del mismo.
- D) Se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento, si el órgano competente para iniciarlo considera que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte de Doña Hermenegilda.

9.- La Administración ha instruido un procedimiento sancionador contra Don Uldarico Úbeda, por haber cometido, en fecha 20/01/2023, unos hechos tipificados como infracción grave en la normativa aplicable. Dicha normativa establece la prescripción de la infracción y de la sanción en el plazo de dos años.

El 20/05/2023 se le notifica la resolución por la que se le impone la sanción. La resolución es susceptible de recurso de alzada. Don Uldarico interpone dicho recurso contra la resolución por la que se le impone la sanción en fecha 20/06/2023.

Don Uldarico no recibe ninguna resolución ni comunicación de la Administración, ¿a partir de qué fecha podrá entender Don Uldarico que ha prescrito la sanción?

- A) 20/09/2025.
- B) 20/05/2025.
- C) 20/06/2025.
- D) 20/01/2025.

10.- Una persona interesada en un procedimiento administrativo quiere realizar un trámite electrónico en el mismo, pero no dispone de los medios electrónicos necesarios para ello. Ante dicha situación, indique cuál de las siguientes respuestas es correcta en cuanto a la identificación y firma electrónica:

- A) La firma electrónica de la persona interesada en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, pero no su identificación electrónica.
- B) La identificación o firma electrónica de la persona interesada en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, no siendo necesario un consentimiento expreso cuando la persona interesada comparezca y se identifique ante el funcionario.
- C) La firma electrónica de la persona interesada en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, siendo necesario que la persona interesada se haya identificado ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación.
- D) La identificación electrónica de la persona interesada en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público, pero no su firma electrónica.

11.- La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo quiere implementar una actuación administrativa automatizada que permita a las personas interesadas obtener certificaciones de los estudios cursados en las Escuelas Oficiales de Idiomas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el sistema o sistemas de firma que puede utilizar la conselleria en el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada:

- A) La conselleria podrá determinar el uso de un sello electrónico de órgano o de un código seguro de verificación vinculado al órgano correspondiente.
- B) La conselleria podrá determinar el uso de un sello electrónico de órgano o que se realice mediante la firma electrónica del titular del órgano.
- C) La conselleria podrá determinar el uso de un código seguro de verificación vinculado al órgano correspondiente o que se realice mediante la firma electrónica del titular del órgano.
- D) La conselleria podrá determinar el uso de un sello electrónico de órgano, de un código seguro de verificación vinculado al órgano correspondiente, o que se realice mediante la firma electrónica del titular del órgano.

12.- La Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, de la Conselleria de Sanidad, quiere modificar los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de los Servicios de Atención e Información al Paciente (SAIP). Para proceder a la modificación de la carta de servicios, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se establece el sistema para la mejora de la calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental:

- A) La modificación debe ser aprobada por resolución de la persona titular de la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación y, por tratarse de una modificación, no se requiere su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
- B) La modificación debe ser aprobada por resolución de la Conselleria de Sanidad, sin que sea necesaria su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, siendo suficiente que la nueva situación se difunda y divulgue, de forma eficaz, a través de los procedimientos previstos a tal fin.
- C) La modificación debe ser aprobada por resolución de la Conselleria de Sanidad y, previamente, será necesario el informe favorable del órgano directivo competente en materia de gestión y mejora de la calidad de los servicios públicos. El acto aprobatorio de la carta de servicios se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para conocimiento general de la ciudadanía.
- D) La modificación se limita a una simple actualización de datos que no afecta al contenido esencial de la carta, por lo que debe ser aprobada por resolución de la persona titular de la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación y no es necesaria su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

13.- La Conselleria de Medio Ambiente trata datos de carácter personal en el marco de procedimientos en materia de bienestar animal, determinando los fines y medios de dicho tratamiento. En relación con dichos procedimientos, la citada conselleria desea encomendar la realización de unas actividades de carácter técnico a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca por razones de eficacia y dado que entre sus competencias se encuentran dichas actividades, lo que implicará que esta conselleria también trate los referidos datos de carácter personal para los fines encomendados. Atendiendo a lo expuesto, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

A) Tanto la Conselleria de Medio Ambiente como la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal, no siendo necesaria la suscripción de un acto jurídico que las vincule como responsables en relación con el tratamiento de datos de carácter personal por pertenecer a la misma Administración Pública.

B) Tanto la Conselleria de Medio Ambiente como la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca serán responsables del tratamiento de datos de carácter personal, siendo necesaria la suscripción de un acto jurídico que las vincule como responsables en relación con el tratamiento de datos de carácter personal.

C) La Conselleria de Medio Ambiente será la responsable del tratamiento de datos de carácter personal, mientras que la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca actuará como encargada del mismo, no siendo necesaria la suscripción de un acto jurídico que vincule a la encargada respecto de la responsable en relación con el tratamiento de datos de carácter personal por pertenecer a la misma Administración Pública.

D) La Conselleria de Medio Ambiente será la responsable del tratamiento de datos de carácter personal, mientras que la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca actuará como encargada del mismo, siendo necesaria la suscripción de un acto jurídico que vincule a la encargada respecto de la responsable en relación con el tratamiento de datos de carácter personal.

14.- Una persona es nombrada titular de una Secretaría Autonómica en la Administración de la Generalitat, pero por desconocimiento no aporta al Registro de Control de Conflicto de Intereses la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales prevista en la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. Si bien por parte del órgano competente se le requiere para que aporte la citada declaración, decide no atender dicho requerimiento y, en consecuencia, no aporta la documentación correspondiente. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta al amparo de la ley citada:

- A) La persona titular de la Secretaría Autonómica ha incurrido en una infracción grave y le corresponde al Consell la imposición de la sanción correspondiente.
- B) La persona titular de la Secretaría Autonómica ha incurrido en una infracción grave y le corresponde a la persona titular de la Presidencia de la Generalitat, como competente en materia de transparencia, la imposición de la sanción correspondiente.
- C) La persona titular de la Secretaría Autonómica ha incurrido en una infracción muy grave y le corresponde al Consell la imposición de la sanción correspondiente.
- D) La persona titular de la Secretaría Autonómica ha incurrido en una infracción muy grave y le corresponde a la persona titular de la Presidencia de la Generalitat, como competente en materia de transparencia, la imposición de la sanción correspondiente.

15.- La Conselleria X ha elaborado un proyecto de Reglamento orgánico y funcional que recoge la estructura orgánica básica del departamento. Dentro de la tramitación del expediente para su aprobación por el Consell, ha remitido el proyecto a la Conselleria competente en materia de función pública para recabar el informe previsto en el artículo 8.1 b) de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. En relación con dicho informe, señale la respuesta correcta:

- A) Dicho informe es preceptivo y no vinculante.
- B) Dicho informe es facultativo y no vinculante.
- C) Dicho informe es preceptivo y vinculante.
- D) Dicho informe es preceptivo para anteproyectos de ley y no para proyectos de disposiciones generales como los reglamentos orgánicos.

16.- En el Ayuntamiento de X, por Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos se nombró funcionario interino a D. P.B.R. para desempeñar un puesto de trabajo de Administrativo, clasificado dentro del subgrupo de clasificación profesional C1 con destino a la ejecución de programa temporal “Reorganización e informatización del archivo municipal”.

Transcurridos varios meses desde el nombramiento, desde el Servicio de Personal del Ayuntamiento de X se comprueba que D. P.B.R. no dispone de la titulación necesaria para desempeñar el referido puesto de trabajo al no estar en posesión del título de Bachiller o Técnico ni ningún título equivalente, tal y como se requiere para el desempeño de puestos de trabajo clasificados dentro del subgrupo C1.

Ante dicha situación, señale, de entre las respuestas que constan a continuación, la que resulta correcta respecto a la forma en que el Ayuntamiento de X puede restablecer la legalidad vulnerada por el referido nombramiento:

A) Declarar improcedente el nombramiento de D. P.B.R. y que por el Concejal delegado de Recursos Humanos se proceda a dictar un acto administrativo revocándolo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

B) Incoar un expediente de revisión de oficio respecto al nombramiento de D. P.B.R., de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señalando, como causa de nulidad de pleno derecho, la prevista en la letra f) del artículo 47.1 de dicha norma (actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición).

C) Declarar la finalización de la relación de interinidad de D. P.B.R. por Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos y notificar el cese al interesado.

D) Declarar nulo el nombramiento de D. P.B.R. por error material, por medio de Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109.2 de la LPAC, y acordar el nombramiento interino de una nueva persona para ocupar el puesto de trabajo.

17.- Tras la aprobación del Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria X, la Consellera ha aprobado la orden de desarrollo del mismo en la que se crean diversas unidades administrativas no existentes en la estructura orgánica anterior, entre ellas, la Jefatura de Servicio de Desarrollo Normativo, dependiente de la Subdirección General de Innovación.

Resulta urgente cubrir la nueva jefatura de servicio para poner en marcha diversos proyectos inaplazables. Desde el Servicio de Personal de la Conselleria X se solicita la creación del correspondiente puesto de trabajo a la Conselleria competente en materia de función pública. Esta, tras la tramitación oportuna, dicta la correspondiente resolución de creación de puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Desarrollo Normativo, pero no está prevista la publicación de las relaciones de puestos de trabajo de la Presidencia y de las consellerias de la Administración de la Generalitat ni tampoco la publicación de ninguna actualización de las mismas en los próximos meses.

Teniendo en cuenta, por tanto, que la creación del puesto no ha sido publicada en el *Diario Oficial de la Generalitat Valenciana* señale la respuesta correcta respecto a la provisión de dicho puesto de trabajo.

- A) El puesto de trabajo se puede proveer a través de cualquier forma de provisión de puestos de trabajo de las establecidas en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana.
- B) El puesto de trabajo se puede proveer a través de las formas temporales de provisión de puestos de trabajo de las establecidas en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, y de forma definitiva si previamente se da publicidad a la creación del puesto de trabajo, a efectos meramente informativos, en la página web de la Generalitat.
- C) El puesto de trabajo no puede proveerse de manera temporal ni definitiva hasta que se publique en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* su creación.
- D) El puesto de trabajo se puede proveer a través de las formas temporales de provisión de puestos de trabajo establecidas en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, previa publicidad de la creación del puesto de trabajo, a efectos meramente informativos, en la página web de la Generalitat, pero la adjudicación del mismo con destino definitivo requiere la publicación de su creación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

18.- D^a M.M.G., funcionaria de carrera del Cuerpo A1-01, Cuerpo Superior de Administración, de la Administración de la Generalitat, que ha venido ocupando el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Personal de la Conselleria X, es cesada en dicho puesto. ¿Qué situación administrativa le corresponde hasta el momento en que se le atribuya destino en otro puesto de trabajo?

- A) Adscripción provisional.
- B) Expectativa de destino.
- C) Excedencia forzosa.
- D) Servicio activo.

19.- D. M.G.P., funcionario de carrera del Cuerpo A1-01, Cuerpo Superior de Administración, de la Administración de la Generalitat, se encuentra desempeñando, en adscripción provisional, el puesto de trabajo núm. 44.444, de la Relación de Puestos de Trabajo, de la Conselleria X, tras haber sido cesado en el puesto núm. 5.555, Jefe/a de Servicio de Régimen Económico de esa misma Conselleria. La dirección general competente en materia de función pública convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcional de administración general, del cuerpo superior de administración A1-01, de la Administración de la Generalitat, entre los que se encuentra el puesto núm. 44.444.

Publicada la convocatoria en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* y transcurrido el plazo establecido en las bases para la presentación de solicitudes, D. M.G.P. no se presenta al concurso.

¿Qué ocurre en este caso respecto al desempeño del puesto 44.444 que venía ocupando D. M.G.P. en adscripción provisional, teniendo en cuenta que la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, establece que el personal adscrito tendrá obligación de participar en la convocatoria para la provisión definitiva del puesto que le haya sido asignado con carácter provisional solicitando al menos dicho puesto?

A) D. M.G.P. no podrá continuar ejerciendo el puesto mediante adscripción provisional, procediendo la dirección general competente en materia de función pública a su adscripción provisional a otro puesto, de acuerdo con los criterios fijados en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana.

B) Se cesará a D. M.G.P. en el puesto que desempeña provisionalmente y se le declarará en situación de excedencia voluntaria.

C) D. M.G.P. no podrá continuar ejerciendo el puesto mediante adscripción provisional, procediendo la dirección general competente en materia de función pública a nombrarlo en comisión de servicios en ese puesto.

D) Dada la obligatoriedad de participar en el procedimiento de provisión que se convoque, se entenderá que D. M.G.P. ha participado en el concurso mediante acto presunto y se baremarán sus méritos teniendo en cuenta únicamente aquellos que tenga inscritos en su hoja de servicios.

20.- D^a. L.M.V., funcionaria de carrera del Cuerpo A1-01, Cuerpo Superior de Administración, de la Administración de la Generalitat, es nombrada Asesora de Asuntos Generales de miembros del Consell, en el puesto 33333, incluido en la RPT de la Conselleria X y clasificado como de naturaleza eventual. ¿En qué situación administrativa debe declararse a D^a L.M.V. tras ser designada como personal eventual?

A) Servicios especiales en todo caso.

B) Servicios especiales, salvo que opte por permanecer en servicio activo.

C) Servicio activo.

D) Excedencia forzosa.

21.- La orden de bases reguladoras de las ayudas para la formación de desempleados ha sido impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo por Andrés Lagana Guasque, por considerarla contraria a la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

Andrés Lagana Guasque pretende que las mencionadas bases no surtan efectos y no se apruebe ninguna resolución de convocatoria que se regule por la mencionada orden de bases, por lo que pretende solicitar medidas cautelares.

Indique la alternativa correcta.

A) Puesto que la mencionada orden de bases reguladora de las ayudas para la formación de desempleados es una disposición administrativa de carácter general, la suspensión de la vigencia de los preceptos de la misma que se pretenden impugnar deberá solicitarse en el escrito de interposición o en el de demanda.

B) La suspensión de la eficacia de la orden de bases reguladora de las ayudas para la formación no puede solicitarse al tratarse de una disposición administrativa de carácter general.

C) Puesto que la mencionada orden de bases reguladora de las ayudas para la formación de desempleados es una disposición administrativa de carácter general, la suspensión de la vigencia de los preceptos de la misma que se pretenden impugnar podrá solicitarse en cualquier momento procedimental del procedimiento jurisdiccional.

D) Puesto que la mencionada orden de bases reguladora de las ayudas para la formación de desempleados es una resolución administrativa, la suspensión de la vigencia de los preceptos de la misma que se pretenden impugnar deberá solicitarse en el escrito de interposición o en el de demanda.

22.- El Gobierno del Estado no está de acuerdo con una reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Indique la alternativa correcta.

A) Se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, una vez aprobada por las Cortes Generales, en el plazo de 3 días desde la publicación del texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

B) Se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, una vez aprobada por Les Corts, en el plazo de 3 días desde la publicación del texto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

C) Se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, una vez aprobada por las Cortes Generales, en el plazo de 5 días desde la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado.

D) Se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, una vez aprobada por Les Corts, en el plazo de 5 días desde la publicación del texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

23.- El Ayuntamiento de Radón, en la comarca de La Ribera, no está de acuerdo con la resolución de concesión de las subvenciones en materia deportiva para entidades locales de la Comunitat Valenciana del ejercicio 2023.

El Ayuntamiento de Radón consulta a su servicio jurídico cómo proceder. Indique la alternativa correcta:

A) El Ayuntamiento de Radón deberá seguir lo dispuesto en el pie de recurso de la resolución de concesión de las subvenciones mencionadas, procediendo a la interposición de un recurso potestativo de reposición en el plazo de 1 mes desde la publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* de la resolución de concesión de las mencionadas subvenciones.

B) Al tratarse de una cuestión litigiosa entre Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Radón no puede interponer el recurso potestativo de reposición que se indica en el pie de recurso de la resolución de concesión de las subvenciones mencionadas. El Ayuntamiento de Radón deberá requerir, con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo contra la resolución, a la Generalitat Valenciana para que revoque la resolución de concesión de las subvenciones en materia deportiva para las entidades locales.

C) El Ayuntamiento de Radón deberá seguir lo dispuesto en el pie de recurso de la resolución de concesión de las subvenciones mencionadas, procediendo a la interposición de un recurso potestativo de reposición en el plazo de 2 meses desde la publicación de la resolución de concesión de las mencionadas subvenciones.

D) Al tratarse de una cuestión litigiosa entre Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Radón no puede interponer el recurso potestativo de reposición que se indica en el pie de recurso de la resolución de concesión de las subvenciones mencionadas. El Ayuntamiento de Radón podrá requerir, con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo contra la resolución, a la Generalitat Valenciana para que revoque la resolución de concesión de las subvenciones en materia deportiva para las entidades locales.

24.- Pilar Ante Fis es propietaria de un inmueble urbano en el término municipal de Ros d'Albaida. Pilar no se preocupa en exceso de este inmueble y únicamente le acarrea problemas.

La Generalitat Valenciana le ha notificado a Pilar Ante Fis el acuerdo de necesidad de ocupación del inmueble para la construcción de un centro de salud. La expropiación afecta al bien de Pilar Ante Fis y al de su vecino.

Pilar está dispuesta a convenir con la Generalitat la adquisición del bien inmueble a través de un acuerdo. Sin embargo, la cantidad ofrecida por la Generalitat no le convence y transcurridos 15 días, no han llegado a un acuerdo, con lo que se inicia el procedimiento de determinación del justo precio. Indique la alternativa correcta.

A) Una vez iniciado el procedimiento de determinación del justo precio, ya no se puede llegar a un acuerdo entre las partes.

B) Este expediente se tramita conjuntamente para los 2 propietarios de los bienes expropiables para la construcción del centro de salud.

C) En cualquier estado posterior a la tramitación del procedimiento de determinación del justo precio, ambas partes pueden llegar a un acuerdo.

D) Iniciado el procedimiento, ese mismo día, la Generalitat ha presentado hoja de aprecio, en la que concreta el valor estimatorio del bien inmueble.

25.- Joaquín Murt Ante es propietario de una finca de naranjos en producción que tiene alquilada a Luisa Tendre Solipá y Carmen Ruzo Gart, por partes iguales. La finca tiene una superficie de 5.800 metros cuadrados. La finca está gravada por 2 cargas.

La Generalitat Valenciana le ha notificado a Joaquín Murt Ante el acuerdo de necesidad de ocupación de 5.600 metros cuadrados de su finca para dedicarlos a la construcción de una carretera autonómica con área de servicio y zona de descanso.

Indique la alternativa correcta.

A) Con Luisa Tendre Solipá y Carmen Ruzo Gart, como arrendatarias de la finca, también se entenderán las actuaciones del expediente expropiatorio, iniciándose conjuntamente un expediente incidental para fijar la indemnización que pueda corresponderles.

B) Atendiendo a que la parte de la finca rústica que no se ve afectada por la expropiación resulta antieconómica, Joaquín Murt Ante puede solicitar a la Generalitat que la expropiación comprenda la totalidad de la finca. La Generalitat cuenta con un plazo de 10 días para resolver esta solicitud, siendo susceptible de recurso la decisión que la Generalitat tome.

C) En el caso de que Joaquín Murt Ante no comparezca en el expediente, tras la publicación correspondiente, las diligencias se entenderán con el juzgado de primera instancia correspondiente al lugar donde se encuentra la finca rústica.

D) Una vez la finca pase a ser propiedad de la Generalitat, ésta tendrá que hacer frente a las cargas que posee la finca.

26.- Ana Mantequino Ros era propietaria de una finca urbana que ha sido expropiada por la Generalitat para la construcción de un centro de día para personas mayores. Finalizado el procedimiento de fijación del justo precio, este ha sido determinado.

Indique la alternativa correcta.

A) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de 6 meses. El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes.

B) Ana no está de acuerdo con el justo precio fijado a una pequeña construcción que hay en la finca, pero sí lo está por el justo precio fijado por el suelo de la finca urbana. Por esto, ha interpuesto recurso contra la resolución por el precio fijado de la pequeña construcción. La interposición de este recurso impide que Ana pueda recibir la indemnización que le corresponde, incluso, la de la parte del suelo con la que sí está de acuerdo.

C) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de 6 meses. Recibido el justo precio por Ana, ésta deberá liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales, como si de una compra-venta se tratara.

D) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de 3 meses. El pago del precio estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes.

27.- El servicio de gestión económica de la Dirección General de Mapas y Planos pretende proceder a la convocatoria de subvenciones, mediante concurrencia competitiva, para el fomento de la cartografía en las asociaciones juveniles, por importe de 1.500.000 €. El único coste subvencionable de la convocatoria serán las impresoras que se adquirirán por parte de las asociaciones juveniles para la impresión de la cartografía.

Remitida la resolución de convocatoria, junto con el resto de documentación que la acompaña, a la Intervención Delegada correspondiente, dicha Intervención Delegada la devolvió formulando reparo por escrito en el que se indica que el crédito propuesto no era el adecuado, al tratarse de subvenciones de capital, del capítulo VII del presupuesto de gastos de la Dirección General y no del capítulo IV, tal y como se indicaba en la resolución de convocatoria. Indique la alternativa correcta.

A) La Intervención Delegada no puede formular reparo por escrito respecto de la adecuación del crédito, puesto que no se trata de uno de los extremos que ha de comprobar en el ejercicio de la fiscalización previa, y por lo tanto, la tramitación de la resolución de convocatoria no debe suspenderse. En su caso, si no estaba de acuerdo, debió haber formulado observaciones, que en ningún caso tienen carácter suspensivo.

B) El reparo por escrito formulado por la Intervención Delegada se ajusta a los extremos que ha de comprobar en el ejercicio de la fiscalización previa, al referirse a la adecuación del crédito indicado en la resolución de convocatoria. En consecuencia, la formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea solventado o, en caso de no aceptación, hasta la resolución del procedimiento establecido en la Ley.

C) El reparo por escrito formulado por la Intervención Delegada se ajusta a los extremos que ha de comprobar en el ejercicio de la fiscalización previa, al referirse a la adecuación del crédito indicado en la resolución de convocatoria. Sin embargo, la tramitación de la resolución de convocatoria no debió quedar suspendida, ya que la formulación del reparo no suspende la tramitación del expediente.

D) La Intervención Delegada no puede formular reparo por escrito respecto de la adecuación del crédito, puesto que únicamente puede hacerlo respecto de la existencia y suficiencia del crédito.

28.- Teniendo en cuenta los datos aportados en la pregunta anterior (pregunta nº 27), la Dirección General de Mapas y Planos no está de acuerdo con el reparo formulado por la Intervención Delegada y se plantea cómo proceder. Indique la alternativa correcta.

A) La Dirección General necesariamente tendrá que aceptar el criterio indicado por la Intervención Delegada en su reparo y, por lo tanto, modificará la resolución de convocatoria para indicar que se trata de subvenciones de capital, del capítulo VII del presupuesto de gastos.

B) La Dirección General podrá plantear directamente discrepancia a la Intervención General de la Generalitat, motivada por escrito, citando los preceptos legales en los que sustente su criterio.

C) La Dirección General podrá plantear discrepancia, por conducto de su Subsecretaría, a la Intervención General de la Generalitat, motivada por escrito, citando los preceptos legales en los que sustente su criterio.

D) La Dirección General podrá plantear discrepancia a la Subsecretaría de su Conselleria, motivada por escrito, para su consideración y, en su caso, remisión a la Intervención Delegada que ha formulado el reparo.

29.- La Conselleria competente en materia de sanidad está llevando a cabo un programa nacional de prevención del cáncer de colon. Para ello, efectúa un encargo de gestión de los previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la fundación del sector público instrumental de la Generalitat "Fundación para la Prevención de Enfermedades, Fundación de la Comunitat Valenciana", la cual es medio propio personificado de su Administración.

Doña Amelia, es una trabajadora afiliada al régimen general de la Seguridad Social que, por su edad y enfermedades previas, pertenece al grupo de riesgo que puede padecer dicha dolencia. Es por ello, por lo que solicita voluntariamente participar en este programa. Como consecuencia de la aplicación de la técnica de colonoscopia, a Doña Amelia se le causan determinados daños corporales que, tras su evolución y posterior cura se valoran en 30.000 euros.

Doña Amelia se plantea reclamar por los daños y perjuicios causados, cifrando la cuantía de los daños y perjuicios en la mencionada cantidad.

A raíz de esta posible reclamación, se plantean las siguientes preguntas: ¿La Conselleria de Sanidad responderá frente a los daños y perjuicios causados a Doña Amelia? y ¿Cuál es el orden jurisdiccional y el juzgado o tribunal competente para conocer esa reclamación de daños y perjuicios?

Elija, de entre las siguientes opciones, la que recoja las respuestas correctas:

A) La Conselleria de Sanidad no debe responder por los daños y perjuicios causados por la fundación, ya que ésta es una persona jurídica privada. El orden jurisdiccional competente para conocer la reclamación será el civil y la demanda se dirigirá al Juzgado de Primera Instancia competente territorialmente.

B) La Conselleria de Sanidad deberá responder por los daños y perjuicios que le ha causado la fundación a Doña Amelia, siendo el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para conocer dicha reclamación y, dentro del mismo, el juzgado de lo contencioso administrativo competente territorialmente.

C) La Conselleria de Sanidad deberá responder por los daños y perjuicios causados por la fundación, si bien, al estar afiliada Doña Amelia al régimen general de la Seguridad Social, el orden jurisdiccional competente para conocer la reclamación será el social, dirigiéndose la reclamación al Juzgado de lo Social competente territorialmente.

D) La Conselleria de Sanidad deberá responder por los daños y perjuicios que le ha causado la fundación a Doña Amelia, siendo el orden jurisdiccional contencioso-administrativo el competente para conocer dicha reclamación y, dentro de dicho orden, el órgano jurisdiccional competente será la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

30.- La mercantil EL SUSPIRO, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SA, es la productora de una serie de televisión de ficción cuyos capítulos se desarrollan en un hospital. Y está interesada en rodar unas escenas del día 1 al 20 de marzo de 2024, desde las 6 hasta las 20 horas, en varias dependencias del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, de Valencia, el cual forma parte del servicio público valenciano de Salud.

Esta grabación no comporta ni la realización de obras ni el estacionamiento de materiales.

El edificio del Hospital La Fe es un bien de dominio público adscrito a la Conselleria de Sanidad.

Para la grabación de estas secuencias presenta solicitud dirigida a dicha conselleria.

¿Qué clase de título, si procede, habrá de otorgarse para que dicha empresa pueda efectuar la grabación de esas escenas? y ¿Quién deberá otorgar dicho título en caso de que resulte procedente su otorgamiento?

Seleccione, de entre las siguientes opciones, la que recoja las respuestas correctas:

A) La grabación de las escenas deberá efectuarse previo otorgamiento de una autorización especial de uso sobre bienes de dominio público. El órgano otorgante será la Dirección General de la Administración de la Generalitat competente en materia de patrimonio.

B) La grabación deberá efectuarse previo otorgamiento de una autorización de ocupación temporal. El órgano otorgante será la Conselleria de Sanidad que fijará sus condiciones, previo informe favorable de la Dirección General competente en materia de hacienda.

C) La grabación deberá efectuarse previo otorgamiento de una autorización de ocupación temporal. El órgano otorgante será la Conselleria de Sanidad.

D) La grabación deberá efectuarse previo otorgamiento de una autorización especial de uso sobre bienes de dominio público. El órgano otorgante será la Conselleria de Sanidad.

31.- En relación con el enunciado de la pregunta anterior (pregunta 30), ¿mediante qué forma o procedimiento deberá otorgarse dicho título?, y ¿en qué plazo máximo deberá notificarse la decisión procedente?

A) Mediante adjudicación directa en favor del solicitante, siendo el plazo máximo de resolver y notificar la resolución procedente de tres meses.

B) Se otorgarán previa licitación, de conformidad con los principios de publicidad y concurrencia, mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, siendo el plazo máximo de resolver y notificar la resolución procedente de un mes desde la publicación de la convocatoria.

C) Mediante adjudicación directa en favor del solicitante, siendo el plazo máximo de resolver y notificar la resolución procedente de un mes.

D) Mediante concurrencia competitiva, siendo el plazo máximo de resolver y notificar la resolución procedente de un mes.

32.- Manuel Gutiérrez, funcionario de carrera del grupo A1-01, ha sido cesado de su puesto de jefe de servicio de gestión de programas europeos en la Conselleria de Hacienda, el 22 de marzo de 2023, y ha ocupado en adscripción provisional un puesto en la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, con fecha 23 de marzo de 2023.

En fecha 27 de mayo de 2023 se publica la resolución de la Dirección de función pública, por la que se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo vacante de naturaleza funcional que ocupa en adscripción Manuel Gutiérrez. Teniendo en cuenta esta situación y lo establecido en la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, contesta cuál de estas respuestas es la correcta:

- A) No puede ocupar el puesto por adscripción provisional cuando el personal funcionario cese en su puesto de trabajo o sea removido del mismo, si ha obtenido otro por alguno de los sistemas previstos en el presente título.
- B) En todo caso, para el desempeño en adscripción provisional de un puesto de trabajo, el personal funcionario designado deberá pertenecer al mismo cuerpo, escala, agrupación profesional funcional o, en su caso, agrupación de puestos, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.3 de la presente ley, y reunir los requisitos de aquél reflejados en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
- C) El puesto asignado con carácter provisional, aunque esté sujeto a reserva legal, se convocará para su provisión definitiva, y el personal adscrito tendrá obligación de participar en la convocatoria solicitando, al menos, el puesto que ocupa provisionalmente.
- D) Ese puesto solo lo puede ocupar en comisión de servicio.

33.- El Sr. Juan Bermúdez, funcionario interino de la Generalitat, administrativo, ha sido padre con fecha 11 de octubre de 2023. De acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, ¿tiene derecho a la excedencia por cuidado de hijos, y en su caso, ¿cuál es el tiempo máximo de la misma? Señale la respuesta correcta:

- A) No tiene derecho, al ser aplicable únicamente a los funcionarios de carrera.
- B) Tiene derecho a la excedencia por un periodo no superior a tres años, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa en casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento permanente.
- C) Tiene derecho a la excedencia por un periodo no superior a tres años, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, siempre que, en este último caso, el menor no supere los 3 años de edad.
- D) Tiene derecho a la excedencia por un periodo no superior a cinco años, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

34.- En la Dirección General de Atención a las Víctimas, se adjudicaron las ayudas para las asociaciones de víctimas de terrorismo y una vez acabado el periodo de ejecución de estas ayudas, el órgano competente comprobó la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en todos los programas que habían recibido esta ayuda.

Hay varios expedientes en los que las entidades beneficiarias habían justificado insuficientemente la ayuda y se iniciaron los trámites del procedimiento del reintegro.

Por ello y respecto a estos reintegros, ¿cuál de estas respuestas es correcta?

- A) Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público y devengarán un interés de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de esta ley.
- B) El derecho a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los dos años, contados desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación o desde que venció el plazo durante el que habían de mantenerse las condiciones u obligaciones impuestas a la persona beneficiaria o entidad colaboradora.
- C) En los casos de subvenciones concedidas en atención a la concurrencia de una determinada situación en la persona que ostente la condición de perceptor, el computo se inicia desde el momento en que realizó la solicitud.
- D) No devengarán intereses de demora si la ayuda tiene un interés social acreditado.

35.- La Conselleria de Bienestar Social convoca unas ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la inclusión de las personas sin hogar, indicando en cuanto al régimen de pago que se anticipará el 100 % en el momento de la concesión. ¿De acuerdo con el régimen de pagos anticipados establecidos en la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, es correcto este porcentaje de anticipo en las transferencias corrientes, sin tener en cuenta las excepciones que puedan establecerse en la Ley de Presupuestos?

- A) No es correcto, porque solo el Consell, mediante acuerdo, puede modificar este porcentaje general del 30 % hasta el límite del 100 %, única y exclusivamente, cuando se trate de subvenciones de las previstas en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
- B) No es correcto, porque solo se permite que el Consell, mediante acuerdo, modifique este porcentaje general del 30 % hasta el límite del 65 % cuando se trate de subvencionar o conveniar con entidades sin ánimo de lucro proyectos o programas vinculados a las áreas de acción social, incluyendo la cultura, el deporte, el ocio y turismo inclusivos.
- C) No está permitido el anticipo del 100 %, en ningún caso.
- D) No es correcto porque este porcentaje del 100 % solo cabe en las transferencias de capital.

36.- La Conselleria de Justicia e Interior publicó el mes pasado, las bases que han de regir en el procedimiento de concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva en materia de asistencia jurídica gratuita, y ahora se dispone a convocar estas ayudas para el ejercicio 2023, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y Subvenciones, ¿qué elementos de los siguientes no son necesarios que contenga dicha convocatoria?

- A) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
- B) Línea o líneas a las que se imputa la subvención, así como el importe global máximo destinado a la misma. En los supuestos de tramitación anticipada, se hará constar la línea o líneas que figuren en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat, así como su importe máximo estimado.
- C) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
- D) Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.

37.- Un organismo autónomo de la Generalitat con presupuesto limitativo y vinculante debe realizar en el ejercicio presupuestario de 2023 un gasto que no puede demorar al ejercicio siguiente y no existe crédito en su presupuesto para acometer ese gasto. El organismo autónomo propone a la Conselleria a la que está adscrito que incoe un expediente de concesión de crédito extraordinario. Siendo que el importe del crédito extraordinario alcanza el 12 % de los créditos consignados en el presupuesto del organismo autónomo, de forma acumulada dentro del ejercicio presupuestario 2023, ¿a quién corresponderá autorizar el expediente de concesión de crédito extraordinario? Señale la respuesta correcta.

- A) A la Conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda.
- B) Al Consell.
- C) A la persona titular de la dirección general de presupuestos.
- D) No es posible la modificación de los créditos iniciales al tratarse de un organismo autónomo con presupuesto limitativo y vinculante.

38.- La Conselleria de Vivienda en 2021 publica la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas. En febrero de 2022 se publica en el DOGV la primera convocatoria de estas ayudas que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.01.431.50.7, línea S8267000, «Fomento de la calidad de la vivienda de la Comunitat Valenciana». En junio de 2022 se resuelve la concesión de esta convocatoria por 3.500.000 euros distribuidos en las siguientes anualidades:

Ejercicio presupuestario 2022: 1.000.000 euros

Ejercicio presupuestario 2023: 2.500.000 euros

En marzo de 2023 la Conselleria pretende publicar la segunda convocatoria de estas ayudas por una cuantía máxima global de 3.000.000 euros distribuidos en dos anualidades en la aplicación presupuestaria 14.03.01.431.50.7, línea S8267000. El crédito aprobado para esta línea en el presupuesto de la Generalitat para 2023 asciende a 4.500.000 euros. Los compromisos de gasto de 2022 debidamente adquiridos que quedaron pendientes de alcanzar la fase contable de reconocimiento de la obligación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.5.c de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, ascienden a 500.000 euros.

Teniendo en cuenta el artículo 2 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat. ¿Cuál será el importe máximo de la anualidad 2023 de esta segunda convocatoria? Señale la respuesta correcta:

A) En primer lugar deben incorporarse las anualidades del ejercicio corriente que derivan de los compromisos de gasto de carácter plurianual contraídos en 2022 que ascienden a 2.500.000 euros. Por tanto, la anualidad 2023 de la convocatoria 2023, como máximo, podrá ascender a 2.000.000 euros.

B) En primer lugar deben incorporarse las anualidades del ejercicio que derivan de los compromisos de gasto de carácter plurianual contraídos en 2022 que ascienden a 3.500.000 euros. Por tanto, la anualidad 2023 de la convocatoria 2023, como máximo, podrá ascender a 1.000.000 euros.

C) En primer lugar deben incorporarse las anualidades del ejercicio corriente que derivan de los compromisos de gasto de carácter plurianual contraídos en 2022 que ascienden a 2.500.000 euros, a continuación, deben incorporarse los compromisos de gastos de 2022 debidamente adquiridos que quedaron pendientes de alcanzar la fase contable de reconocimiento de la obligación que ascienden a 500.000 euros. Por tanto, la anualidad 2023 de la convocatoria 2023, como máximo, podrá ascender a 1.500.000 euros.

D) En primer lugar deben incorporarse los compromisos de gastos de 2022 debidamente adquiridos que quedaron pendientes de alcanzar la fase contable de reconocimiento de la obligación que ascienden a 500.000 euros y, a continuación, las anualidades del ejercicio que derivan de los compromisos de gasto de carácter plurianual contraídos en 2022 que ascienden a 3.500.000 euros. Por tanto, la anualidad 2023 de la convocatoria 2023, como máximo, podrá ascender a 500.000 euros.

39.- La Conselleria de Industria en enero de 2022 publica en el DOGV una convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para las inversiones en modernización y mejora del equipamiento de las empresas. En junio de 2022 se resuelve la concesión de las ayudas y se contabilizan los correspondientes documentos contables (RA/AD). A la empresa Hermanos M, SL, beneficiaria de estas ayudas, se le ha concedido una ayuda por los siguientes importes y anualidades:

	Total	Distribución por anualidades (€)	
		2022	2023
Inversión auxiliable (Importe €)	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Intensidad de la ayuda	30,00 %		
Importe ayuda concedida (€)	450.000,00	150.000,00	300.000,00

La Orden de bases de las ayudas permite que, ante circunstancias ajenas, no previsibles y sobrevenidas, el beneficiario pueda solicitar un reajuste de las anualidades concedidas. La empresa Hermanos M, SL, solicita un reajuste de anualidades. Autorizado por la conselleria el reajuste solicitado, el 15 de septiembre de 2022 se contabilizan los documentos contables correspondientes, quedando la siguiente distribución por anualidades de la ayuda concedida a Hermanos M, SL:

	Total	Distribución por anualidades (€)	
		2022	2023
Inversión auxiliable (Importe €)	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Intensidad de la ayuda	30,00%		
Importe ayuda concedida (€)	450.000,00	90.000,00	360.000,00

¿Qué documentos se han contabilizado el 15 de septiembre de 2022 para que quede la situación final indicada? Señale la respuesta correcta.

- A) Un AD/ en la anualidad 2022 por importe de 60.000 euros y un AD+ en la anualidad 2023 por importe de 60.000 euros.
- B) MC.T/ en la anualidad 2022 por importe de 60.000 euros y un MC.T en la anualidad 2023 por importe de 60.000 euros.
- C) Un AD en la anualidad 2022 por importe de 90.000 euros y un AD en la anualidad 2023 por importe de 360.000 euros.
- D) Un AD en la anualidad 2022 por importe de 300.000 euros y un AD en la anualidad 2023 por importe de 1.200.000 euros.

40.- En la Conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada en marzo de 2023 se acuerda el reparto de 250.000.000 euros entre las comunidades autónomas para la financiación de distintas líneas de ayudas, entre ellas, la línea de ayuda para la “Mejora de explotaciones ganaderas mediante programas de calidad sanitaria”. De acuerdo con el reparto realizado en la Conferencia sectorial, a la Comunitat Valenciana le corresponde un importe de 120.000 euros para esta línea de ayudas.

El crédito aprobado y disponible en el presupuesto de la Generalitat Valenciana de 2023 para esta línea de ayudas del capítulo IV de la Conselleria de Agricultura, financiada el 100 % por ingresos procedentes del Ministerio, asciende a 95.000 euros.

La Conselleria se plantea publicar la convocatoria de ayudas por importe de 120.000 euros, pero previamente debe tramitar una modificación de créditos para adecuar el crédito de esta línea al importe acordado en la Conferencia sectorial, ¿qué tipo de modificación presupuestaria debe tramitarse? Señale la respuesta correcta.

- A) Un expediente de Incorporación de crédito.
- B) Un expediente de generación de crédito.
- C) Un expediente de concesión de crédito extraordinario.
- D) Un expediente de concesión de suplemento de crédito.

**PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS SUPERIOR
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT, A1-01, COS GENERAL.**

**TORN LLIURE GENERAL, PERSONES
AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I MALALTIA MENTAL**

CONVOCATÒRIA 1/23

PRIMER EXERCICI

2a PART

TEMPS DE REALITZACIÓ:

(2 hores)

1.- Una Conselleria decideix adequar unes instal·lacions mitjançant un contracte menor d'obres, sol·licitant tres ofertes. Complits els tràmits preceptius i transcorregut el termini, rep les següents ofertes:

- **MONTAGUT E HIJAS, SA, ofereix 38.000 € (IVA exclòs) i 11 mesos.**
- **CONSTRUCCIÓN INMINENTE, SLU, ofereix 40.000 € (IVA exclòs) i 9 mesos.**
- **ANOTHER BRICK IN THE WALL, CORP. Ofereix 35.000 € (IVA exclòs) i 13 mesos.**

A la vista de les ofertes rebudes, indique la resposta correcta, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

- A) Adjudicar a MONTAGUT E HIJAS, SA.
- B) Adjudicar a CONSTRUCCIÓN INMINENTE, SLU.
- C) Adjudicar a ANOTHER BRICK IN THE WALL, CORP.
- D) No adjudicar-ne a cap perquè no han presentat ofertes vàlides.

2.- El Servei de Contractació d'una Conselleria rep d'un centre directiu una proposta de contractació d'un servei de traducció i interpretació per un valor estimat de 140.000 €, amb un criteri d'adjudicació avaluable mitjançant judici de valor que pondera el 30 % del total, i el 70 % restant són criteris d'adjudicació avaluables automàticament. El centre directiu proposa adjudicar-lo mitjançant el procediment obert simplificat de l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

El Servei de Contractació discrepa amb la proposta del centre directiu. Indique el motiu pel qual el Servei de Contractació considera que este procediment no és vàlid:

- A) Perquè entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no pot haver-n'hi, en cap cas, cap d'avaluable mitjançant judici de valor.
- B) Perquè entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no pot haver-n'hi, en cap cas, cap d'avaluable mitjançant judici de valor, i si n'hi ha, no pot superar el 10 %.
- C) Perquè el valor estimat no és inferior a la quantitat establida en l'article 22.1, lletra a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb el procediment obert simplificat.
- D) Perquè el contracte té per objecte prestacions de caràcter intel·lectual.

3.- Per raons d'interés públic, una Conselleria decideix accelerar l'adjudicació d'un contracte administratiu, de tal manera que els terminis establits en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la licitació, adjudicació i formalització del contracte es reduiran a la meitat, amb algunes excepcions. Sota quina modalitat s'està tramitant?

- A) Tramitació d'emergència.
- B) Mitjançant procediment negociat sense publicitat.
- C) Contracte menor, a través del sistema de bestretes de caixa fixa.
- D) Tramitació urgent.

4.- El plec d'un contracte de serveis estableix que la solvència tècnica o professional dels empresaris s'acreditarà mitjançant "una relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, en la qual s'indique l'import, la data i el destinatari, públic o privat d'estos. L'import anual acumulat dels treballs executats l'any de major execució haurà de ser igual o superior al 70 % de l'anualitat mitjana del contracte: 160.000 €".

Durant el termini de presentació de proposicions, que abasta de l'1 al 20 de novembre de 2023, un possible licitador pregunta, quin és el període que es tindrà en compte en comprovar si es compleixen els requisits de solvència tècnica o professional?

Indique la resposta correcta a la consulta plantejada:

- A) Del 21 de novembre de 2020 al 20 de novembre de 2023.
- B) De l'1 de novembre de 2020 al 31 d'octubre de 2023.
- C) Els anys 2020, 2021 i 2022, íntegrament.
- D) Els anys 2021, 2022 i 2023, íntegrament.

5.- El Sr. Jacinto Justo observa que el seu veí, el Sr. Patricio Pillo, realitza una actuació que, al seu judici, podria ser constitutiva de determinada infracció administrativa. El Sr. Jacinto Justo decideix redactar un escrit i enviar-lo a l'Administració per a denunciar el seu veí. Quan l'Administració reba la denúncia:

- A) Iniciarà, si és el cas, un procediment sancionador contra el Sr. Patricio Pillo, a sol·licitud de l'interessat, el Sr. Jacinto Justo.
- B) Haurà d'iniciar un procediment sancionador sempre que hi haja una denúncia que invoque un perjudici en el patrimoni de l'Administració Pública.
- C) En cas que la suposada infracció administrativa siga qualificada com a lleu, podrà imposar directament la sanció que corresponga, sense necessitat de tramitació de procediment.
- D) En cas d'iniciar un procediment sancionador, serà iniciat d'ofici per l'Administració.

6.- L'Administració va tindre coneixement que la Sra. Felisa Feliz havia realitzat uns fets constitutius de presumpta infracció administrativa i va iniciar procediment sancionador. En data 01/05/2023 es notifica a la Sra. Felisa una resolució sancionadora. Als 15 dies d'haver-li practicat esta notificació, l'Administració té coneixement que la Sra. Felisa persisteix en els mateixos fets que van ocasionar l'inici de l'anterior procediment sancionador. A data 20/05/2023, indique quina de les opcions següents pot realitzar l'Administració d'acord amb la legislació vigent:

- A) Pot iniciar un nou procediment sancionador.
- B) Ha d'iniciar un nou procediment sancionador.
- C) No pot iniciar un nou procediment sancionador, en tant la resolució no siga executiva.
- D) Ha d'iniciar un nou procediment sancionador per la comissió d'una infracció continuada.

7.- L'Administració va iniciar un procediment sancionador contra el Sr. Isidoro Inocencio. Durant la instrucció del procediment, es posa de manifest la inexistència de fets que puguin constituir la infracció. Davant esta circumstància, l'òrgan instructor:

- A) Resoldrà la finalització del procediment, amb arxivament de les actuacions, sent necessària la formulació d'una proposta de resolució.
- B) Resoldrà obligatòriament la finalització del procediment, amb arxivament de les actuacions, sense la formulació de la proposta de resolució.
- C) Resoldrà la finalització del procediment, amb arxivament de les actuacions, sense que siga necessària la formulació de la proposta de resolució.
- D) No resoldrà la finalització del procediment en tant no hauria prescrit la infracció.

8.- L'Administració inicia un procediment sancionador contra Hermenegilda Hernández per uns fets que serien objecte d'infracció segons el que preveu la seua normativa reguladora. Es planteja la possibilitat d'adoptar la tramitació simplificada d'este. Indique la resposta correcta:

- A) Es podrà adoptar la tramitació simplificada del procediment si l'òrgan competent per a iniciar el procediment considera que, d'acord amb el que preveu la seua normativa reguladora, existeixen elements de judici suficients per a qualificar la infracció com a lleu, podent la Sra. Hermenegilda oposar-se expressament a esta tramitació.
- B) Es podrà adoptar la tramitació simplificada del procediment si l'òrgan competent per a resoldre el procediment considera que, d'acord amb el que preveu la seua normativa reguladora, existeixen elements de judici suficients per a qualificar la infracció com a lleu, sense que càpia l'oposició expressa per part de la Sra. Hermenegilda.
- C) Es podrà adoptar la tramitació simplificada del procediment a sol·licitud de la Sra. Hermenegilda, sempre que, d'acord amb el que preveu la seua normativa reguladora, existisquen elements de judici suficients per a qualificar la infracció com a lleu, podent en qualsevol moment del procediment, sol·licitar la tramitació ordinària d'este.
- D) Es podrà adoptar la tramitació simplificada del procediment, si l'òrgan competent per a iniciar-lo considera que, d'acord amb el que preveu la seua normativa reguladora, existeixen elements de judici suficients per a qualificar la infracció com a lleu, sense que càpia l'oposició expressa per part de la Sra. Hermenegilda.

9.- L'Administració ha instruït un procediment sancionador contra el Sr. Uldarico Úbeda, per haver comés, en data 20/01/2023, uns fets tipificats com a infracció greu en la normativa aplicable. Esta normativa estableix la prescripció de la infracció i de la sanció en el termini de dos anys.

El 20/05/2023 se li notifica la resolució per la qual se li imposa la sanció. La resolució és susceptible de recurs d'alçada. El Sr. Uldarico interposa este recurs contra la resolució per la qual se li imposa la sanció en data 20/06/2023.

El Sr. Uldarico no rep cap resolució ni comunicació de l'Administració, a partir de quina data podrà entendre el Sr. Uldarico que ha prescrit la sanció?

- A) 20/09/2025.
- B) 20/05/2025.
- C) 20/06/2025.
- D) 20/01/2025.

10.- Una persona interessada en un procediment administratiu vol realitzar un tràmit electrònic en este, però no disposa dels mitjans electrònics necessaris per a això. Davant esta situació, indique quina de les següents respostes és correcta quant a la identificació i signatura electrònica:

- A) La signatura electrònica de la persona interessada en el procediment administratiu podrà ser vàlidament realitzada per un funcionari públic, però no la seua identificació electrònica.
- B) La identificació o signatura electrònica de la persona interessada en el procediment administratiu podrà ser vàlidament realitzada per un funcionari públic, no sent necessari un consentiment exprés quan la persona interessada comparega i s'identifique davant el funcionari.
- C) La signatura electrònica de la persona interessada en el procediment administratiu podrà ser vàlidament realitzada per un funcionari públic, sent necessari que la persona interessada s'haja identificat davant el funcionari i preste el seu consentiment exprés per a esta actuació.
- D) La identificació electrònica de la persona interessada en el procediment administratiu podrà ser vàlidament realitzada per un funcionari públic, però no la seua signatura electrònica.

11.- La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació vol implementar una actuació administrativa automatitzada que permeta a les persones interessades obtindre certificacions dels estudis cursats a les Escoles Oficials d'Idiomes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Indique quina de les següents afirmacions és correcta en relació amb el sistema o sistemes de signatura que pot utilitzar la conselleria en l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada:

- A) La conselleria podrà determinar l'ús d'un segell electrònic d'òrgan o d'un codi segur de verificació vinculat a l'òrgan corresponent.
- B) La conselleria podrà determinar l'ús d'un segell electrònic d'òrgan o que es realitze mitjançant la signatura electrònica del titular de l'òrgan.
- C) La conselleria podrà determinar l'ús d'un codi segur de verificació vinculat a l'òrgan corresponent o que es realitze mitjançant la signatura electrònica del titular de l'òrgan.
- D) La conselleria podrà determinar l'ús d'un segell electrònic d'òrgan, d'un codi segur de verificació vinculat a l'òrgan corresponent, o que es realitze mitjançant la signatura electrònica del titular de l'òrgan.

12.- La Direcció General d'Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació, de la Conselleria de Sanitat, vol modificar els compromisos de qualitat de la Carta de Serveis dels Serveis d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP). Per a procedir a la modificació de la carta de serveis, indique quina de les següents afirmacions és correcta, de conformitat amb el que disposa el Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental:

- A) La modificació ha de ser aprovada per resolució de la persona titular de la Direcció General d'Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació i, per tractar-se d'una modificació, no es requereix la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
- B) La modificació ha de ser aprovada per resolució de la Conselleria de Sanitat, sense que siga necessària la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, sent suficient que la nova situació es difonga i divulgue, de manera eficaç, a través dels procediments previstos a este fi.
- C) La modificació ha de ser aprovada per resolució de la Conselleria de Sanitat i, prèviament, serà necessari l'informe favorable de l'òrgan directiu competent en matèria de gestió i millora de la qualitat dels serveis públics. L'acte aprovatori de la carta de serveis es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a coneixement general de la ciutadania.
- D) La modificació es limita a una simple actualització de dades que no afecta el contingut essencial de la carta, per la qual cosa ha de ser aprovada per resolució de la persona titular de la Direcció General d'Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació i no és necessària la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

13.- La Conselleria de Medi Ambient tracta dades de caràcter personal en el marc de procediments en matèria de benestar animal, i determina els fins i mitjans d'este tractament. En relació amb estos procediments, l'esmentada conselleria desitja encomanar la realització d'unes activitats de caràcter tècnic a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per raons d'eficàcia i atés que entre les seues competències es troben estes activitats, la qual cosa implicarà que esta conselleria també tracte les esmentades dades de caràcter personal per als fins encomanats. Atenent l'exposat, indique quina de les següents afirmacions és correcta, de conformitat amb el que disposen la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:

A) Tant la Conselleria de Medi Ambient com la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca seran responsables del tractament de dades de caràcter personal, no sent necessària la subscripció d'un acte jurídic que les vincule com a responsables en relació amb el tractament de dades de caràcter personal per pertànyer a la mateixa Administració Pública.

B) Tant la Conselleria de Medi Ambient com la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca seran responsables del tractament de dades de caràcter personal, sent necessària la subscripció d'un acte jurídic que les vincule com a responsables en relació amb el tractament de dades de caràcter personal.

C) La Conselleria de Medi Ambient serà la responsable del tractament de dades de caràcter personal, mentre que la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca actuarà com a encarregada d'este, no sent necessària la subscripció d'un acte jurídic que vincule l'encarregada respecte de la responsable en relació amb el tractament de dades de caràcter personal per pertànyer a la mateixa Administració Pública.

D) La Conselleria de Medi Ambient serà la responsable del tractament de dades de caràcter personal, mentre que la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca actuarà com a encarregada d'este, sent necessària la subscripció d'un acte jurídic que vincule l'encarregada respecte de la responsable en relació amb el tractament de dades de caràcter personal.

14.- Una persona és nomenada titular d'una Secretaria Autonòmica en l'Administració de la Generalitat, però per desconeixement no aporta al Registre de Control de conflicte d'Interessos la declaració de béns, drets i obligacions patrimonials prevista en la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes. Si bé per part de l'òrgan competent se li requereix perquè aporte l'esmentada declaració, decideix no atendre este requeriment i, en conseqüència, no aporta la documentació corresponent. Indique quina de les següents afirmacions és correcta a l'empara de la llei esmentada:

- A) La persona titular de la Secretaria Autonòmica ha incorregut en una infracció greu i correspon al Consell la imposició de la sanció corresponent.
- B) La persona titular de la Secretaria Autonòmica ha incorregut en una infracció greu i correspon a la persona titular de la Presidència de la Generalitat, com a competent en matèria de transparència, la imposició de la sanció corresponent.
- C) La persona titular de la Secretaria Autonòmica ha incorregut en una infracció molt greu i correspon al Consell la imposició de la sanció corresponent.
- D) La persona titular de la Secretaria Autonòmica ha incorregut en una infracció molt greu i correspon a la persona titular de la Presidència de la Generalitat, com a competent en matèria de transparència, la imposició de la sanció corresponent.

15.- La Conselleria X ha elaborat un projecte de Reglament orgànic i funcional que recull l'estructura orgànica bàsica del departament. Dins de la tramitació de l'expedient per a la seua aprovació pel Consell, ha remés el projecte a la Conselleria competent en matèria de funció pública per a recaptar l'informe previst en l'article 8.1 b) de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana. En relació amb este informe, indique la resposta correcta:

- A) Este informe és preceptiu i no vinculant.
- B) Este informe és facultatiu i no vinculant.
- C) Este informe és preceptiu i vinculant.
- D) Este informe és preceptiu per a avantprojectes de llei i no per a projectes de disposicions generals com els reglaments orgànics.

16.- A l'Ajuntament de X, per Decret del Regidor delegat de Recursos Humans es va nomenar funcionari interí al Sr. P.B.R. per a exercir un lloc de treball d'Administratiu, classificat dins del subgrup de classificació professional C1 amb destinació a l'execució de programa temporal "Reorganització i informatització de l'arxiu municipal".

Transcorreguts diversos mesos des del nomenament, des del Servei de Personal de l'Ajuntament de X es comprova que el Sr. P.B.R. no disposa de la titulació necessària per a exercir l'esmentat lloc de treball al no estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic ni cap títol equivalent, tal com es requereix per a l'acompliment de llocs de treball classificats dins del subgrup C1.

Davant esta situació, indique, d'entre les respostes que consten a continuació, la que resulta correcta respecte a la forma en què l'Ajuntament de X pot restablir la legalitat vulnerada per l'esmentat nomenament:

A) Declarar improcedent el nomenament del Sr. P.B.R. i que el Regidor delegat de Recursos Humans procedisca a dictar un acte administratiu que el revoque, en virtut del que disposa l'article 109.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

B) Incoar un expedient de revisió d'ofici respecte al nomenament del Sr. P.B.R., de conformitat amb el que preveu l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en què assenyale, com a causa de nul·litat de ple dret, la prevista en la lletra f) de l'article 47.1 d'esta norma (actes expressos o presumptes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets quan manque dels requisits essencials per a la seua adquisició).

C) Declarar la finalització de la relació d'interinitat del Sr. P.B.R. per Decret del Regidor delegat de Recursos Humans i notificar el cessament a l'interessat.

D) Declarar nul el nomenament de D. P.B.R. per error material, per mitjà de Decret del Regidor delegat de Recursos Humans, de conformitat amb el que disposa l'article 109.2 de l'LPAC, i acordar el nomenament interí d'una nova persona per a ocupar el lloc de treball.

17.- Després de l'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria X, la Consellera ha aprovat l'ordre de desplegament d'este en la qual es creen diverses unitats administratives no existents en l'estructura orgànica anterior, entre estes, la Prefectura de Servei de Desenvolupament Normatiu, dependent de la Subdirecció General d'Innovació.

Resulta urgent cobrir la nova prefectura de servei per a posar en marxa diversos projectes inajornables. Des del Servei de Personal de la Conselleria X se sol·licita la creació del corresponent lloc de treball a la Conselleria competent en matèria de funció pública. Esta, després de la tramitació oportuna, dicta la corresponent resolució de creació de lloc de treball de Cap de Servei de Desenvolupament Normatiu, però no està prevista la publicació de les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de l'Administració de la Generalitat ni tampoc la publicació de cap actualització d'estes en els pròxims mesos.

Tenint en compte, per tant, que la creació del lloc no ha sigut publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, indique la resposta correcta respecte a la provisió d'este lloc de treball.

- A) El lloc de treball es pot proveir a través de qualsevol forma de provisió de llocs de treball de les establides en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana.
- B) El lloc de treball es pot proveir a través de les formes temporals de provisió de llocs de treball de les establides en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, i de manera definitiva si prèviament es dona publicitat a la creació del lloc de treball, a efectes merament informatius, en la pàgina web de la Generalitat.
- C) El lloc de treball no pot proveir-se de manera temporal ni definitiva fins que es publique en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* la seua creació.
- D) El lloc de treball es pot proveir a través de les formes temporals de provisió de llocs de treball establides en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, prèvia publicitat de la creació del lloc de treball, a efectes merament informatius, en la pàgina web de la Generalitat, però l'adjudicació d'este amb destinació definitiva requereix la publicació de la seua creació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

18.- La Sra. M.M.G., funcionària de carrera del Cos A1-01, Cos Superior d'Administració, de l'Administració de la Generalitat, que ha ocupat el lloc de treball de Cap de Servei de Personal de la Conselleria X, és destituïda en este lloc. Quina situació administrativa li correspon fins al moment en què se li atribuisca destí en un altre lloc de treball?

- A) Adscripció provisional.
- B) Expectativa de destí.
- C) Excedència forçosa.
- D) Servei actiu.

19.- El Sr. M.G.P., funcionari de carrera del Cos A1-01, Cos Superior d'Administració, de l'Administració de la Generalitat, es troba exercint, en adscripció provisional, el lloc de treball núm. 44.444, de la Relació de Llocs de treball, de la Conselleria X, després d'haver sigut destituït en el lloc núm. 5.555, Cap de Servei de Règim Econòmic d'eixa mateixa Conselleria. La direcció general competent en matèria de funció pública convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcional d'administració general, del cos superior d'administració A1-01, de l'Administració de la Generalitat, entre els quals es troba el lloc núm. 44.444.

Publicada la convocatòria en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* i transcorregut el termini establert en les bases per a la presentació de sol·licituds, el Sr. M.G.P. no es presenta al concurs.

Què ocorre en este cas respecte a l'acompliment del lloc 44.444 que ocupava el Sr. M.G.P. en adscripció provisional, tenint en compte que la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, estableix que el personal adscrit tindrà obligació de participar en la convocatòria per a la provisió definitiva del lloc que li haja sigut assignat amb caràcter provisional sol·licitant almenys este lloc?

A) El Sr. M.G.P. no podrà continuar exercint el lloc mitjançant adscripció provisional, per tant, la direcció general competent en matèria de funció pública procedirà a la seua adscripció provisional en un altre lloc, d'acord amb els criteris fixats en la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana.

B) Se cessarà el Sr. M.G.P. en el lloc que exerceix provisionalment i se li declararà en situació d'excedència voluntària.

C) El Sr. M.G.P. no podrà continuar exercint el lloc mitjançant adscripció provisional, per tant, la direcció general competent en matèria de funció pública procedirà a nomenar-lo en comissió de serveis en eixe lloc.

D) Atesa l'obligatorietat de participar en el procediment de provisió que es convoque, s'entendrà que el Sr. M.G.P. ha participat en el concurs mitjançant acte presumpte i es baremaran els seus mèrits tenint en compte únicament aquells que tinga inscrits en el seu full de serveis.

20.- La Sra. L.M.V., funcionària de carrera del Cos A1-01, Cos Superior d'Administració, de l'Administració de la Generalitat, és nomenada Assessora d'Assumptes Generals de membres del Consell, en el lloc 33333, inclòs en l'RPT de la Conselleria X i classificat com de naturalesa eventual. En quina situació administrativa ha de declarar-se la Sra. L.M.V. després de ser designada com a personal eventual?

A) Serveis especials en tot cas.

B) Serveis especials, llevat que opte per romandre en servei actiu.

C) Servei actiu.

D) Excedència forçosa.

21.- L'ordre de bases reguladores de les ajudes per a la formació d'aturats ha sigut impugnada davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu per Andrés Lagana Guasque, per considerar-la contrària a la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

Andrés Lagana Guasque pretén que les esmentades bases no tinguen efecte i no s'aprove cap resolució de convocatòria que siga regulada per l'esmentada ordre de bases, per la qual cosa pretén sol·licitar mesures cautelars.

Indique l'alternativa correcta.

A) Com que l'esmentada ordre de bases reguladora de les ajudes per a la formació d'aturats és una disposició administrativa de caràcter general, la suspensió de la vigència dels preceptes d'este que es pretenen impugnar haurà de sol·licitar-se en l'escrit d'interposició o en el de demanda.

B) La suspensió de l'eficàcia de l'ordre de bases reguladora de les ajudes per a la formació no pot sol·licitar-se en tractar-se d'una disposició administrativa de caràcter general.

C) Com que l'esmentada ordre de bases reguladora de les ajudes per a la formació d'aturats és una disposició administrativa de caràcter general, la suspensió de la vigència dels preceptes d'esta que es pretenen impugnar podrà sol·licitar-se en qualsevol moment procedimental del procediment jurisdiccional.

D) Com que l'esmentada ordre de bases reguladora de les ajudes per a la formació d'aturats és una resolució administrativa, la suspensió de la vigència dels preceptes d'esta que es pretenen impugnar haurà de sol·licitar-se en l'escrit d'interposició o en el de demanda.

22.- El Govern de l'Estat no està d'acord amb una reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Indique l'alternativa correcta.

A) Es pot interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, una vegada aprovada per les Corts Generals, en el termini de 3 dies des de la publicació del text en el Butlletí Oficial de les Corts Generals.

B) Es pot interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, una vegada aprovada per Les Corts, en el termini de 3 dies des de la publicació del text en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

C) Es pot interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, una vegada aprovada per les Corts Generals, en el termini de 5 dies des de la publicació del text en el Boletín Oficial del Estado.

D) Es pot interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, una vegada aprovada per Les Corts, en el termini de 5 dies des de la publicació del text en el Butlletí Oficial de les Corts Generals.

23.- L'Ajuntament de Radó, a la comarca de La Ribera, no està d'acord amb la resolució de concessió de les subvencions en matèria esportiva per a entitats locals de la Comunitat Valenciana de l'exercici 2023.

L'Ajuntament de Radó consulta al seu servei jurídic com procedir. Indique l'alternativa correcta:

A) L'Ajuntament de Radó haurà de seguir el que es disposa al peu de recurs de la resolució de concessió de les subvencions esmentades, i procedir a la interposició d'un recurs potestatiu de reposició en el termini d'1 mes des de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* de la resolució de concessió de les esmentades subvencions.

B) En tractar-se d'una qüestió litigiosa entre Administracions Públiques, l'Ajuntament de Radó no pot interposar el recurs potestatiu de reposició que s'indica al peu de recurs de la resolució de concessió de les subvencions esmentades. L'Ajuntament de Radó haurà de requerir, amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu contra la resolució, la Generalitat Valenciana, perquè revoque la resolució de concessió de les subvencions en matèria esportiva per a les entitats locals.

C) L'Ajuntament de Radó haurà de seguir el que es disposa al peu de recurs de la resolució de concessió de les subvencions esmentades, i procedir a la interposició d'un recurs potestatiu de reposició en el termini de 2 mesos des de la publicació de la resolució de concessió de les esmentades subvencions.

D) En tractar-se d'una qüestió litigiosa entre Administracions Públiques, l'Ajuntament de Radó no pot interposar el recurs potestatiu de reposició que s'indica al peu de recurs de la resolució de concessió de les subvencions esmentades. L'Ajuntament de Radó podrà requerir, amb caràcter previ a la interposició del recurs contenciós administratiu contra la resolució, la Generalitat Valenciana, perquè revoque la resolució de concessió de les subvencions en matèria esportiva per a les entitats locals.

24.- Pilar Ante Fis és propietària d'un immoble urbà en el terme municipal de Ros d'Albaida. Pilar no es preocupa en excés d'este immoble i únicament li comporta problemes.

La Generalitat Valenciana ha notificat a Pilar Ante Fis l'acord de necessitat d'ocupació de l'immoble per a la construcció d'un centre de salut. L'expropiació afecta el bé de Pilar Ante Fis i el del seu veí.

Pilar està disposada a convindre amb la Generalitat l'adquisició del bé immoble a través d'un acord. No obstant això, la quantitat oferida per la Generalitat no li convenç i transcorreguts 15 dies, no han arribat a un acord, amb la qual cosa s'inicia el procediment de determinació del preu just. Indique l'alternativa correcta.

A) Una vegada iniciat el procediment de determinació del preu just, ja no es pot arribar a un acord entre les parts.

B) Este expedient es tramita conjuntament per als 2 propietaris dels béns expropiables per a la construcció del centre de salut.

C) En qualsevol estat posterior a la tramitació del procediment de determinació del preu just, totes dues parts poden arribar a un acord.

D) Iniciat el procediment, eixe mateix dia, la Generalitat ha presentat full d'apreuament, en el qual concreta el valor estimatori del bé immoble.

25.- Joaquin Murt Ante és propietari d'una finca de tarongers en producció que té llogada a Luisa Tendre Solipá i Carmen Ruzo Gart, per parts iguals. La finca té una superfície de 5.800 metres quadrats. La finca està gravada per 2 càrregues.

La Generalitat Valenciana ha notificat a Joaquín Murt Ante l'acord de necessitat d'ocupació de 5.600 metres quadrats de la seua finca per a dedicar-los a la construcció d'una carretera autonòmica amb àrea de servei i zona de descans.

Indique l'alternativa correcta.

A) Amb Luisa Tendre Solipá i Carmen Ruzo Gart, com a arrendatàries de la finca, també s'entendran les actuacions de l'expedient expropiatori, amb el qual s'inicia conjuntament un expedient incidental per a fixar la indemnització que puga correspondre'ls.

B) Atés que la part de la finca rústica que no es veu afectada per l'expropiació resulta antieconòmica, Joaquín Murt Ante pot sol·licitar a la Generalitat que l'expropiació comprenga la totalitat de la finca. La Generalitat compta amb un termini de 10 dies per a resoldre esta sol·licitud, sent susceptible de recurs la decisió que la Generalitat prenga.

C) En cas que Joaquin Murt Ante no comparega en l'expedient, després de la publicació corresponent, les diligències s'entendran amb el jutjat de primera instància corresponent al lloc on es troba la finca rústica.

D) Una vegada la finca passe a ser propietat de la Generalitat, esta haurà de fer front a les càrregues que posseeix la finca.

26.- Ana Mantequino Ros era propietària d'una finca urbana que ha sigut expropiada per la Generalitat per a la construcció d'un centre de dia per a persones majors. Finalitzat el procediment de fixació del preu just, este ha sigut determinat.

Indique l'alternativa correcta.

A) Una vegada determinat el preu just, es procedirà al pagament de la quantitat que resulte en el termini màxim de 6 mesos. El pagament del preu estarà exempt de tota classe de despeses, d'impostos i gravàmens.

B) Ana no està d'acord amb el preu just fixat en una xicoteta construcció que hi ha en la finca, però sí que ho està pel preu just fixat pel sòl de la finca urbana. Per això, ha interposat recurs contra la resolució pel preu fixat de la xicoteta construcció. La interposició d'este recurs impedeix que Ana puga rebre la indemnització que li correspon, fins i tot, la de la part del sòl amb la qual sí que està d'acord.

C) Una vegada determinat el preu just, es procedirà al pagament de la quantitat que resulte en el termini màxim de 6 mesos. Rebut el preu just per Ana, esta haurà de liquidar l'impost de transmissions patrimonials, com si d'una compravenda es tractara.

D) Una vegada determinat el preu just, es procedirà al pagament de la quantitat que resulte en el termini màxim de 3 mesos. El pagament del preu estarà exempt de tota classe de despeses, d'impostos i gravàmens.

27.- El servei de gestió econòmica, de la Direcció General de Mapes i Plànols, pretén procedir a la convocatòria de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, per al foment de la cartografia en les associacions juvenils, per import d'1.500.000 €. L'únic cost subvencionable de la convocatòria seran les impressores que seran adquirides per part de les associacions juvenils per a la impressió de la cartografia.

Remesa la resolució de convocatòria, juntament amb la resta de documentació que l'acompanya, a la Intervenció Delegada corresponent, esta Intervenció Delegada la va retornar formulant objecció per escrit en el qual s'indica que el crèdit proposat no era l'adequat, en tractar-se de subvencions de capital, del capítol VII del pressupost de despeses de la Direcció General i no del capítol IV, tal com s'indicava en la resolució de convocatòria. Indique l'alternativa correcta.

A) La Intervenció Delegada no pot formular objecció per escrit respecte de l'adequació del crèdit, perquè no es tracta d'un dels punts que ha de comprovar en l'exercici de la fiscalització prèvia, i per tant, la tramitació de la resolució de convocatòria no ha de suspendre's. Si és el cas, si no estava d'acord, hagué d'haver formulat observacions, que en cap cas tenen caràcter suspensiu.

B) L'objecció per escrit formulat per la Intervenció Delegada s'ajusta als punts que ha de comprovar en l'exercici de la fiscalització prèvia, en referir-se a l'adequació del crèdit indicat en la resolució de convocatòria. En conseqüència, la formulació de l'objecció suspèn la tramitació de l'expedient fins que siga solucionat o, en cas de no acceptació, fins a la resolució del procediment establert en la Llei.

C) L'objecció per escrit formulat per la Intervenció Delegada s'ajusta als punts que ha de comprovar en l'exercici de la fiscalització prèvia, en referir-se a l'adequació del crèdit indicat en la resolució de convocatòria. No obstant això, la tramitació de la resolució de convocatòria no degué quedar suspesa, ja que la formulació de l'objecció no suspèn la tramitació de l'expedient.

D) La Intervenció Delegada no pot formular objecció per escrit respecte de l'adequació del crèdit, perquè únicament pot fer-ho respecte de l'existència i suficiència del crèdit.

28.- Tenint en compte les dades aportades en la pregunta anterior (pregunta núm. 27), la Direcció General de Mapes i Plànols no està d'acord amb l'objecció formulada per la Intervenció Delegada i es planteja com procedir. Indique l'alternativa correcta.

A) La Direcció General necessàriament haurà d'acceptar el criteri indicat per la Intervenció Delegada en la seua objecció i, per tant, modificarà la resolució de convocatòria per a indicar que es tracta de subvencions de capital, del capítol VII del pressupost de despeses.

B) La Direcció General podrà plantejar directament discrepància a la Intervenció General de la Generalitat, motivada per escrit, en què s'esmenten els punts legals en els quals sustenta el seu criteri.

C) La Direcció General podrà plantejar discrepància, per conducte de la seua Sotssecretaria, a la Intervenció General de la Generalitat, motivada per escrit, en què s'esmenten els punts legals en els quals sustenta el seu criteri.

D) La Direcció General podrà plantejar discrepància a la Sotssecretaria de la seua Conselleria, motivada per escrit, per a la seua consideració i, si és el cas, remissió a la Intervenció Delegada que ha formulat l'objecció.

29.- La Conselleria competent en matèria de sanitat està duent a terme un programa nacional de prevenció del càncer de colon. Per a això, efectua un encàrrec de gestió dels previstos en l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a la fundació del sector públic instrumental de la Generalitat "Fundació per a la Prevenció de Malalties, Fundació de la Comunitat Valenciana", la qual és mitjà propi personificat de la seua Administració.

La Sra. Amelia, és una treballadora afiliada al règim general de la Seguretat Social que, per la seua edat i malalties prèvies, pertany al grup de risc que pot patir esta malaltia. És per això, pel que sol·licita voluntàriament participar en este programa. A conseqüència de l'aplicació de la tècnica de colonoscòpia, a la Sra. Amelia se li causen determinats danys corporals que, després de la seua evolució i posterior cura es valoren en 30.000 euros.

La Sra. Amelia es planteja reclamar pels danys i perjudicis causats i xifra la quantia dels danys i perjudicis en l'esmentada quantitat.

Arran d'esta possible reclamació, es plantegen les següents preguntes: La Conselleria de Sanitat respondrà davant els danys i perjudicis causats a la Sra. Amelia? i Quin és l'ordre jurisdiccional i el jutjat o tribunal competent per a conèixer eixa reclamació de danys i perjudicis?

Trie, d'entre les següents opcions, la que reculla les respostes correctes:

A) La Conselleria de Sanitat no ha de respondre pels danys i perjudicis causats per la fundació, ja que esta és una persona jurídica privada. L'ordre jurisdiccional competent per a conèixer la reclamació serà el civil i la demanda es dirigirà al Jutjat de Primera Instància competent territorialment.

B) La Conselleria de Sanitat haurà de respondre pels danys i perjudicis que li ha causat la fundació a la Sra. Amelia, sent l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a conèixer esta reclamació i, dins d'este, el jutjat contenciós administratiu competent territorialment.

C) La Conselleria de Sanitat haurà de respondre pels danys i perjudicis causats per la fundació, si bé, en estar afiliada la Sra. Amelia al règim general de la Seguretat Social, l'ordre jurisdiccional competent per a conèixer la reclamació serà el social, dirigint-se la reclamació al Jutjat social competent territorialment.

D) La Conselleria de Sanitat haurà de respondre pels danys i perjudicis que li ha causat la fundació a la Sra. Amelia, sent l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu el competent per a conèixer esta reclamació i, dins d'este ordre, l'òrgan jurisdiccional competent serà la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

30.- La mercantil EL SUSPIRO, PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SA, és la productora d'una sèrie de televisió de ficció els capítols de la qual es desenvolupen en un hospital. I està interessada a rodar unes escenes del dia 1 al 20 de març de 2024, des de les 6 fins a les 20 hores, en diverses dependències de l'Hospital Universitari i Politècnic de La Fe, de València, el qual forma part del servei públic valencià de Salut.

Esta gravació no comporta ni la realització d'obres ni l'estacionament de materials.

L'edifici de l'Hospital La Fe és un bé de domini públic adscrit a la Conselleria de Sanitat.

Per a la gravació d'estes seqüències presenta sol·licitud dirigida a esta conselleria.

Quina classe de títol, si és el cas, haurà d'atorgar-se perquè esta empresa puga efectuar la gravació d'eixes escenes? i Qui haurà d'atorgar este títol en cas que resulte procedent el seu atorgament?

Seleccione, d'entre les següents opcions, la que reculla les respostes correctes:

A) La gravació de les escenes haurà d'efectuar-se previ atorgament d'una autorització especial d'ús sobre béns de domini públic. L'òrgan atorgant serà la Direcció General de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de patrimoni.

B) La gravació haurà d'efectuar-se previ atorgament d'una autorització d'ocupació temporal. L'òrgan atorgant serà la Conselleria de Sanitat que fixarà les seues condicions, previ informe favorable de la Direcció General competent en matèria d'hisenda.

C) La gravació haurà d'efectuar-se previ atorgament d'una autorització d'ocupació temporal. L'òrgan atorgant serà la Conselleria de Sanitat.

D) La gravació haurà d'efectuar-se previ atorgament d'una autorització especial d'ús sobre béns de domini públic. L'òrgan atorgant serà la Conselleria de Sanitat.

31.- En relació amb l'enunciat de la pregunta anterior (pregunta 30), mitjançant quina forma o procediment haurà d'atorgar-se este títol?, i en quin termini màxim haurà de notificar-se la decisió procedent?

A) Mitjançant adjudicació directa a favor del sol·licitant, sent el termini màxim de resoldre i notificar la resolució procedent de tres mesos.

B) S'atorgaran prèvia licitació, de conformitat amb els principis de publicitat i concurrència, mitjançant el procediment que reglamentàriament es determine, sent el termini màxim de resoldre i notificar la resolució procedent d'un mes des de la publicació de la convocatòria.

C) Mitjançant adjudicació directa a favor del sol·licitant, sent el termini màxim de resoldre i notificar la resolució procedent d'un mes.

D) Mitjançant concurrència competitiva, sent el termini màxim de resoldre i notificar la resolució procedent d'un mes.

32.- Manuel Gutiérrez, funcionari de carrera del grup A1-01, ha sigut destituït del seu lloc de cap de servei de gestió de programes europeus en la Conselleria d'Hisenda, el 22 de març de 2023, i ha ocupat en adscripció provisional un lloc en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb data 23 de març de 2023.

En data 27 de maig de 2023 es publica la resolució de la Direcció de funció pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball vacant de naturalesa funcional que ocupa en adscripció Manuel Gutiérrez. Tenint en compte esta situació i el que estableix la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, contesta quina d'estes respostes és la correcta:

- A) No pot ocupar el lloc per adscripció provisional quan el personal funcionari cesse en el seu lloc de treball o siga remogut d'este, si ha obtingut un altre per algun dels sistemes previstos en este títol.
- B) En tot cas, per a l'acompliment en adscripció provisional d'un lloc de treball, el personal funcionari designat haurà de pertànyer al mateix cos, escala, agrupació professional funcional o, si és el cas, agrupació de llocs, de conformitat amb el que preveu l'article 40.3 d'esta llei, i reunir els requisits d'aquell que figuren en les corresponents relacions de llocs de treball.
- C) El lloc assignat amb caràcter provisional, encara que estiga subjecte a reserva legal, es convocarà per a la seua provisió definitiva, i el personal adscrit tindrà obligació de participar en la convocatòria sol·licitant, almenys, el lloc que ocupa provisionalment.
- D) Eixe lloc només el pot ocupar en comissió de servei.

33.- El Sr. Juan Bermúdez, funcionari interí de la Generalitat, administratiu, ha sigut pare amb data 11 d'octubre de 2023. D'acord amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, té dret a l'excedència per cura de fills, i si és el cas, quin és el temps màxim d'esta? Indique la resposta correcta:

- A) No té dret, en ser aplicable únicament als funcionaris de carrera.
- B) Té dret a l'excedència per un període no superior a tres anys, a comptar a partir de la data de naixement o, si és el cas, de la resolució judicial o administrativa en casos d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent.
- C) Té dret a l'excedència per un període no superior a tres anys, a comptar a partir de la data de naixement o, si és el cas, de la resolució judicial o administrativa, sempre que, en este últim cas, el menor no supere els 3 anys d'edat.
- D) Té dret a l'excedència per un període no superior a cinc anys, a comptar a partir de la data de naixement o, si és el cas, de la resolució judicial o administrativa.

34.- En la Direcció General d'Atenció a les Víctimes, es van adjudicar les ajudes per a les associacions de víctimes de terrorisme i una vegada acabat el període d'execució d'estes ajudes, l'òrgan competent va comprovar l'adequada justificació de la subvenció, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció en tots els programes que havien rebut esta ajuda.

Hi ha diversos expedients en els quals les entitats beneficiàries havien justificat insuficientment l'ajuda i es van iniciar els tràmits del procediment del reintegrament.

Per això i respecte a estos reintegraments, quina d'estes respostes és correcta?

A) Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingrés de dret públic i generaran un interès de demora d'acord amb el que preveu l'article 16 d'esta llei.

B) El dret a reconèixer o liquidar el reintegrament prescriurà als dos anys, comptats a partir del moment en què va véncer el termini per a presentar la justificació o des que va véncer el termini durant el qual havien de mantindre's les condicions o obligacions imposades a la persona beneficiària o entitat col·laboradora.

C) En els casos de subvencions concedides en atenció a la concurrència d'una determinada situació en la persona que ostente la condició de perceptor, el còmput s'inicia des del moment en què va realitzar la sol·licitud.

D) No generaran interessos de demora si l'ajuda té un interès social acreditat.

35.- La Conselleria de Benestar Social convoca unes ajudes en règim de concurrència competitiva per al foment de la inclusió de les persones sense llar, i indica quant al règim de pagament que s'anticiparà el 100 % en el moment de la concessió. D'acord amb el règim de pagaments anticipats establits en la Llei 1/2015, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, és correcte este percentatge de bestreta en les transferències corrents, sense tindre en compte les excepcions que puguen establir-se en la Llei de Pressupostos?

A) No és correcte, perquè només el Consell, mitjançant acord, pot modificar este percentatge general del 30 % fins al límit del 100 %, exclusivament, quan es tracte de subvencions de les previstes en l'article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

B) No és correcte, perquè només es permet que el Consell, mitjançant acord, modifique este percentatge general del 30 % fins al límit del 65 % quan es tracte de subvencionar o conveniar amb entitats sense ànim de lucre projectes o programes vinculats a les àrees d'acció social, incloent-hi la cultura, l'esport, l'oci i turisme inclusius.

C) No està permesa la bestreta del 100 %, en cap cas.

D) No és correcte perquè este percentatge del 100 % només cap en les transferències de capital.

36.- La Conselleria de Justícia i Interior va publicar el mes passat, les bases que han de regir en el procediment de concessió d'ajudes en règim de concurrència competitiva en matèria d'assistència jurídica gratuïta, i ara es disposa a convocar estes ajudes per a l'exercici 2023, d'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i Subvencions, quins elements dels següents no són necessaris que continga esta convocatòria?

- A) Indicació de la disposició que establisca, si és el cas, les bases reguladores i del diari oficial en què està publicada, llevat que en atenció a la seua especificitat estes s'incloguen en la mateixa convocatòria.
- B) Línia o línies a les quals s'imputa la subvenció, així com l'import global màxim destinat a esta. En els supòsits de tramitació anticipada, es farà constar la línia o línies que figuren en el Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat, així com el seu import màxim estimat.
- C) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seua determinació.
- D) Forma i termini en què han de presentar-se les sol·licituds.

37.- Un organisme autònom de la Generalitat amb pressupost limitatiu i vinculant ha de realitzar en l'exercici pressupostari de 2023 una despesa que no pot demorar l'exercici següent i no existeix crèdit en el seu pressupost per a escometre eixa despesa. L'organisme autònom proposa a la Conselleria a la qual està adscrit que incoe un expedient de concessió de crèdit extraordinari. Sent que l'import del crèdit extraordinari arriba al 12 % dels crèdits consignats en el pressupost de l'organisme autònom, de forma acumulada dins de l'exercici pressupostari 2023, a qui correspondrà autoritzar l'expedient de concessió de crèdit extraordinari? Indique la resposta correcta.

- A) A la Conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d'hisenda.
- B) Al Consell.
- C) A la persona titular de la direcció general de pressupostos.
- D) No és possible la modificació dels crèdits inicials en tractar-se d'un organisme autònom amb pressupost limitatiu i vinculant.

38.- La Conselleria d'Habitatge en 2021 publica l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges. Al febrer de 2022 es publica en el DOGV la primera convocatòria d'estes ajudes que es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 14.03.01.431.50.7, línia S8267000, «Foment de la qualitat de l'habitatge de la Comunitat Valenciana». Al juny de 2022 es resol la concessió d'esta convocatòria per 3.500.000 euros distribuïts en les següents anualitats:

Exercici pressupostari 2022: 1.000.000 euros

Exercici pressupostari 2023: 2.500.000 euros

Al març de 2023 la Conselleria pretén publicar la segona convocatòria d'estes ajudes per una quantia màxima global de 3.000.000 euros distribuïts en dues anualitats en l'aplicació pressupostària 14.03.01.431.50.7, línia S8267000. El crèdit aprovat per a esta línia en el pressupost de la Generalitat per a 2023 apuja a 4.500.000 euros. Els compromisos de despesa de 2022 degudament adquirits que van quedar pendents d'aconseguir la fase comptable de reconeixement de l'obligació, d'acord amb el que estableix l'article 39.5.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, apuja a 500.000 euros.

Tenint en compte l'article 2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. Quin serà l'import màxim de l'anualitat 2023 d'esta segona convocatòria? Indique la resposta correcta:

A) En primer lloc han d'incorporar-se les anualitats de l'exercici corrent que deriven dels compromisos de despesa de caràcter pluriennal contrets en 2022 que apugen a 2.500.000 euros. Per tant, l'anualitat 2023 de la convocatòria 2023, com a màxim, podrà apujar a 2.000.000 euros.

B) En primer lloc han d'incorporar-se les anualitats de l'exercici que deriven dels compromisos de despesa de caràcter pluriennal contrets en 2022 que apugen a 3.500.000 euros. Per tant, l'anualitat 2023 de la convocatòria 2023, com a màxim, podrà apujar a 1.000.000 euros.

C) En primer lloc han d'incorporar-se les anualitats de l'exercici corrent que deriven dels compromisos de despesa de caràcter pluriennal contrets en 2022 que apugen a 2.500.000 euros, a continuació, han d'incorporar-se els compromisos de despeses de 2022 degudament adquirides que van quedar pendents d'aconseguir la fase comptable de reconeixement de l'obligació que apugen a 500.000 euros. Per tant, l'anualitat 2023 de la convocatòria 2023, com a màxim, podrà apujar a 1.500.000 euros.

D) En primer lloc han d'incorporar-se els compromisos de despeses de 2022 degudament adquirides que van quedar pendents d'aconseguir la fase comptable de reconeixement de l'obligació que apugen a 500.000 euros i, a continuació, les anualitats de l'exercici que deriven dels compromisos de despesa de caràcter pluriennal contrets en 2022 que apugen a 3.500.000 euros. Per tant, l'anualitat 2023 de la convocatòria 2023, com a màxim, podrà apujar a 500.000 euros.

39.- La Conselleria d'Indústria al gener de 2022 publica en el DOGV una convocatòria d'ajudes en règim de concurrència competitiva per a les inversions en modernització i millora de l'equipament de les empreses. Al juny de 2022 es resol la concessió de les ajudes i es comptabilitzen els corresponents documents comptables (RA/AD). A l'empresa Hermanos M, SL, beneficiària d'estes ajudes, se li ha concedit una ajuda pels següents imports i anualitats:

	Total	Distribució per anualitats (€)	
		2022	2023
Inversió auxiliable (Import €)	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Intensitat de l'ajuda	30,00 %		
Import ajuda concedida (€)	450.000,00	150.000,00	300.000,00

L'Ordre de bases de les ajudes permet que, davant circumstàncies alienes, no previsibles i sobrevingudes, el beneficiari puga sol·licitar un reajustament de les anualitats concedides. L'empresa Hermanos M, SL, sol·licita un reajustament d'anualitats. Autoritzat per la conselleria el reajustament sol·licitat, el 15 de setembre de 2022 es comptabilitzen els documents comptables corresponents, quedant la següent distribució per anualitats de l'ajuda concedida a Hermanos M, SL:

	Total	Distribució per anualitats (€)	
		2022	2023
Inversió auxiliable (Import €)	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Intensitat de l'ajuda	30,00%		
Import ajuda concedida (€)	450.000,00	90.000,00	360.000,00

Quins documents s'han comptabilitzat el 15 de setembre de 2022 perquè quede la situació final indicada? Indique la resposta correcta.

- A) Un AD/ en l'anualitat 2022 per import de 60.000 euros i un AD+ en l'anualitat 2023 per import de 60.000 euros.
- B) MC.T/ en l'anualitat 2022 per import de 60.000 euros i un MC.T en l'anualitat 2023 per import de 60.000 euros.
- C) Un AD en l'anualitat 2022 per import de 90.000 euros i un AD en l'anualitat 2023 per import de 360.000 euros.
- D) Un AD en l'anualitat 2022 per import de 300.000 euros i un AD en l'anualitat 2023 per import d'1.200.000 euros.

40.- En la Conferència sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural celebrada al març de 2023 s'acorda el repartiment de 250.000.000 euros entre les comunitats autònomes per al finançament de diferents línies d'ajudes, entre estes, la línia d'ajuda per a la "Millora d'explotacions ramaderes mitjançant programes de qualitat sanitària". D'acord amb el repartiment realitzat en la Conferència sectorial, a la Comunitat Valenciana li correspon un import de 120.000 euros per a esta línia d'ajudes.

El crèdit aprovat i disponible en el pressupost de la Generalitat Valenciana de 2023 per a esta línia d'ajudes del capítol IV de la Conselleria d'Agricultura, finançada el 100 % per ingressos procedents del Ministeri, apuja a 95.000 euros.

La Conselleria es planteja publicar la convocatòria d'ajudes per import de 120.000 euros, però prèviament ha de tramitar una modificació de crèdits per a adequar el crèdit d'esta línia a l'import acordat en la Conferència sectorial, quin tipus de modificació pressupostària ha de tramitar-se? Indique la resposta correcta.

- A) Un expedient d'Incorporació de crèdit.
- B) Un expedient de generació de crèdit.
- C) Un expedient de concessió de crèdit extraordinari.
- D) Un expedient de concessió de suplement de crèdit.

